

2025

학교운영위원회

길잡이



교육부



교육부 지정

학부모정책연구소

Parental Policy Research Institute



2025

학교운영위원회 길잡이



들어가며

학교운영위원회(이하, 학운위)는 교육공동체가 학교 운영에 실질적으로 참여할 수 있도록 보장하는 핵심 제도로서, 지난 30여 년간 학교운영의 민주성과 자율성을 실현하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.

학운위는 「초·중등교육법」에 따라 초·중·고·특수 및 각종학교에서 설치 및 운영해야 하며, 구체적인 운영에 관한 사항은 조례와 학교 규정 등에 따라 자율적으로 결정할 수 있습니다. 이는 학교운영의 자율성과 교육공동체 참여를 보장하는 「교육기본법」의 원칙에 기반합니다.

그러나 교육 현장에서는 관련 법령 해석·적용 및 학교의 자율적인 운영 범위 등에 대한 질의가 계속되어 왔습니다. 이에 따라 『2016 학교운영위원회 길잡이』 발간 이후 10여 년 간의 사회 변화와 법령 개정 사항을 반영하여 『2025 학교운영위원회 길잡이』를 제작하였습니다. 이번 길잡이를 통해 전국 단위에서 공통적으로 적용되어야 할 기본 원칙과 지역·학교별 자율적으로 결정할 수 있는 사항을 제시하여 학운위가 단위학교의 자치기구로서 본래의 취지와 기능대로 작동할 수 있도록 지원하고자 합니다.

본 자료에서는 학운위 설치 운영과 관련한 기본적인 내용과 참고할 수 있는 예시를 제시하였으며, 구체적인 사항은 학교가 소재한 지역의 조례, 학교운영위원회규칙 등을 확인하여 주시길 바랍니다.

2016 학교운영위원회 길잡이 대비 주요 변경사항

○ 법령 개정 사항 반영

「초·중등교육법」, 「초·중등교육법 시행령」 등 개정 사항 반영 (2016년 ~ 2025년 4월)

구분	개정 사항	관련 법령
성격	사립학교의 학운위 성격을 자문기구에서 심의기구로 변경	법 제32조, 시행령 제63조
설치 및 구성	학운위 설치 대상 학교에 각종학교 추가	법 제31조, 시행령 제58조
	학부모위원 및 교원위원 선출 시 전자적 방법에 의한 투표 실시 근거 마련	시행령 제59조
	학운위 위원, 위원 후보자의 결격사유 조회 근거 마련	법 제31조의3
	결격사유에 성폭력 범죄 추가	「국가공무원법」 제33조
운영	학부모, 학생의 의견수렴 대상 안건 추가	시행령 제59조의4

○ 보완 및 수정 사항

내용 보완 및 수정	페이지
학운위 구성 절차 및 일정(예시)를 수정	28
학부모위원 선출 역할 및 의미 설명 추가	29
학부모 전체회의를 개최할 수 없는 상황 예시 추가	30
학부모위원 선출 절차에 결격사유 및 범죄경력조회 실시 내용 추가하고, 투표 절차에 대한 내용 수정	32, 33, 34
지역위원 선출 시 결격사유 및 범죄경력 조회 근거, 시기, 방법, 결과처리 등에 대한 사항 추가	37
위원의 결격사유 관련 사례 추가	39
회의공개의 원칙에 학부모, 학생 대표 등의 의견수렴에 관한 사항 추가	52
학운위 회의 운영 흐름도 추가	55
부록에 학운위 정기회, 임시회 진행 시나리오로 구분하여 내용을 상세히 기술	138~146

○ 주요 삭제사항

- 학운위 기능 및 서식의 상세 내용을 삭제하고, 학교발전기금 관련 내용은 별도 안내된 기준을 참고하도록 하였습니다.
- 학교에서 학운위 필수 심의 사항을 누락하지 않고 지역별·학교별 상황에 따라 구체적인 심의 내용을 구성·운영할 수 있도록, 「초·중등교육법」 제32조를 기초로 학운위 기능을 요약하여 제시하였습니다.
- 학교의 자율적인 운영을 보장하고 불필요한 행정 부담을 줄이며, 실질적인 운영 활성화를 위해 학운위 위원 입후보 등록서 등 필수 서식만 제시하였습니다.

○ 물고답하기 수정 및 보완

제Ⅳ장 물고답하기를 학교운영위원회 성격, 설치 및 구성(기준, 위원 자격, 임기, 선출절차, 결격사유 등), 운영(절차, 연수, 심의결과, 회의록 공개 등)질문 영역별로 분류하여 재구성하고 질문 번호를 기재하였습니다. 시·도교육청 관계자의 주요 질문 사항을 추가하였습니다.

Ⅳ. 물고답하기		페이지
1. 학교운영위원회의 성격(5개)		74
2. 학교운영위원회 설치 및 구성(124개)		77
- 설치 및 구성 기준(1~17번)		77
- 위원의 자격 및 선출 요건(18~42번)		82
- 위원의 임기 및 연임(43~55번)		88
- 선출 절차 및 방식(56~100번)		91
- 결격사유 및 자격상실(101~124번)		102
3. 학교운영위원회 운영(70개)		110
- 회의 운영 및 절차(1~37번)		110
- 위원회의 권한 및 기능(38~42번)		119
- 연수(43~49번)		121
- 심의결과 및 행정 관련(50~59번)		122
- 회의록 공개 및 정보공개(60~70번)		124

CONTENTS

I. 학교운영위원회의 이해

- 1. 학교운영위원회의 개념 10
- 2. 학교운영위원회의 법령구조 12
- 3. 국·공립 및 사립학교 운영위원회 비교 13

II. 학교운영위원회의 구성

- 1. 학교운영위원회 위원 구성 및 소위원회 18
- 2. 학교운영위원회 위원 선출 23
- 3. 학교운영위원회 권한과 의무 40

III. 학교운영위원회 기능 및 회의 운영

- 1. 학교운영위원회 기능 48
- 2. 회의 진행의 원칙·종류·용어 50
- 3. 안건 제안과 회의 준비 55
- 4. 회의 진행 절차 61

IV. 학교운영위원회 관련 물고 답하기

- 1. 학교운영위원회의 성격 74
- 2. 학교운영위원회의 설치 및 구성 77
- 3. 학교운영위원회의 운영 110

V. 학교운영위원회 관련 서식

- 1. 학부모위원 입후보 등록서(예시) 130
- 2. 지역위원 추천서(예시) 132
- 3. 위원 후보자의 범죄경력 등
결격사유 조회 요청 공문(예시) 134

- [부 록] 학교운영위원회 회의진행(예시) 138



※ 온라인학교 학교운영위원회의 구성·운영에 관한 사항은
「온라인학교의 설립·운영에 관한 규정」 참고

2025 학교운영위원회 길잡이



학교운영위원회의 이해

1. 학교운영위원회의 개념	10
2. 학교운영위원회의 법령구조	12
3. 국·공립 및 사립학교 운영위원회 비교	13

I. 학교운영위원회의 이해

1 학교운영위원회의 개념

학교운영위원회의 개념

학교운영위원회는 학부모, 교원, 지역사회 및 학생의 요구를 학교교육에 적극 반영함으로써 학교운영에 대한 정책결정의 민주성·합리성·투명성을 제고하고, 학교의 자율성과 책무성을 강화하는 제도이다.

교육구성원들이 함께 학교운영에 대해 논의하는 법적기구인 학교운영위원회는 모든 국·공·사립의 초·중·고·특수 학교 및 각종학교에서 설치·운영하고 있으며, 개별 학교의 실정과 특색에 맞게 다양하고 창의적인 교육을 실현할 수 있는 터전을 제공하고 있다.

최근 학교자율화 확대 등 단위학교 중심의 다양한 교육정책이 추진됨에 따라 단위학교 책임경영 체제의 기틀을 마련하는 제도로써 학교운영위원회 역할의 중요성은 더욱 커지고 있다.

도입배경

과거 우리의 교육체제는 학교운영의 자율성이 부족하였고, 수요자 중심의 교육공동체적 학교운영체제가 아닌 공급자 위주로 설계되고 운영되어 왔다. 따라서 교육서비스의 수요자인 학생과 학부모 및 지역사회의 다양한 요구나 의견이 학교 운영에 제대로 반영될 통로가 없었다.

이에 정부는 1995년 5월, 소위 '5.31 교육개혁'으로 알려진 '신 교육체제 수립을 위한 교육개혁 방안'을 통해서 단위학교의 자율성과 창의성에 바탕을 둔 학교운영체제로의 전환을 위해 학부모, 교원 및 지역인사의 자율적 참여를 기반으로 한 양질의 교육환경 조성을 위한 제도적 장치로서 학교운영위원회 도입을 발표하였다.

학교운영위원회는 1995년 하반기 시범학교 운영을 시작으로 1996년에는 시 지역 이상의 국·공립학교에서부터 실시되었으며, 이후 읍·면 지역의 학교로 확대되었다. 2001학년도부터 사립의 모든 초·중·고등학교에도 학교운영위원회 설치가 의무화됨으로써 명실공히 단위학교 차원의 자치기구로서 자리매김하게 되었다.

▶ 성격

○ 단위학교 차원의 교육자치기구

학교운영위원회는 학교운영의 중요한 사항에 대해서 학교 구성원들이 참여하여 민주적인 절차에 따라 자율적으로 결정하는 단위 학교 차원의 교육자치기구이다.

○ 학교 내외의 구성원이 함께하는 학교공동체

학교운영위원회는 학교의 구성 주체인 교직원 및 학부모와 지역사회 인사 등 학교 내외의 구성원이 학교운영의 중요한 의사결정에 함께 참여하는 학교공동체이다.

○ 개성 있고 다양한 교육을 꽃피울 수 있는 제도적 장치

학교운영위원회는 학교 규모, 학교 환경 등 개별 학교가 처해 있는 실정과 특색에 맞게 다양하고 창의적인 교육을 실현할 수 있는 제도적인 장치이다.



학교운영위원회의 법적 성격

법정 위원회

학교운영위원회는 「초·중등교육법」 및 「초·중등교육법 시행령」 등에 근거하여 설치·운영하는 기구이다.

독립된 위원회

학교운영위원회는 학교장(집행기구)과는 독립된 기구이다.

심의·일부 자문기구

학교운영위원회는 국·공·사립학교 운영에 관한 주요 사항에 대해 심의·일부 자문하는 기구이다.

※ 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항에 대하여는 국·공·사립학교 모두 심의·의결하도록 하고 있음

2 학교운영위원회의 법령구조

「초·중등교육법」(제31조 ~ 제34조의2)

- 초·중·고·특수학교 및 각종학교에 학교운영위원회의 설치
- 학교운영위원회의 구성·운영
- 학교운영위원회의 기능
- 학교발전기금 조성 및 운용
- 학교운영위원회 위원의 연수 등

「초·중등교육법 시행령」(제58조 ~ 제64조)

- 학교운영위원회의 구성, 위원의 선출 방법
- 학교운영위원회의 회의 소집, 회의록의 작성 및 공개, 의견수렴, 위원의 제척 등
- 심의 결과의 시행, 소위원회 설치, 시정명령
- 학칙 또는 조례 등에의 위임 근거
- 학교발전기금 조성·운용 및 회계관리 등

각 시·도의 학교운영위원회 관련 조례 및 사립학교 정관

- 학교운영위원의 선출, 임기, 자격, 의무
- 심의 사항, 회의소집, 안건의 제출 및 발의
- 회의 공개 및 회의록 관련 사항, 소위원회 설치
- 학교운영위원회의 운영 방법 등

각 학교의 학교운영위원회 규정

- 운영위원의 수, 자생조직과의 관계
- 소위원회의 운영 방법·절차
- 기타 학교운영위원회 구성·운영에 필요한 사항

3 국·공립 및 사립학교 운영위원회 비교

▶ 학교운영위원회의 성격 및 역할

국·공립학교

심의기구

사립학교

심의기구(2022.3.1.부터)

- 「초·중등교육법」 제32조 제1항 제1호: 자문
- 「초·중등교육법」 제32조 제1항 제7, 8호: 심의 제외

※ 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항은 국·공·사립학교에 두는 학교운영위원회에서 심의·의결함

✓ 심의기구, 의결기구, 자문기구, 집행기구, 자생조직 용어설명

심의기구 어떤 단체의 운영에 필요한 의사를 결정함에 있어 신중을 기하고, 운영에 관계하는 사람들의 의견을 조정·통합 및 견제하기 위해 사전적 논의 절차를 행하는 합의제 기구. 해당 단체는 심의기구 결정에 기속되지 않으므로 결정 사항을 반드시 따라야 하지는 않음

의결기구 어떤 단체의 의사를 결정하는 합의제 기구. 의결기구는 단체의 의견을 내부적으로 결정할 수 있으며, 단체는 의결기구의 결정에 기속되므로 결정 사항에 따라야 함(각종 징계위원회, 지방의회 등)

자문기구 어떤 단체의 요청에 의하여 혹은 자발적으로 의사결정에 참고가 될 의견을 제공하는 기구. 자문기구가 제공하는 답산·의견·건의는 법률상 해당 단체를 기속하는 힘이 없음

집행기구 의결기구 또는 의사기구에 대해 그 의결 또는 의사 결정을 집행하는 기구나 행정기구를 의미

자생조직 회원 상호 간의 친목 도모 등을 위하여 자율적 합의에 의하여 이루어지는 조직

❗ 학교운영위원회(이하, 학운위)는 의결기구가 아닌 심의기구(국·공·사립학교)이므로, 학교장이 학운위의 결정 사항을 그대로 따라야 하는 것은 아님. 다만, 「초·중등교육법 시행령」 제60조 제1항에 의해 국·공립학교장은 학운위 심의 결과와 다른 내용을 시행하려고 할 경우, 학운위와 관할청에 서면 보고를 해야 한다는 점 등에서 국·공립학교 학운위의 결정 사항이 사립학교 학운위의 결정 사항보다 실질적인 구속력이 강하다고 할 수 있음

▶ 학교운영위원회의 기능(「초·중등교육법」 제32조)

국·공립학교

- 학교현장 및 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항
- 학교의 예산안 및 결산에 관한 사항
- 학교교육과정의 운영방법에 관한 사항
- 교과용도서 및 교육자료 선정에 관한 사항
- 교복·체육복·졸업앨범 등 학부모가 경비를 부담하는 사항
- 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항
- 「교육공무원법」 제29조의3 제8항에 따른 공모 교장의 공모방법, 임용, 평가 등에 관한 사항
- 「교육공무원법」 제31조 제2항의 규정에 의한 초빙교원의 추천에 관한 사항
- 학교운영지원비의 조성·운용 및 사용에 관한 사항
- 학교급식에 관한 사항
- 대학입학 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항
- 학교운동부의 구성·운영에 관한 사항
- 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항
- 기타 대통령령, 시·도의 조례로 정하는 사항

사립학교

아래의 사항을 제외하고 국·공립학교의 기능과 같음

< 자문사항 >

- 학교현장 및 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항

< 제외되는 사항 >

- 「교육공무원법」 제29조의3 제8항에 따른 공모 교장의 공모방법, 임용, 평가 등에 관한 사항
- 「교육공무원법」 제31조 제2항의 규정에 의한 초빙교원의 추천에 관한 사항

▶ 위원의 선출 방법

구 분	국·공립학교 (「초·중등교육법 시행령」 제59조)	사립학교 (「초·중등교육법 시행령」 제63조)
학부모위원	학부모 전체회의에서 직접 선출 (가정통신문에 대한 회신, 우편투표, 전자적 방법에 의한 투표 등 병행 가능)	국·공립학교와 같음
교원위원	교직원 전체회의에서 무기명투표로 선출	교직원 전체회의에서 추천한 자 중 학교의 장이 위촉
지역위원	학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명투표로 선출	국·공립학교와 같음



※ 온라인학교 학교운영위원회의 구성·운영에 관한 사항은
「온라인학교의 설립·운영에 관한 규정」 참고

2025 학교운영위원회 길잡이



학교운영위원회의 구성

1. 학교운영위원회 위원 구성 및 소위원회	18
2. 학교운영위원회 위원 선출	23
3. 학교운영위원회 권한과 의무	40

II. 학교운영위원회의 구성

1 학교운영위원회 위원 구성 및 소위원회

▶ 학교운영위원회 위원

○ 학교운영위원회는 학부모위원, 교원위원, 지역위원으로 구성한다.

학부모위원	당해 학교의 학부모를 대표하는 자
교원위원	당해 학교의 교원을 대표하는 자
지역위원	학교운영에 이바지하고자 하는 지역인사

▶ 학교운영위원회의 구성 요소

○ 위원장 및 부위원장

위원장은 학교운영위원회의 대표로서 의사정리 및 질서유지 책임자이다. 정기화·임시회 소집공고, 의사일정의 작성·변경, 의안의 담당소위원회 심의 회부, 집행부서의 의안 이송, 건의사항 처리결과 통보 등의 권한을 갖는다. 개의·정회·산회 및 유회는 위원장이 결정하여 선포하며, 위원이 위원장의 허가 없이 발언하거나 의제를 벗어난 발언을 할 때에는 위원장이 그 위원에게 주의를 주거나 발언을 중지시킬 수 있다. 위원장은 회의록 작성 내용을 확인하고 서명하며 부위원장에게 위원장의 직무를 대행하게 할 수 있다.

부위원장은 위원장 유고 시 직무를 대행한다.

○ 운영위원

학교운영위원회의 안건을 심의하고, 학교 운영과 관련된 주요 의사 결정 과정에 참여한다.

○ 소위원회 및 산하단체

안건에 대한 사전 조사, 자료수집, 검토 등을 통하여 학교운영위원회 안건 심사의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 소위원회를 구성할 수 있다.

학교운영위원회는 학부모 등으로 구성되는 학교 내의 각종 자생조직을 산하단체로 둘 수 있다. 자생조직은 학교 운영위원회와 유기적으로 협력하여야 하며, 그 대표자는 학교운영위원회의 허가를 얻어 운영위원회에 출석하여 발언할 수 있다.

○ 간사

학교운영위원회의 소집, 개최, 심의, 회의기록 등과 관련된 운영위원회의 제반 사무를 처리한다.



학교운영위원회 위원회의 이해

▶ 학교운영위원회 위원의 정수 및 구성 비율

○ 학교운영위원회 위원의 정수(「초·중등교육법 시행령」 제58조)

구 분	학 생 수	위 원 수
학교	200명 미만	5 ~ 8명
	200명 이상 1천명 미만	9 ~ 12명
	1천명 이상	13 ~ 15명

- ➔ 학교운영위원회 위원의 정수는 학생 수를 기준으로 학교의 규모 등을 고려하여 당해 학교의 학교운영위원회 규정으로 정한다.

○ 학교운영위원회 위원의 구성비율(「초·중등교육법 시행령」 제58조)

학교운영위원회 위원의 구성비율은 아래 표의 범위 내에서 당해 학교의 학교운영위원회 규정으로 정한다.

구 분	초·중·고·특수 및 각종학교 (학생수 100명 이상)	산업수요 맞춤형고 및 특성화고
학부모위원	40% ~ 50%	30% ~ 40%
교원위원	30% ~ 40%	20% ~ 30%
지역위원	10% ~ 30%	30% ~ 50%

- ➔ 산업수요 맞춤형고 및 특성화고는 지역위원 중 2분의 1 이상을 당해 학교가 소재하는 지역을 사업활동의 근거지로 하는 사업자로 선출하여야 한다.
- ➔ 학생 수가 100명 미만인 초·중·고·특수 및 각종학교, 그리고 모든 학생을 다른 학교로부터 위탁받아 운영하는 각종학교의 경우, 학교운영위원회 위원의 구성비율은 국립학교의 경우에는 학칙으로, 공립학교의 경우에는 시·도의 조례로 정하는 범위에서 위원회 규정으로 달리 정할 수 있으며 이 경우 학부모위원, 교원위원 및 지역위원은 각각 1명 이상 포함되어야 한다. (「초·중등교육법 시행령」 제58조 제4항)

○ 학교 규모별 학교운영위원회 위원의 정수

학생수	위원 정수 (명)	초중고특수 및 각종학교			산업수요 맞춤형고 및 특성화고		
		학부모위원 (40~50%)	교원위원 (30~40%)	지역위원 (10~30%)	학부모위원 (30~40%)	교원위원 (20~30%)	지역위원 (30~50%)
100명 이상 200명 미만	5	2	2	1	2	1	2
	6	3	2	1	-	-	-
	7	시행령에서 정하고 있는 구성비율에 맞지 아니하므로 정할 수 없음					
	8	4	3	1	3	2	3
200명 이상 1,000명 미만	9	4	3	2	3	2	4
	10	4	4	2	3	2	5
		5	3	2	4	2	4
		5	4	1	3	3	4
		4	3	3	4	3	3
	11	5	4	2	4	3	4
	12	5	4	3	4	3	5
		6	4	2	-	-	-
1,000명 이상	13	6	4	3	4	3	6
		6	5	2	5	3	5
	14	6	5	3	5	3	6
		7	5	2	5	4	5
	15	6	6	3	5	3	7
		7	6	2	6	3	6
		6	5	4	6	4	5
		7	5	3	5	4	6

- ➔ 위원 정수 7명은 시행령에서 정하고 있는 구성 비율에 맞지 않으므로 정할 수 없음. (2명 : 28.5%, 3명 : 42.8%)
- ➔ 산업수요 맞춤형고 및 특성화고 정수 6명, 7명은 시행령에서 정하고 있는 구성 비율에 맞지 않으므로 정할 수 없음. (6명일 때 1명 : 16.6%, 2명 : 33.3% / 7명일 때 2명 : 28.5%, 3명 : 42.8%)

소위원회의 구성·운영

○ 소위원회의 개념

안전에 대한 사전 조사, 자료수집, 검토 등을 통하여 학교운영위원회 안전 심사의 전문성과 효율성을 제고하기 위해 학교운영위원회 위원의 일부가 참여하는 소위원회를 둘 수 있다.

○ 소위원회 설치와 운영

소위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 국립학교의 경우에는 학칙으로, 공립학교의 경우에는 시·도의 조례로 정한다.

소위원회를 통해 학교운영위원회의 다양한 안건을 심층적으로 검토하여 내실 있는 심의를 진행할 수 있으며, 필요 시 학교운영위원회 위원 외에 일반 학부모, 외부 전문가도 참여할 수 있다.

○ 소위원회의 종류

국·공립학교에 두는 운영위원회에는 학교급식소위원회를 두며, 그 밖에 학교의 실정에 따라 예·결산, 교육과정, 방과후 학교 등 분야별 소위원회를 구성·운영 할 수 있다.

○ 소위원회의 운영 방법

[상임위원회로 운영하는 유형]

학교운영위원회 심의·자문사항 중에 학교급식, 학교의 예·결산 등 중요분야에 관하여 미리 소위원회를 구성하여 안건이 접수되면 본회의 전에 필수적으로 소위원회 심사를 거치게 하는 유형이다.

[임시위원회로 운영하는 유형]

안건 접수 후 본회의 개최 전에 위원장이 소위원회의 구성여부와 구성위원을 임의로 정하는 유형과 본회의 개최 후 회의 진행과정에서 위원장이나 위원들의 요구로 소위원회의 구성을 결정하고 위원을 선출하는 유형이 있다.

○ 소위원회가 있는 경우의 안건처리

소위원회에 본회의의 권한을 위임하거나 소위원회에서 결정한 사항을 본회의를 생략하고 학교운영위원회의 심의사항으로 결정할 수는 없다. 소위원회는 본회의의 안건심의·자문을 돕기 위한 사전자료 조사기구이므로 본회의는 반드시 개최하여야 한다.

2 학교운영위원회 위원 선출

학교운영위원회 위원의 자격 및 결격사유

학부모위원	당해 학교에 재학하고 있는 자녀를 둔 학부모
교원위원	당해 학교에 재직하고 있는 교원
지역위원	당해 학교가 소재하는 지역을 생활근거지로 하는 자로서 예산·회계·감사·법률 등 전문가, 교육행정에 관한 업무를 수행하는 공무원, 당해 학교가 소재하는 지역을 사업활동의 근거지로 하는 사업자, 당해 학교를 졸업한 자, 기타 학교운영에 이바지하고자 하는 자

- 「초·중등교육법」 제31조의2(결격사유)에 따라 「국가공무원법」 제33조 각 호에 해당하는 자는 학교운영위원회 위원으로 선출될 수 없다.

학교의 장은 학교운영위원회 위원과 그 후보자에 대하여 결격사유에 해당하는지를 확인하기 위하여 본인의 동의를 받아 해당 소재지를 관할하는 경찰관서 등 관계 기관의 장에게 범죄경력조회를 요청할 수 있다.

- 근거: 「초·중등교육법」 제31조의3(결격사유 확인을 위한 범죄경력 등 조회)

〈「국가공무원법」 제33조〉

▶ 제33조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다.

1. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
2. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자
3. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
5. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자
- 6의2. 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만 원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 6의3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
 - 나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄
 - 다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스톱킹범죄
- 6의4. 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄를 범한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날부터 20년이 지나지 아니한 사람
 - 가. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날
 - 나. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예가 확정된 날
 - 다. 벌금 이하의 형을 선고받고 그 형이 확정된 날
 - 라. 치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날
 - 마. 징계로 파면처분 또는 해임처분을 받은 날
7. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
8. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

학교운영위원회 위원 임기

임기는 시·도 조례로 정하며, 지역에 따라 연임 여부, 신설학교의 위원 임기 등이 다르다.

학교운영위원회 위원의 임기 개시일은 시·도교육청 또는 단위학교마다 차이는 있으나, 대부분 4월 1일로 정하고 있다.

위원이 자리가 빈 경우에는 보궐 선출하고 보궐위원의 임기는 전임자의 남은 기간으로 한다.

다만, 남은 임기 기간과 위원 정수의 비율에 따라 운영위원회의 결정으로 선출하지 않을 수 있다.

위원장과 부위원장의 임기는 시·도교육청의 조례에 따라 차이는 있으나, 대부분 1년으로 하며 연임할 수 있다.

시·도교육청 학교운영위원회 구성 및 운영 관련 조례(2025.2. 기준)

시·도	위원임기	연임여부	임기 개시일	신설학교의 임기	운영위원장 및 부위원장 임기
서울	2년	1차 연임가능	위원회 규정	1년 이상 2년 6월 이내	1년, 연임
부산	2년	1차 연임가능	위원회 규정	1년 이상 2년 이하	1년, 연임
대구	2년	1차 연임가능	4.1, 9.1, 10.1 중 규정	1년 이상 2년 이하	1년, 연임
인천	1년	2차 연임가능	4.1.	선출일로부터 다음연도 3월 말까지	1년, 연임
광주	1년	2차 연임가능	4.1.	-	1년, 연임
대전	1년	2차 연임가능	위원회 규정	-	1년, 연임
울산	1년 또는 2년	1차 연임가능	4.1.	-	1년, 연임
세종	1년	연임	4.1.	-	1년, 연임
경기	1년	2차 연임가능	4.1.	1년 이내	1년, 연임
강원	2년	1차 연임가능	4.1.	-	1년, 연임
충북	2년	1차 연임가능	위원회 규정	-	1년, 연임
충남	1년	1차 연임가능	4.1.	-	1년, 연임
전북	2년	1차 연임가능	4.1.	-	1년, 연임
전남	1년	2차 연임가능	4.1.	-	임기만료일, 연임규정 없음
경북	1년 또는 2년	1차 연임가능	1.1, 3.1, 4.1, 9.1 중 규정	-	1년, 연임
경남	1년 또는 2년	1차 연임가능	4.1.	1년 이상 2년 6월 이내	1년, 연임
제주	1년	2차 연임가능	3월로 하되 규정으로 정함	-	1년, 연임

※ 보궐선거에 의해 선출된 위원의 임기 : 전임자 임기의 남은 기간

※ 시·도 조례에서 초등특수의 경우 2년 연임 규정을 두기도 함

▶ 학교운영위원회 위원의 자격상실(퇴직)

○ 학교운영위원회 위원으로 선출된 자가 「초·중등교육법」 제31조의3(결격사유) 제2항에 따라 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 당연히 퇴직한다.

학교의 장은 학교운영위원회 위원에 대하여 당연퇴직 사유가 '새로이 발생하였다고 볼 만한 상당한 사정'이 있는 경우 이를 확인하기 위하여 본인의 동의를 받아 관계기관의 장에게 필요한 자료를 요청할 수 있으며, 학교운영위원회 위원이 이에 동의하지 않는 경우 당연 퇴직한다. (「초·중등교육법」 제31조의3)

「초·중등교육법」 제31조의3 제2항 “상당한 사정”의 예시

- ▶ 학교운영위원회 위원 선출 당시 확정되지 않았던 형이 확정된 경우
- ▶ 학교운영위원회 위원 선출 후 임용되어 「국가공무원법」 제33조의 결격 사유에 해당하게 된 경우
- ▶ 학교운영위원회 위원이 관련 직무에서 중대한 징계를 받아 자격을 유지하기 어렵다고 판단되는 경우
- ▶ 학교운영위원회 위원 선출 이후 정신적 장애 등으로 인해 법원으로부터 피성년후견인 또는 피한정후견인으로 선고된 경우
- ▶ 학교운영위원회 위원 선출 당시 형이 확정되지는 않았으나, 사회적으로 물의를 일으켜 학교 공동체의 신뢰에 중대한 영향을 미치는 경우
- ▶ 학교운영위원회 위원 선출 당시 이미 결격사유가 있었으나, 허위 사실을 기재하거나 고의로 은폐한 사실이 선출 이후 밝혀진 경우

- 학교운영위원회 위원이 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리 이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선한 경우에는 운영위원회 의결로 그 자격을 상실하게 할 수 있다. (「초·중등교육법 시행령」 제59조 제8항)

「초·중등교육법 시행령」 제59조 제8항 “지위를 남용한 거래 금지”의 해석

▶ 제한의 대상

- 시행령은 위원 본인이 거래하는 것만이 아니라 다른 사람을 위하여 알선하는 행위도 금지하므로, 배우자, 부모, 자녀는 물론 제3자가 거래하는 것도 위원이 알선하는 경우에는 위 규정에 저촉될 수 있음

▶ 제한되는 거래의 범위

- 위원의 지위를 남용한 거래가 제한됨. 재산상 거래가 아니라고 해도 거래 결과 그 상대방이 재산상 이익이나 권리를 취득하는 경우도 해당되며, 물품·공사·용역 모두가 포함됨
- * 위원이 해당학교의 방과후학교 강사로 채용되는 것, 위원이 운영하는 식당에서 학교 비용으로 식사하는 것 등이 모두 해당될 수 있음

▶ 지위남용의 판단 기준 예시(안)

- 아래와 같은 예시(안)을 토대로 해당학교 학교운영위원회에서 구체적 사정을 고려하여 판단

① 위원이 수의계약 절차를 위반하여 계약한 경우

- * 수의계약 대상이 아니지만 수의계약 한 경우(수의계약 가능 금액을 초과하는 사업에 대해 금액을 나누어 수의계약 한 경우 등을 포함)

- * 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령·시행규칙」,

「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」, 시·도별 수의계약 지침 등을 위반한 경우

② 위원이 해당 학교에 먼저 사업을 제안한 경우

③ 다수의 공급계약 대상자가 있음에도 불구하고 특정인(위원 또는 위원이 알선한 자)과 계속적으로 거래한 경우

④ 위원과의 계약금액이 평균적 거래가격을 초과하는 경우

⑤ 위원의 개입으로 자유롭고 공정한 거래에 영향을 받을 가능성이 있는 경우

⑥ 특정 위원의 존재 또는 소개, 알선 때문에 거래 상대방이 특정인으로 정해진 경우 또는 거래 조건이나 진행 절차가 일반적인 경우보다 특정인에게 유리하게 체결, 진행된 경우

○ 그 밖에 학교운영위원회 위원이 **당연퇴직** 또는 **운영위원회 의결로 자격을 상실하는 사유는 시·도의 조례별로 상이하지만, 대부분 다음과 같은 규정을 두고 있다.**

구 분	위원별 자격상실 사유	공통 자격상실 사유
교원위원	▶ 당연퇴직 소속을 달리하는 경우	▶ 당연퇴직 - 회의소집 통지를 받고도 사전 연락 없이 3회 연속 회의에 불참하는 경우 - 위원이 사임하고자 사직서를 위원장에게 제출하는 경우 - 「국가공무원법」 제33조의 공무원 결격 사유가 있는 경우 - 다른 학교의 위원을 겸임할 경우 ▶ 운영위원회 의결로 퇴직 - 「초·중등교육법 시행령」 제59조제8항의 규정을 위반하여 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리, 이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선한 경우 - 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 위반사실이 있는 경우 ※ 선거 공고 시 반드시 자격요건에 대하여 공지하고 후보등록 시 확인
학부모위원	▶ 당연퇴직 자녀 학생이 졸업, 휴학, 전학 및 퇴학하는 경우 ▶ 운영위원회 의결로 퇴직 위원이 제출한 신상 자료에서 주요 내용에 허위 사실이 발견되는 경우	
지역위원	▶ 운영위원회 의결로 퇴직 위원이 제출한 신상 자료에서 주요 내용에 허위 사실이 발견되는 경우	

- ▶ 자녀학생의 졸업으로 인한 경우, 대부분의 시·도 조례는 졸업인 동시에 위원 자격이 상실되므로 해당 학년도 말까지 자격을 유지하는 경우가 많음
- ▶ 학교는 학교운영위원회 위원 선거 공고 시 반드시 자격요건에 대하여 공지하고, 후보 등록 시 확인

▶ 학교운영위원회 구성 절차 및 일정(예시)

학교운영위원회 규정 제·개정	2월말 까지	- 학생 수 기준 학교운영위원회 위원 정수 및 구성비 확인 - 필요시 학교운영위원회 심의(자문)를 통한 학교운영위원회 규정 개정 ※ 위원 결격사유 등 법령 개정사항을 반영하여 위원회규정 개정
↓		
학교운영위원회 구성계획 수립 및 선거홍보	2월 ~3월	- 학교운영위원회 구성계획 수립 - 가정통신문, 게시판, 학교홈페이지 등을 통한 선거 홍보
↓		
선출관리위원회 구성	3월 10일 이전	- 각 시·도의 조례 및 각급학교의 학교운영위원회 규정에 의거 선출관리위원회 구성 - 학부모위원, 교원위원 선출관리위원회 각각 구성
↓		
선거 공고 및 입후보	선관위 구성 후~ 3월 14일 이전	- 가정통신문, 게시판, 학교홈페이지 등을 통한 선거 공고 - 후보자 등록을 위한 충분한 기간 확보 - 선거인 명부 작성(보존용, 열람용, 투표용지 교부용)
↓		
학부모위원 및 교원위원 선출	3월 21일 까지	- 임기만료 10일 이전까지 선출 - 선출방법 (학부모위원) 학부모 전체회의에서 직접 선출 : 전체회의 개최 전까지 가정통신문 회신, 우편투표, 전자적 방법 등 각급 학교운영위원회 규정의 방법 및 절차에 따라 후보자에게 투표 가능 (교원위원) 교직원 전체회의에서 무기명 투표
↓		
지역위원선출	3월 31일 까지	- 임기만료 전일까지 선출 - 학부모위원 및 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명 투표로 선출
↓		
위원장 및 부위원장 선출	4월 15일 이내	- 임기 개시일부터 15일 이내 - 교원위원이 아닌 위원 중에서 무기명 투표로 선출
↓		
선거결과 홍보	전체 위원 선출 후	가정통신문, 게시판, 학교홈페이지 등을 통한 선거결과 홍보

➤ 위 내용은 임기 시작일이 4월 1일인 경우의 학교운영위원회 구성 절차 및 일정 예시이며, 구체적인 사항은 시·도 조례 또는 학교의 운영위원회 규정 등으로 정함

▶ 학부모위원의 선출

학부모위원은 학교 교육의 주요 구성원인 학부모의 의견을 학교운영위원회에 전달하고, 학교가 학생 중심의 민주적이고 신뢰받는 교육기관으로 운영되도록 노력하는 당해 학교 학부모의 대표자이다. 특히 학부모위원은 개별 자녀의 이익이나 특정 학부모 집단의 입장을 대변하는 것이 아니라, 전체 학부모의 의견을 폭넓게 수렴하여 학교 운영에 반영하고, 학교운영위원회에서 결정된 사항을 다른 학부모들과 효과적으로 공유하고 소통하는 연결고리의 위치에 있다.

따라서 학부모위원에게는 자녀 교육에 대한 관심과 참여 의지는 물론이고, 학교 전체의 운영 방향을 이해할 수 있는 통찰력과 학부모 전체의 의견을 균형 있게 조율할 수 있는 소통력과 공공성 등의 자질이 요구된다.

○ 선출방법

학부모 중에서 민주적 대의절차에 따라 학부모 전체회의에서 직접 선출한다.

학부모 전체회의에 직접 참석할 수 없는 학부모는 학부모 전체회의 개최 전까지 가정통신문에 대한 회신, 우편투표, 전자적 방법(「전자문서 및 전자거래 기본법」에 따른 정보처리시스템을 사용하거나 그 밖에 정보통신 기술을 이용하는 방법을 말한다)에 의한 투표 등 해당 학교운영위원회 규정으로 정하는 방법 및 절차에 따라 후보자에게 투표할 수 있다. 이 경우 가정통신문, 우편투표, 전자적 방법에 의한 투표는 사전투표의 일환으로, 학부모 전체회의를 생략할 수는 없다.

다만, 학교의 규모·시설 등 객관적인 부득이한 사유로 인하여 직접선출이 곤란할 경우 학급별 대표로 구성된 학부모 대표회의에서 선출할 수 있다. 이러한 경우 당해 학교에서는 학교운영위원회 규정으로 그 사유와 선출 방법을 명시적으로 정해야 한다.

➔ 단서조항은 엄격하게 적용하여야 하며, 학부모의 참여율이 저조하다는 이유로 간접선출 방법을 활용할 수는 없다.

또한, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조의1호에 따른 재난이나 그 밖의 불가피한 사유로 학부모 전체회의, 학부모 대표회의를 개최하기 어려운 경우에는 가정통신문 회신, 우편투표, 전자적 방법에 따른 방법 및 절차에 따라 학부모위원을 선출할 수 있다.

- ▶ 그 밖의 불가피한 사유: 재난상황에 준하는 경우로 학부모 전체회의를 개최할 수 없는 상황이 객관적으로 명백한 경우이며, 직접투표를 회피할 목적으로 활용하는 것은 부적절함

✓ “그 밖의 불가피한 사유”의 예시



전염병 확산 우려 또는
방역 단계 격상



건물 안전진단 결과에 따른
출입 제한



산간벽지 소규모 학교의
지역적 한계

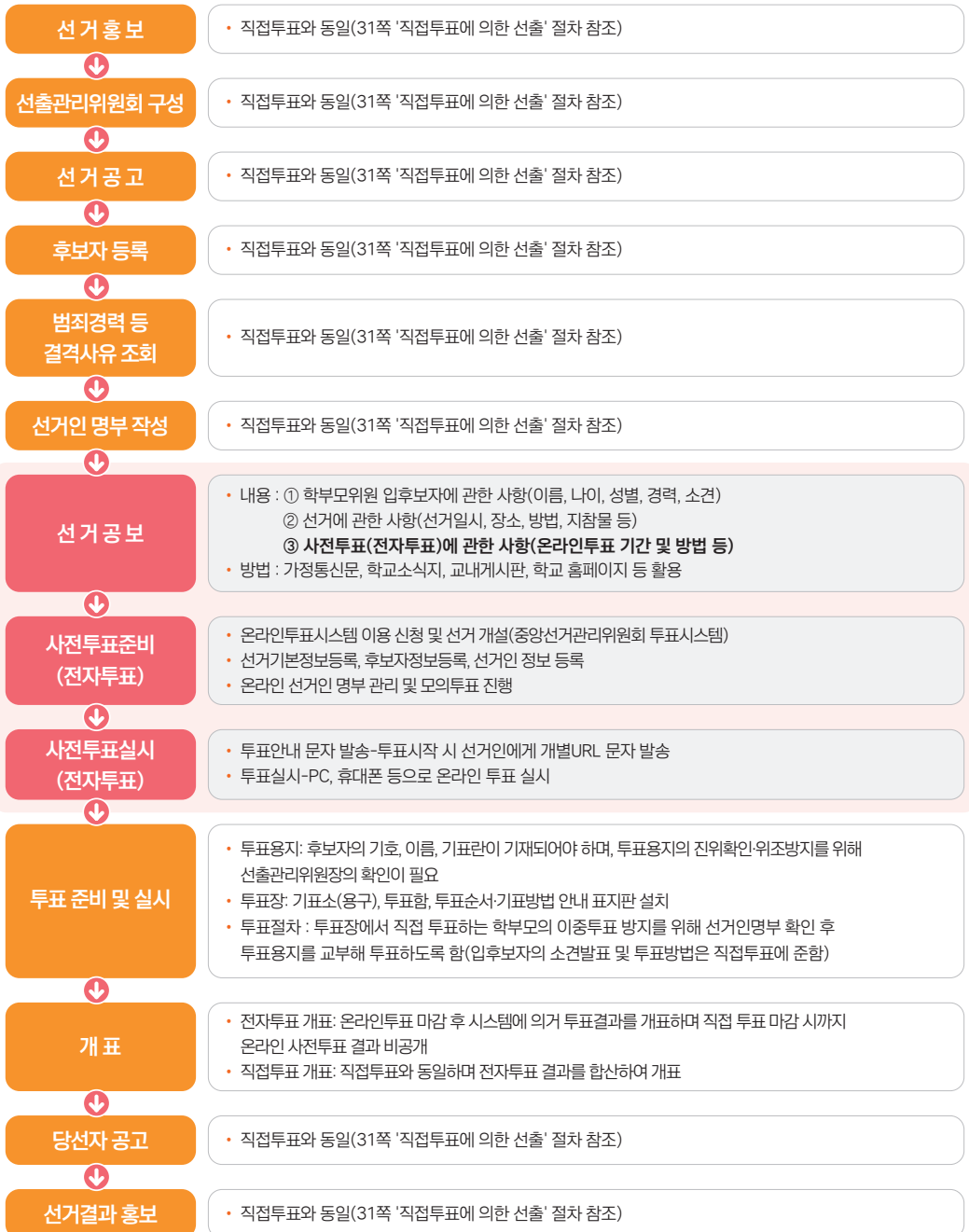
○ 선출 절차

① 직접투표에 의한 선출

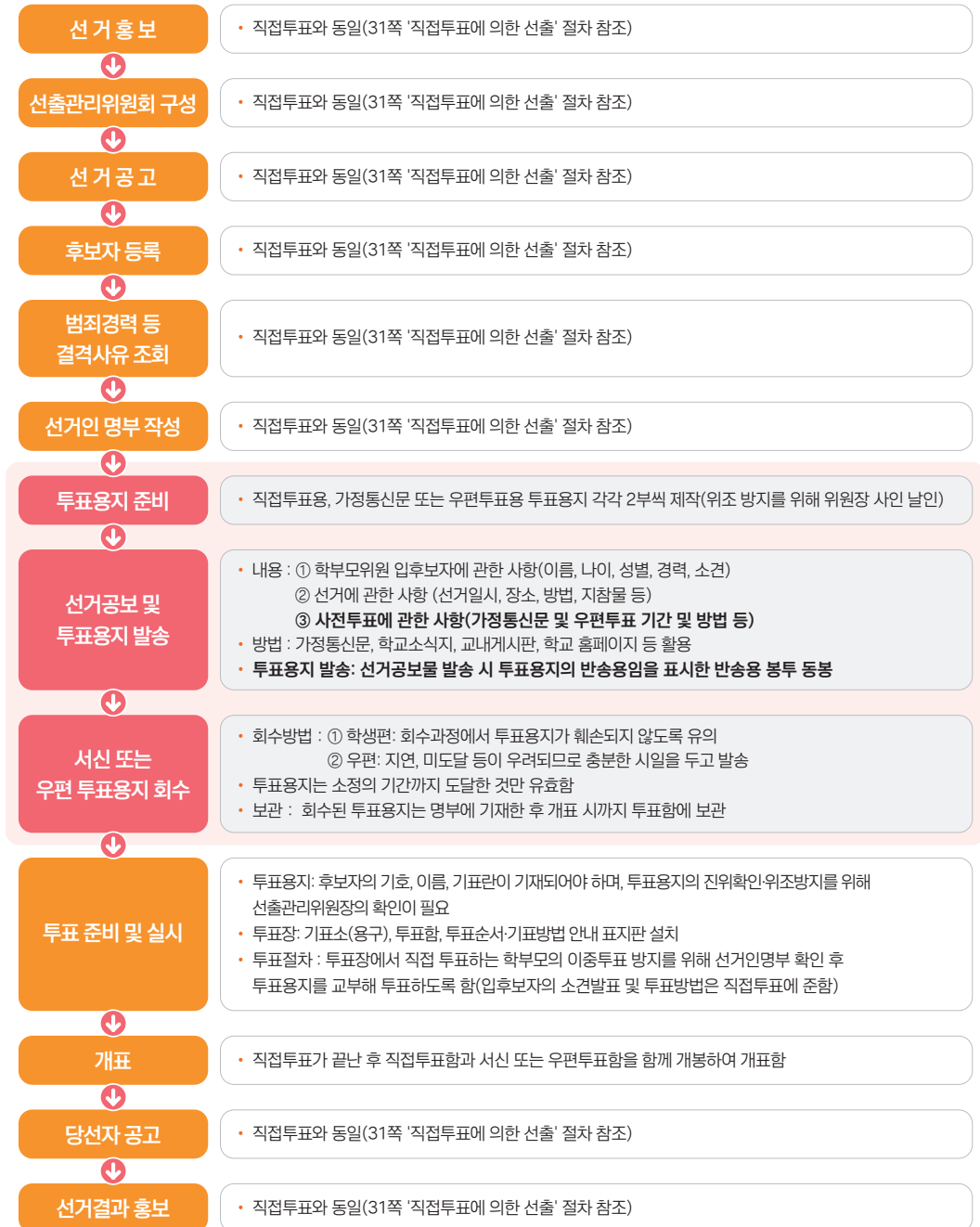


② 직접투표와 사전투표(전자투표)로 선출하는 경우(「초·중등교육법 시행령」 제59조제2항)

직접투표에 참여할 수 없는 학부모를 위해 학부모 전체회의 개최 전까지 전자투표를 사전에 실시하고 학부모 전체회의에서 직접투표를 실시하는 방법이다.



② 직접투표와 사전투표(가정통신문 또는 우편투표)로 선출하는 경우(「초·중등교육법 시행령」 제59조제2항) 학부모 전체회의에 참석할 수 없는 학부모를 위해 학부모 전체회의 개최 전까지 가정통신문 또는 우편투표를 사전에 실시하고 학부모 전체회의에서 직접투표를 실시하는 방법이다.



③ 학급별 대표로 구성된 학부모대표회의에서 선출하는 경우(「초·중등교육법 시행령」 제59조제3항)

학교의 규모·시설 등 객관적인 부득이한 사유로 인하여 학부모 전체회의에서 선출하기 곤란한 사유가 있는 경우에는 학급별 대표로 구성된 학부모대표회의에서 선출할 수 있다. 이 경우 당해 학교에서는 학교운영위원회 규정으로 그 사유와 선출방법을 명시적으로 정해야 한다.

학급단위의 학부모회의에서 학급별 대표를 선출한 후, 이들로 구성된 학부모대표회의에서 학부모위원을 선출하는 유형이다.

학급별 대표 선출

• 학부모회 개최 → 대의원 후보자 등록 → 투표 실시 → 학급별 대표 선출



선거 홍보

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



선출관리위원회 구성

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



선거 공고

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



후보자 등록

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



범죄경력 등 결격사유 조회

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



선거인 명부 작성

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



선거 공보

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



투표용지 및 투표장 준비

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



투표 실시

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



개표

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



당선자 공고

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



선거결과 홍보

• 직접투표와 동일(31쪽 '직접투표에 의한 선출' 절차 참조)



교원위원의 선출

교원위원은 교직원의 요구를 수렴하여 학교운영위원회에 전달하고, 학교가 투명하고 민주적으로 운영되도록 노력하는 당해 학교 교원의 대표자이다.

특히 교원위원은 개인이나 집단이익의 대변자로서가 아니라 학교의 발전을 위해 교직원 전체의 의견을 수렴하여 학교운영에 반영하고, 또한 학교운영위원회에서 결정된 사항을 교직원들에게 효과적으로 전달하는 연결고리의 위치에 있다.

따라서 교원위원에게는 교육에 관한 전문지식뿐만 아니라 학교 운영 전체를 바라볼 수 있는 안목과 균형 감각 등의 자질이 요구된다.

○ 선출방법

학교의 장은 운영위원회의 당연직 교원위원이 된다.

[국·공립학교]

당연직 교원위원(교장)을 제외한 교원위원은 교직원 전체회의에서 무기명 투표로 선출한다.

[사립학교]

학교장을 제외한 교원위원은 정관이 정한 절차에 따라 교직원 전체회의에서 추천한 자 중에서 학교장이 위촉한다.

선출절차는 국·공립학교를 참고하고, 교직원 전체회의에서의 추천은 적절한 범위를 넘지 않도록 하여 교원의 대표성이 보장되도록 하여야 할 것이다.

○ 선출 절차(국·공립학교)

선거홍보

- 내용 : ① 학교운영위원회의 설치 목적, 구성, 기능
② 선거일정 및 선거절차
③ 후보등록에 관한 사항, 당선자 결정 방법
④ 학교운영위원회 규정 및 선거에 대한 세칙
- 방법 : 교직원 전체회의를 통한 안내, 교무실이나 학교 내 게시판 등에 게시

선출관리위원회
구성

- 기능 : 공정한 선거관리를 통해 학교운영위원의 대표성을 확보하고자 한시적으로 구성되는 기구이며 선거일정 관리 및 선거사무를 총괄함
- 근거 : 각급 학교의 학교운영위원회 규정
- 구성 : 학교운영위원으로 입후보하지 않는 학부모 및 교직원으로 구성



선거공고

- 내용 : ① 선거일시, 장소, 선출인원, 선출방법에 관한 사항
② 자격 및 후보등록에 관한 사항
③ 등록기간·장소, 입후보등록서, 선거인명부 열람에 관한 사항
- 방법 : 교무실이나 학교게시판, 학교 홈페이지 등 활용



후보자등록

- 등록 및 사퇴 : 교원위원으로 입후보하고자 하는 자는 입후보등록서 1통을 작성하여 선출관리위원회에 등록하며 선거전까지 사퇴할 수 있음



선거인명부 작성

- 작성 : 보존용, 열람용, 투표용지 수령용 3부
- 관리 : 일정한 장소에 비치하여 자유로운 열람이 가능하도록 함



선거공보

- 내용 : ① 교원위원 입후보자에 관한 사항(이름, 나이, 성별, 경력 및 소견)
② 선거에 관한 사항(선거일시, 장소, 방법, 지참물 등)
- 방법 : 교무실이나 학교내 게시판, 학교 홈페이지 등 활용



투표 실시

- 소견발표 : 선거당일 투표하기 전에 입후보자가 소견발표
- 투표 및 당선자 확정 : 학교운영위원회 규정이 정하는 바에 따라 투표를 실시한 후 당선자 결정



당선자 공고

- 공고 : 선출관리위원회 선거록에 개표 결과를 기록하고 당선 사실을 공고

▶ 지역위원의 선출

지역위원은 학교가 지역사회의 다양한 요구에 부응할 수 있도록 지역사회의 교육적 수요와 정보를 학교에 전달하고, 학교 교육목표의 성취를 위해 다른 위원들과 함께 노력하며, 나아가 학교와 지역을 연계하는 위치에 있다. 따라서 지역위원을 선출할 때에는 학교에 대한 관심과 이해뿐만 아니라 지역사회에 대한 식견도 고려해야 한다. 예산·회계·감사법률 등 전문가, 지역을 근거지로 하는 사업자, 당해 학교 졸업생 등 학교운영에 이바지하고자 하는 다양한 사람이 참여할 수 있도록 해야 하며, 단순히 학부모 또는 학교장과 친분이 있는 자를 선출하는 것은 바람직하지 않다.

○ 선출방법

지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명투표로 선출한다. 관할 교육지원청은 지역사회에 대한 식견과 교육이해도가 높은 사람이 지역위원으로 추천될 수 있도록 지역위원 후보자 인재풀(pool)을 구성·안내하는 등 지역위원 선출을 지원할 수 있다.

○ 선출절차



▶ 위원장 및 부위원장 선출

위원장과 부위원장은 교원위원이 아닌 위원(학부모위원 또는 지역위원)중에서 무기명투표로 선출해야 하며, 구체적 선출 절차는 각 사·도의 조례에서 정하고 있으나 대부분 다음과 같다.

○ 선출방법

학부모위원 또는 지역위원 중에서 무기명투표로 선출하되 재적위원 과반수의 득표로 당선되며 득표자가 없을 경우에는 2차 투표를 실시하여 최고득표자를 당선자로 한다. 이 경우 최고득표자가 2명 이상인 때에는 연장자를 당선자로 한다.

○ 선출절차



✓ 잘못된 위원 선출 사례

선거홍보 및 선출절차에 흠이 있는 경우

▶ 선거홍보 관련

일반 학부모에게 위원선출에 대한 통지 자체를 하지 않거나, 통지를 하더라도 고의적으로 위원선출에 관한 상세한 안내를 하지 않는 등 형식적인 홍보를 하는 경우

▶ 결격사유 관련

위원 후보자가 사기죄 등 경제사범으로 금고 이상의 형을 선고받았던 사실이 있었음에도 불구하고, 후보 등록 시 관련 경력을 고지하지 않고, 학교 측도 자체 확인을 하지 않고 선거를 실시한 경우

위원 수를 자의적으로 조정하는 경우

▶ 구성비율

「초·중등교육법 시행령」에 정해진 학교운영위원회 위원의 구성비율에 따라 위원의 수를 정하지 않고 학교에서 임의로 교원위원의 수는 늘리고 지역위원의 수는 줄이는 등의 방법으로 학교운영위원회를 구성하는 경우

※ 100명 미만의 소규모학교의 경우 위원의 구성비율을 국립학교의 경우에는 학칙으로, 공립학교의 경우에는 사·도의 조례로, 사립학교의 경우에는 정관으로 정함(「초·중등교육법 시행령」 제58조제4항)

규정에 근거 없이 위원의 자격에 제한을 두는 경우

▶ 교원위원

교직원 전체회의에서 민주적 절차에 따라 정한 합리적 기준에 의한 것이 아니라 특정교사의 교원위원 피선거권을 제한하거나, 위원 자격에 성별, 연령별, 경력별 제한을 두는 경우

▶ 학부모위원

학교 내 임의단체 구성원인 학부모만이 학교운영위원회 위원으로 입후보할 수 있게 하거나 임의단체의 회장을 당연직 학부모위원으로 하는 내용을 학교운영위원회 규정으로 정하는 경우

3 학교운영위원회 권한과 의무

학교운영위원회 위원의 권한

○ 학교운영 참여권

학교운영위원회 위원은 학교운영위원회를 통하여 학교의 운영에 참여할 권리가 있다.

학교운영위원회 위원들은 자신이 대표하는 학부모, 교직원, 지역사회의 다양한 요구를 수렴하여 학교운영 위원회에 제안하고 건의할 수 있다. 학교운영위원회 위원들의 참여는 개인적 지위에서가 아니라 각 분야의 대표 라는 공적(公的) 지위에 근거한 것이므로 반드시 학교운영위원회를 통하여 이루어져야 한다.

○ 중요사항 심의·자문권

학교운영위원회 위원들은 「초·중등교육법」 제32조에서 정한 학교운영에 관한 중요사항을 심의·자문할 권한이 있다.

학교운영위원회 위원들은 학교운영위원회에 상정된 안건에 대한 질의, 토론 및 표결 과정을 통해 학교운영을 민주화하고 학교 실정에 맞는 다양한 교육을 실시할 수 있도록 하는 학교운영위원회의 본래의 취지를 실현할 수 있다.

○ 학교발전기금 관련 의결권

학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항을 심의·의결한다. 학교발전기금의 조성·운용 계획을 수립하고, 이를 변경하고자 하는 경우에도 심의를 거쳐야 한다.

○ 보고 요구권

학교장이 학교운영위원회의 심의결과와 다르게 시행하고자 할 때, 그리고 학교운영에 중대한 차질이 예상 되거나 천재지변 등 불가항력적인 사유로 심의·자문을 거치지 아니하고 시행한 경우에는 관련사항과 그 사유를 지체 없이 학교운영위원회와 관할청에 서면으로 보고하여야 한다.

학교장은 학교운영위원회 심의결과를 시행하지 아니하는 경우, 심의를 거쳐야 할 사항을 심의를 거치지 아니하고 시행한 경우, 또는 심의결과와 다르게 시행한 때에도 관련사항과 그 사유를 지체 없이 운영위원회와 관할청에 서면으로 보고하여야 한다.



학교운영위원회 위원의 의무

○ 회의 참여의 의무

학교운영위원회 위원은 학교운영위원회 회의에 성실히 참여하여야 한다.

○ 지위남용 금지의 의무

학교운영위원회 위원이 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리·이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선한 경우에는 운영위원회 의결로 그 자격을 상실하게 할 수 있다.

학교운영위원회 위원의 자세

- ▶ 학교운영위원회 위원은 학교발전을 위한 동반자 의식과 책임감을 가지고 학교교육에 대한 애정과 이해로 적극적 참여와 봉사하는 자세를 지녀야 한다.
- ▶ 학교운영위원회 위원은 학교구성원의 의견을 적극적으로 수렴하여야 한다.
 - 학부모위원 : 일반 학부모들의 의견과 학부모회에서 논의되는 내용
 - 교원위원 : 학생과 교직원들이 바라는 학교운영개선방안
 - 지역위원 : 지역사회 인사들과 주민들의 학교교육에 대한 요구사항
- ▶ 학부모위원, 지역위원, 그리고 교원위원 각자는 민주적 의사결정을 위해 상호 이해하고, 학교운영위원회 제반 규정을 준수하여 학교 발전을 위해 노력해야 한다.
- ▶ 지방자치단체 및 지역사회와 협력체계를 구축하여 원활한 학교교육활동이 이루어질 수 있도록 지원해야 한다.
- ▶ 학교운영위원회 위원은 학교운영위원회의 심의(자문) 사항 및 운영전반에 대한 전문성 신장을 위한 지속적인 노력을 기울이고, 학교 구성원의 다양한 의견을 종합하여 신중한 의사결정을 내려야 한다.



학교운영위원회 위원의 제척·기피·회피

학교운영위원회 위원은 심의의 공정성을 기하기 위해 직접 이해관계가 있는 안건의 심의에는 참여할 수 없으며, 위원은 본인 또는 관계인의 요청에 의해 심의에서 제외될 수 있다. (「초·중등교육법 시행령」 제59조의5)

○ 위원의 제척(除斥)

학교운영위원회 위원이 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척된다.

- ① 학교운영위원회 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)이거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
- ② 학교운영위원회 위원이 해당 안건의 당사자와 친족인 경우
- ③ 학교운영위원회 위원이 해당 사건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
- ④ 학교운영위원회 위원이나 운영위원회 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 사건 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

○ 위원의 기피(忌避)

해당 안건의 당사자는 학교운영위원회 위원에게 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 학교운영위원회에 기피 신청을 할 수 있다.

학교운영위원회는 의결로 해당 운영위원회 위원의 기피 여부를 결정하며, 기피 신청의 대상인 학교운영위원회 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

○ 위원의 회피(回避)

학교운영위원회 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 한다.

▶ 학교운영위원회 위원이 먼저 해야 할 일

○ 학교운영위원회 이해하기

학부모온누리(www.parents.go.kr)의 학교운영위원회 관련 온라인 강좌 수강, 시·도교육청의 학교운영위원회 위원 연수 참여 등을 통해 학교운영위원회의 역할, 구성·운영, 심의사항 등에 대해 정확히 이해한다.

※ 학부모온누리(www.parents.go.kr)-교육은-교육참여&정책-‘함께하는 학교운영위원회’

○ 학교 구석구석 돌아보기

학교운영위원회 위원에 당선되고 가장 먼저 해야 할 일은 학교 시설 등 구석구석을 돌아보는 일이다. 교실, 특별교실, 화장실, 탈의실 등 학생들이 학교생활을 하는 데 불편한 점은 없는지 살펴보는 것이 좋다.

○ 학생들과 만나 대화 나누기

틈나는 대로 학생들과 만나 대화해보자. 아이들의 고민이 무엇인지, 학교에 대한 요구는 무엇인지, 학습 환경 개선을 위해 시급히 해야 할 일이 무엇인지 대화를 통해 확인해 보자. 바로 학교운영위원회의 주요 안건이 될 수 있다.

○ 학교운영위원회 위원끼리 미리 만나보기

당선된 후 정식회의 이전에 학부모위원과 지역위원에게 연락을 해서 간담회를 가져보는 것도 좋을 것이다. 학교에 대한 정보도 서로 교환하고, 앞으로의 학교 발전 방향을 이야기할 수도 있다.

○ 학교운영위원회 규정과 관련 법령 알아보기

학교운영위원회의 구성과 운영에 대해서는 「초·중등교육법」, 「초·중등교육법 시행령」, 시·도의 조례, 정관(사립 학교) 및 학교별로 학교운영위원회 규정이 있다. 이런 법령이나 규정을 잘 알고 있어야 민주적인 운영이 가능하다.

○ 학교의 학칙·규정 알아보기

학교운영위원회 활동을 하면서 학교의 학칙과 규칙에 대해서 모른다면 잘못된 결정을 할 수도 있다. 또 고쳐야 할 내용이 있을 수도 있으니 미리 학칙이나 규정을 알아보는 것이 좋다.

○ 학교 교육계획서와 월별 안건 챙기기

학교의 교육계획서를 보면 시기마다 어떤 행사나 교육활동들이 있는지 알 수 있다. 교육계획서를 꼼꼼히 보면서 월별로 어떤 안건을 심의하여야 하는지, 어떤 제안을 해야 하는지 챙겨본다.

○ 학교발전 계획서 만들기

학교운영위원회 활동이 계획적이라면 우리 학교가 어떤 방향으로 변화되어야 하는지에 대한 전체 계획이 필요하다. 학교발전 계획서를 학교별로 작성해 보자. 학부모들과 함께 논의하면 더 좋은 생각이 떠오를 수 있다.

○ 다른 학교의 학교운영위원회 위원 만나기

학교운영위원회 활동을 하다 보면 학교만의 문제가 아닌 지역의 교육문제를 만나게 된다. 한 학교에서 해결하기 어려운 문제는 지역의 학교운영위원회 위원들과 함께 힘을 모아야 할 때가 있다. 다른 학교의 위원들과 정기적인 간담회를 갖고 이를 발전시켜 지역 학교운영위원회 위원 협의회를 만들어 참여해보자.

○ 도움 받을 곳 알아보기

학교운영위원회 위원으로 활동하다 보면 여러 가지 상황에 처하게 된다. 미리 소속교육청의 상담전화와 홈페이지 등을 알아놓는 것도 큰 도움이 된다.

○ 교육에 대해서 공부하기

최근 교육계의 동향, 청소년 문제, 교육정책의 변화, 학생들의 관심사 등에 대해서 기초적인 지식이 필요하다. 방과 후 교육활동만 하더라도 여러 의견이 있을 수 있다. 이럴 때 올바른 판단을 하기 위해서는 꾸준한 관심을 가지고 살펴보아야 할 것이다.



2025
학교운영위원회
길잡이



학교운영위원회 기능 및 회의 운영

1. 학교운영위원회 기능	48
2. 회의 진행의 원칙·종류·용어	50
3. 안건 제안과 회의 준비	55
4. 회의 진행 절차	61

III. 학교운영위원회 기능 및 회의 운영

1 학교운영위원회 기능

▶ 학교운영위원회 심의 사항

학교운영위원회는 학교의 연간 계획에 따라 「초·중등교육법」 제32조에 규정된 기능 및 「학교안전법」 등 개별 법령에 규정된 사항, 기타 학교운영위원회 운영 등에 필요한 사항을 심의한다. 이에 더하여 동법 시행령 제60조의2에 따라 소위원회를 둘 수 있으며, 제59조의4에 따라 일부 심의사항에 대하여는 학부모 또는 학생 대표의 의견도 수렴할 수 있다.

연번	「초·중등교육법」 제32조 등	관련 법령 등 참고
1	학교헌장과 학칙의 제정 또는 개정	「초·중등교육법」 제8조, 시행령 제9조 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 제16조 - 사립학교-자문사항 - 국·공립학교-학부모 및 학생 대표 의견수렴
2	학교의 예산안과 결산	「초·중등교육법」 제30조의2, 제30조의3 「사학기관 재무·회계규칙」 제12조, 제16조
3	학교교육과정의 운영방법	「초·중등교육법」 제23조
4	교과용 도서와 교육 자료의 선정	「초·중등교육법」 제29조, 제29조의2 「교과용도서에 관한 규정」 제3조
5	교복·체육복·출입앨범 등 학부모 경비 부담 사항	국·공립학교-학부모 의견수렴 사항
6	정규학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동	국·공립학교-학부모 및 학생 대표 의견수렴
7	「교육공무원법」 제29조의3제8항에 따른 공모 교장의 공모 방법, 임용, 평가 등	사립학교-심의 제외 사항
8	「교육공무원법」 제31조제2항에 따른 초빙교사의 추천	
9	학교운영지원비의 조성·운용 및 사용	「초·중등교육법」 제10조, 제10조의2, 제30조의2 - 국·공립학교-학부모 의견수렴
10	학교급식	「학교급식법」 제15조 - 국·공립학교-학부모 및 학생 대표 의견수렴
11	대학입학 특별전형 중 학교장 추천	「고등교육법」 제34조, 시행령 제34조
12	학교운동부의 구성·운영	「학교체육진흥법」 제11조
13	학교운영에 대한 제안 및 건의 사항	(예) 학부모의 학교참여 지원, 학생 복지, 지역사회 관련 등
14	그 밖에 대통령령이나 시·도의 조례로 정하는 사항	「초·중등교육법 시행령」 제41조(교원의자격), 제42조(산학겸임교사등), 제45조(수업일수), 제47조(휴업일 등), 제57조의2(학생의 안전 대책 등) 등
15	학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항	「초·중등교육법」 제33조, 시행령 제64조 - 심의·의결 사항
16	기타	「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제4조(학교안전사고 예방계획) 「학교도서관법」 제6조제4항 학교운영위원회와 협의 의무

▶ 학교운영위원회 연간 활동 계획(예시)

상반기		하반기	
월	활동계획	월	활동계획
1	• 학교운영위원회 연간 운영계획안 수립 • 학교급식 운영 계획안 심의 • 학교생활기록부 기록사항 협의 • 기타 각종규정 정비(포상 등)	7	• 교장 초빙에 관한 사항 심의(사립 제외) • 추가경정예산안 심의
2	• 운영위원회 규정정비(학생 수 변동에 따른 위원정수, 학부모위원 선출 방법 등) • 학교운영위원회 구성계획 수립 • 교육과정 운영 계획안 심의 • 학교(안전)계획 심의 • 학교회계 예산안 심의 • 학교운영지원비 조성·운용 및 사용에 관한 사항 심의 • 수학여행, 학생수련계획에 대한 사전계획 수립 • 체육복 선정 및 앨범 제작안 심의(신설학교)	8	• 가을 체육대회 운영계획안 심의 • 학교예술제 계획안 심의 • 2학기 주요 교육사업 협의
3	• 학교헌장 및 학칙 제·개정 심의(사립: 법인 요청 시) • 홍보활동(운영경과 및 실적, 운영위원회 기능 등) • 1학기 주요 교육사업 협의 • 학교회계 결산안 심의(학교실정에 따라 4월에 심의 가능) • 봉사활동, 클럽활동 운영계획안 심의 • 학교운동부 구성·운영 계획안 심의	9	• 각종 교육자료 선정안 심의 • (추계)현장학습 계획안 심의 • 교복 구매 계획(익년도 하복)
4	• 학교운영위원회 활동사항보고서 작성 및 홍보 • 학교발전기금 조성 계획 수립 • 수학여행계획안 심의 • 자매학교 교류 계획안 심의 • 교복 구매 계획(익년도 동복) 및 체육복 선정안 심의(하복) • 앨범제작안 심의 • (춘계)현장학습 및 수련회계획안 심의 • 추가경정예산안 심의 ※ 위원 연수 실시 - 학교운영위원회 전반기 사항	10	• 체육복 선정안 심의(익년도) • 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항 심의
5	• 학교발전기금 결산 및 집행결과 보고 • 대입 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항 심의 • 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항 심의 • 2학기 교과용 도서 및 교육자료의 선정안 심의 ※ 위원 연수 실시 - 교육과정 운영에 관한 사항	11	• 추가경정예산안 심의 • 대입 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항 심의
6	• 학교 헌안 사업 협의 • 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항 심의 • 하계방학 중 교육과정 운영계획안 심의(체험학습, 청소년단체활동, 운동부 훈련 계획 등 포함)	12	• 동계방학 중 교육과정 운영계획안 심의 • 교원 초빙에 관한 사항 심의(사립 제외) • 익년도 교과용 도서 및 교육자료의 선정안 심의 • 방과후학교 연간운영계획 심의 ※ 운영위원 연수 실시 - 예산의 편성 및 심의 관한 사항

2 회의 진행의 원칙·종류·용어

회의 분류

회의는 회의가 열리는 시기나 위원 구성, 또는 개최되는 방식 등에 따라 여러 유형으로 나눌 수 있으나, 일반적으로는 시기와 위원 구성을 기준으로 구분된다.

[시기에 의한 분류]

- ▶ 정기회 : 학교운영위원회에서 규정으로 정해진 일정에 따라 열리는 회의로, 일반적으로 연 1회 개최된다.
- ▶ 임시회 : 필요에 따라 수시로 개최되는 회의로, 학교장 또는 시·도의 조례에서 정한 일정 비율 이상의 위원이 요구할 경우 소집된다.

[회의의 형태에 의한 분류]

- ▶ 본회의 : 전체 위원이 참석하는 회의로, 임원 선출, 안건 심의 및 자문, 규정 개정 등 주요 안건을 처리하는 회의이다.
- ▶ 소위원회 : 전문적이고 심도 있는 논의가 필요할 경우, 학교운영위원회 산하에 소위원회를 구성하여 관련 사안을 검토하며, 소위원회에서 논의된 내용을 바탕으로 본회의가 진행된다.

※ 국·공립학교에 두는 운영위원회에 학교급식소위원회를 두며, 그 밖에 필요한 경우 예·결산소위원회 등 분야별 소위원회를 둘 수 있다. (「초·중등교육법 시행령」 제60조의2)

회의진행의 원칙

회의에는 반드시 지켜야 할 몇 가지 기본 원칙이 있으며, 이러한 원칙이 충실히 준수될 때 비로소 민주적이고 합리적인 회의가 이루어졌다고 할 수 있다. 회의 진행 시 준수해야 할 원칙으로는 다음과 같은 것들이 있다.

○ 발언자유의 원칙

발언자는 타 위원의 방해나 개입 없이 자신의 발언을 마칠 권리를 보장받는다. 발언권의 평등을 위해 발언 횟수, 시간, 내용 등에 제한을 둘 수 있다.

위원장은 의사진행을 방해하는 발언자에 대해 발언을 제지하거나 퇴장 조치를 취할 수 있으며, 회의 질서유지가 어려운 경우에는 폐회나 정회를 선포할 수 있다. 속개되는 회의에서는 중단되었던 위원의 발언을 우선하여 이어가도록 한다.

○ 다수결의 원칙

모든 안건은 다수결의 원칙에 따라 결정되어야 한다. 단, 다수의 의견이라 하더라도 수적 우세만으로 소수의 의견을 무시하거나 설득 없이 강행해서는 안 된다.

반대로, 소수 의견을 가진 위원은 다수결로 결정된 사항을 전체의 결정으로 받아들이고 따라야 한다.

가부동수인 경우에는 부결로 간주하는 것이 원칙이나, 학교운영위원회 규정에 다른 규정이 있을 경우 해당 규정을 따른다.

의사결정은 기본적으로 다수결에 따르되, 사·도 조례나 학교 규정에 명시된 예외사항이 있을 경우 그에 따른다.

○ 일사부재의 원칙

한 번 부결된 안건은 같은 회기 내에서 다시 심의하지 않는다. 이 원칙은 회의를 능률적으로 운영하고, 일부 위원이 동일 안건을 반복 상정함으로써 의사진행을 방해하는 행위를 방지하기 위한 것이다. 이미 부결된 안건이 다시 상정되어 다른 결정이 내려질 경우, 회의의 심의 및 자문에 대한 신뢰가 떨어질 수 있다.

○ 정족수의 원칙

정족수는 회의의 개최나 의사결정의 효력을 위해 필요한 위원의 수를 의미한다. 정족수는 의사정족수와 의결정족수로 나뉜다. 의사정족수는 회의를 개최하고 진행할 수 있는 최소한의 인원으로, 일반적으로는 재적위원 과반수이다.

의결정족수는 안건을 의결하기 위해 필요한 인원으로, 다음과 같이 구분된다.

- ▶ 일반의결정족수 : 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결된다.
- ▶ 특별의결정족수 : 보다 신중한 처리가 요구되는 사안에 적용되며, 일반의결정족수보다 높은 출석 및 찬성 기준이 필요하다.

○ 회의공개 원칙(사전 안내 및 참관 기회 제공)

민주적인 회의는 특별한 사유가 없는 한 공개를 원칙으로 하며, 여기에는 회의의 진행뿐만 아니라 사전 안내도 포함된다.

회의 개최 시 가정통신문, 학교 게시판 등을 통해 개최 일자와 안건을 일반 학부모와 교직원에게 사전에 안내하고, 이들이 회의를 참관할 수 있도록 하여야 한다.

특히, 「초·중등교육법 시행령」 제59조의4(의견 수렴 등)에 따라 학칙, 학부모경비부담사항, 학교급식 등에 관한 사항은 미리 학부모의 의견을 수렴해야 한다. 또한, 학생 대표도 필요한 경우 회의에 참석하여 의견을 들을 수 있도록 해야 한다.

방청객은 위원장의 허가 없이는 발언할 수 없으며, 위원장은 회의 질서를 위해 필요한 경우 방청객의 퇴장을 명할 수 있다.

○ 회기 계속의 원칙

회기는 집회부터 폐회까지의 기간을 의미하며, 한 회기 내에 처리되지 못한 안건은 다음 회기로 이월하여 심의·의결한다. 단, 위원의 임기가 만료된 경우에는 그 회기에서 처리되지 못한 안건을 다음 회기로 넘길 수 없다.

○ 1일 1차 회의 원칙

회의는 하루에 1차만 개최할 수 있으며, 회의가 오후 12시를 넘겨 계속되어야 할 경우에는 차수를 변경하여 다시 회의를 진행한다. 다만, 당일 유회(회의 중단) 또는 산회(회의 종료)가 선포된 경우에는 같은 날 다시 회의를 열 수 없다.

회의 용어

회의 용어	설명
의 제	회의 당일에 논의하기 위해 의사일정에 상정된 심의 또는 자문의 대상이 되는 안건의 제목을 말한다.
안 건	의사일정에 상정되었는지 여부와 관계없이 회의에서 논의의 대상이 되는 모든 사안을 말한다.
의 안	여러 안건 가운데에서 일정한 형식적 요건을 갖춘 것으로, 수정안의 제출이 가능한 사안을 말한다.
의사일정	- 회의 개시 일시와 안건의 순서 등 회의 진행 상황을 기재한 예정서를 말한다. 의사일정을 미리 작성하여 위원들에게 배부함으로써, 회의 당일에 혼란 없이 정해진 순서에 따라 효율적으로 회의를 진행할 수 있다. - 본회의의 의사일정은 위원장이 작성한다. 단, 소위원회의 경우에는 해당 소위원회의 위원장이 간사와 협의하여 의사일정을 정한다.
동의 (同意)	- 동의(同意): 의안이나 발언에 대해 찬성의 뜻을 표시하는 것을 말하며, 구두 또는 서면으로 표현할 수 있다. - 위원이 “○○○의 의견에 동의합니다.”라고 말할 경우, 이는 해당 의견이나 제안에 찬성한다는 의사를 밝히는 것으로, ‘동의’라는 용어는 이러한 의미로 사용된다.
동의 (動議)	- 동의(動議): 회의에서 안건을 제안하거나 제출하는 것을 말한다. 예를 들어 “○○○에 대해 동의합니다.”라고 하면, 의장은 “이에 재청 있습니까?”라고 하여 해당 안건의 상정 여부를 회의에 묻게 된다. - 변안동의: 이미 의결된 안건의 내용을 반복하고 다시 심의의결하기 위해 발의하는 동의이다. - 수정동의: 제안된 안건의 일부를 수정하여 심의하고자 할 때 제출하는 동의이다. [동의(動議)의 발의 방법] - 구두에 의한 동의(動議) 위원이 회의 진행 중 동의를 발의하고자 할 경우, 의사진행 발언 허가를 받은 후 동의를 구두로 발의한다. 이때 발의 형식은 해당 동의를 제안하게 된 상황을 간략히 설명한 뒤, 발언의 마지막에 “○○○할 것을 동의합니다.”라고 하면 된다. - 서면에 의한 동의(動議) 일정 수 이상의 찬성을 필요로 하는 동의를 위원이 서면으로 발의하는 방식이다. 서면 동의에는 동意的 내용(언명), 발의자, 동意的 구체적 내용(주문), 동의 이유를 명시하고, 찬성자 명단(서명 명부)을 첨부하여 제출해야 한다.
질 의	의제로 상정된 안건에 대해 본회의 또는 소위원회의 심의 과정에서 제안자에게 의문사항이나 문제점에 대한 설명이나 답변을 구하는 절차를 말한다. 이는 안건의 충분한 이해와 심도 있는 논의를 위한 필수적인 심의 절차 중 하나이다.
질 문	학교 행정 전반에 관해 묻는 것으로, 독립된 하나의 의제로 간주되어 의사일정에 상정된다.
표 결	상정된 안건에 대해 가결할 것인지 부결할 것인지를 결정하기 위해, 투표 또는 거수 등의 방법으로 찬성 및 반대의 수를 집계하여 다수 의견을 확정하는 절차를 말한다.
의 결	- 표결에 부쳐진 안건에 대해 찬성 또는 반대 위원의 수에 따라 가결 또는 부결 여부를 최종적으로 결정하는 것을 말한다. - 원안가결: 위원 또는 학교장이 제출한 안건을 수정 없이 원안 그대로 가결하는 것을 말한다. - 수정가결: 위원회의 심의 과정에서 원안의 일부를 수정한 후 가결하는 경우를 말한다. - 부결: 표결 결과 찬성 위원이 의결정족수를 충족하지 못해 안건이 통과되지 않는 경우를 말한다.

✓ 수정동의(動議)의 종류

수정동의란 제안된 안건의 일부를 수정하여 심사하고자 할 때 제출하는 동의로, 발의 시기에 따라 다음과 같이 구분된다.

회의소집 전에 발의된 수정동의안

- ▶ 회의가 소집되기 이전에 안건의 내용을 미리 받아본 위원이, 해당 안건의 일부를 수정하고자 할 경우 일정수의 다른 위원들의 동의를 얻어 수정동의안을 작성한 후 위원장에게 제출하는 것을 말한다. 이 경우 의사 일정에는 원안만 상정되며, 회의가 시작된 후 위원장은 사전에 제출된 수정동의안이 있음을 보고하고 그 심사 방법을 설명한다.
- ▶ 회의 진행은 먼저 원안에 대한 제안을 설명하고, 이어서 수정안에 대한 제안을 설명한다. 질의·답변·토론은 원안과 수정안을 함께 묶어 일괄로 진행된다.

회의소집 중에 발의된 수정동의안

- ▶ 회의가 시작된 후, 안건이 원안으로 상정된 이후에 위원이 수정안을 발의하는 경우를 말한다. 이 경우에는 현재 진행 중인 발언이 끝난 후, 위원장이 수정동의안이 제출되었음을 보고하고 수정안에 대한 제안 설명을 듣는다. 이후 심사를 계속 진행한다.
- ▶ 수정안이 발의된 경우, 해당 수정안을 먼저 표결에 부치고, 이후 원안을 표결하는 절차를 따른다. 수정안이 2개 이상 발의된 경우에는 가장 늦게 제안된 수정안부터 표결에 부친다.

▶ 안건 제안 및 회의 준비 절차

1 안건 제안

안건의 제안자는 학교장이거나, 각 시도 조례에 따라 정해진 일정 비율 이상의 재직위원이다.

학교운영위원회는 안건 심의와 관련된 서류를 요구할 필요가 있을 경우, 학교운영위원회의 의결을 거쳐 학교장에게 그 제출을 요청할 수 있다.

안건은 일정한 형식을 갖춘 문서로 제안되어야 하며, 학교운영위원회 위원이 제안할 경우 찬성 위원의 연명부를 함께 제출해야 한다. 안건 제출 시 구비서류는 다음과 같다.

- ▶ 공통필수 : 안건제안서식, 안건 본문
- ▶ 학교장이 제출하는 경우 : 의안 제출 공문 (의안발의서)
- ▶ 학교장이 아닌 위원들이 제출하는 경우 : 안건 제안 공문(안건발의서), 찬성자 서명 날인서

학생대표는 학생의 학교생활과 관련된 사항에 대해, 학생설문조사 또는 학생회 등을 통해 학생들의 의견을 수렴한 뒤 학교운영위원회에 안건을 제안할 수 있다.

✓ 학교운영위원회 위원의 자료 요구 및 제공 원칙

▶ 학교운영위원회 위원은 학교운영위원회를 통해 학교 운영에 참여할 수 있으며, 안건의 심의와 관련된 자료를 요구하고자 할 경우 반드시 학교운영위원회의 의결을 거쳐야 한다. 학교운영위원회가 의결을 통해 자료 제출을 요구한 경우, 학교장은 해당 자료를 반드시 제공해야 할 의무가 있다. 그러나 개별 위원이 개인 자격으로 자료를 요구하는 경우, 학교장은 그 요청에 대해 자료를 제공할 법적 의무가 없다.

▶ 예외적 자료 요청 - 정보공개청구

학교운영위원회 위원이 개인적으로 자료를 요구하고자 할 경우, 『공공기관의 정보공개에 관한 법률』에 따라 정보공개청구를 통해 자료를 요청할 수 있으며, 이 경우 학교장은 관계 법령이 정하는 절차와 기준에 따라 처리하여야 한다.

의안의 철회

의안의 철회란, 일단 유효하게 제출된 안건을 이후 사정 변경에 따라 되돌려주는 절차를 말한다. 철회는 제안된 안건이 정식으로 심의되기 전에 그 심의를 중지하고 안건을 무효화하는 행위로, 다음과 같은 조건과 절차에 따라 이루어진다.

철회 가능 대상은 위원장의 제의, 의원의 동의, 위원 또는 학교장이 제안한 안건이며, 철회권은 해당 안건의 제안자에게만 부여되며, 제안자라면 누구나 철회할 수 있다.

철회 방법은 정해진 양식에 따라 철회서를 작성하고, 철회하고자 하는 안건의 제목, 철회 요구자 성명 및 날인을 기재하여 위원장에게 제출해야 한다. 발의자가 2인 이상인 경우, 모든 발의자의 동의가 있어야 하며, 일부 발의자의 명의로는 철회할 수 없다.

철회 시기는 본회의가 개최되기 전까지 가능하다. 안건이 소위원회나 본회의에 상정되기 전이라면, 별도의 동의 없이 철회할 수 있다. 이미 회의에 상정되어 계류 중인 안건의 경우에는 소위원회 또는 본회의의 동의가 있어야 철회할 수 있다. 이 경우, 안건 상정 시 “○○○안 철회 동의건”으로 별도 안건을 구성하거나, 안건을 상정하지 않고 이의 유무를 물어 간이 처리할 수 있다.

2 안건의 접수

- ▶ 학교운영위원회 사무처리 담당 부서는 안건이 제출되면 위원장의 결재를 받은 후, 안건 접수대장에 기재하고 이를 학교장에게 보고한다.
- ▶ 학교운영위원장은 접수된 안건의 내용을 검토한 뒤, 학교장과 협의하여 회의 개최 여부를 결정한다. 이는 안건의 시급성, 필요성, 심의 범위 등을 고려하여 판단한다.
- ▶ 국·공립학교의 운영위원회는 「초·중등교육법 시행령」에 따라 다음과 같은 경우 학부모 또는 학생의 의견을 수렴하거나 제안하도록 할 수 있다.

학부모 의견수렴 의무 사항 : 「초·중등교육법 시행령」 제59조의4 제1항 제1호에 해당하는 사항을 심의할 때에는 사전에 학부모의 의견을 수렴하여야 한다.

학생대표의 의견 제안 가능 사항 : 같은 시행령 제59조의4 제2항 각 호에 해당하는 사항을 심의할 때에는 필요하다고 인정되는 경우에 한해 학생대표 등이 의견을 제시하거나 안건을 제안할 수 있다.

**「초·중등교육법 시행령」 제59조의4에 따른 의견수렴**

- ▶ 학부모: 「초·중등교육법」 제32조 제1호, 제5호, 제6호, 제9호, 제10호 등
 - 학교현장과 학칙의 제·개정, 교복·체육복·졸업앨범 등 학부모 경비 부담 사항, 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동, 학교운영지원비의 조성·운용·사용, 학교급식 등
- ▶ 학생: 「초·중등교육법」 제32조 제1호, 제6호, 제10호, 그 밖에 학생 학교생활에 밀접하게 관련된 사항 등
 - 학교현장과 학칙의 제·개정, 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동, 학교급식 등

3 안건의 처리**○ 안건 통지 및 임시회 소집**

위원장은 제안된 안건을 회의 소집 7일 전에 소집 공고와 함께 각 위원에게 개별 통지하여야 한다.

안건 처리를 위해 학교장 또는 시·도 조례에서 정한 일정 비율 이상의 위원이 임시회 소집을 요구할 경우, 위원장은 임시회를 소집할 수 있다.

○ 임시회 소집 요구가 없는 경우의 처리

임시회 소집 요구 없이 단순히 안건만 제안된 경우에는, 학교운영위원회 규정에 따라 위원장과 학교장이 협의하여 안건의 시급성과 중요성을 판단한 후 임시회 개최 여부 및 일정을 결정한다. 한편, 안건이 경미한 사안일 경우에는 여러 안건을 묶어서 한 회의에서 함께 일괄 처리할 수 있다.

4 회의소집 공고**○ 공고 권한 및 대행자**

회의소집 공고는 위원장이 주체가 되어 실시한다. 위원장이 유고인 경우에는 부위원장이 대행하며, 위원장 및 부위원장이 모두 유고이거나 아직 선출되지 않은 경우에는 학교운영위원회 규정에 따라 대행자(예: 학교장, 연장자 등)를 지정해 두어야 한다.

○ 회의 종류별 공고 요건

정기회: 각 학교의 학교운영위원회 규정에 따라 정기적으로 개최되므로, 별도의 집회 요구 없이 공고가 가능하다.
임시회: 학교장 또는 시·도의 조례에서 정한 일정 비율 이상의 재적위원의 요청이 있어야 회의 소집이 가능하며, 이 경우 집회를 요구하는 위원들은 위원 명단과 요구 문서를 서명·날인하여 위원장에게 제출해야 한다.

○ 회의 일시의 결정

위원장은 회의 일시를 정할 때, 운영위원들이 참석하기 편리한 시간(예: 수업 종료 후, 주말 등)을 선택하여야 한다.
(근거: 「초·중등교육법 시행령」 제59조의2)

○ 공고 내용

회의소집 공고에는 회의 개최 일자 및 시간, 회의 장소, 안건 목록(회의자료 포함), 의견 수렴 방법, 회의 참관 안내 등 사항이 포함되어야 한다. 공고는 가정통신문 발송 또는 학교 홈페이지 게시의 방법으로 실시한다.

○ 공고 시기

회의 개최 7일 전까지, 위원장은 학교장 및 간사와 협의하여 구체적인 일시 및 장소를 정한 뒤 회의 소집을 공고 하여야 한다. 단, 학교 교육활동이나 운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나, 천재지변, 그 밖에 불가항력적인 상황 등 긴급을 요하는 안건이 있는 경우에는 7일 전 공고 원칙에 예외를 둘 수 있으나, 공고 자체를 생략해서는 안 된다. (근거: 「초·중등교육법 시행령」 제59조의2)

☑ 「회의 개최 7일 전까지」의 기간 의미

- ▶ 회의 개최일을 제외하고 역산하여 7일이 되는 날 이전까지 회의 공고 및 안건 자료가 학교운영위원회 위원에게 도착하여야 한다.

* 도착이란 회의자료가 우편으로 학교운영위원의 주소지에 실제로 도착한 경우와 회의자료가 이메일 등 전자매체를 통해 위원이 열람 가능한 상태에 도달한 경우를 포함한다.

- ▶ 예시) 회의가 1월 30일에 개최되는 경우

1.22일 24시까지는 반드시 안건 등 도착	7일	6일	5일	4일	3일	2일	1일	회의 개최일
1.22.	1.23.	1.24.	1.25.	1.26.	1.27.	1.28.	1.29.	1.30.

○ 공고의 철회 및 변경

소집공고가 이루어진 이후에는 원칙적으로 공고를 변경하거나 철회할 수 없다. 단, 다음의 경우에는 예외적으로 공고의 철회 또는 변경이 가능하다.

- ▶ 심의·자문할 안건이 사정 변경으로 인해 소멸된 경우
- ▶ 집회 공고 이전에, 집회를 요구한 위원들이 그 요구를 철회한 경우

○ 공고 내용

회의 소집 공고문에는 회의의 차수, 회의 개최 일시, 회의 장소, 회의 회순, 상정 안건 및 각 안건의 제안자가 반드시 포함되어야 한다. 또한, 소집공고와 함께 심의할 안건에 관한 자료를 첨부하여, 학교운영위원회 위원 전원에게 개별 통지하여야 한다.

✓ 회의차수 산정 및 회기번호 부여 원칙

▶ 학교운영위원회의 정기회와 임시회는 통합하여 회기번호를 산정하는 것이 일반적인 관례이며, 회기번호는 모든 회의를 연속된 숫자로 누적하여 부여하여야 한다. 이는 회의 기록의 연속성과 공식성을 유지하기 위한 기준이다.

(예시 1) 학교운영위원회 위원 선출 기수, 연도 무관하게 모든 회의를 연속된 숫자로 부여(누년으로 관리)

- 최초 학교운영위원회 회의 개최일로부터 2023년까지 총 100회의 회의를 개최하였고,
2024년 10회 회의를 추가로 개최 하였다면, 2025년 처음으로 시작되는 회기번호는 제111회 회의가 된다.

(예시 2) 회의를 연도별 누적된 일련의 번호로 부여하는 경우

- “제[연수]-[회기번호]회” 로 표기
- 2024년도에 총 10회의 회의를 했다면 회기번호는 [제2024-1회] ~ [제2024-10회]로 부여
2025년도에 1월부터 8월까지 총 4회의 회의를 했고, 9월에 회의를 한다면 회기번호는 [제2025-5회]가 됨

▶ 소위원회가 있는 경우

- ▶ 상임소위원회가 설치된 경우, 본회의에 앞서 관련 안건을 해당 소위원회에 우선 회부하여야 한다.
- ▶ 소위원회를 위원장이 구성할 권한을 갖는 경우, 안건 심의에 앞서 사전에 소위원회를 구성하고, 해당 소위원회가 먼저 안건을 심의·자문하도록 해야 한다. 이 경우 위원장은 소위원회 구성 및 안건 회부 사실을 각 위원에게 통지하여야 한다.
- ▶ 소위원회가 구성된 경우, 본회의에서는 소위원회 위원장으로부터 구체적인 회의 일정과 활동 내용에 대한 보고를 받아야 하며, 본회의 안건 상정 전에 소위원회의 심의 결과 및 의견을 청취해야 한다.

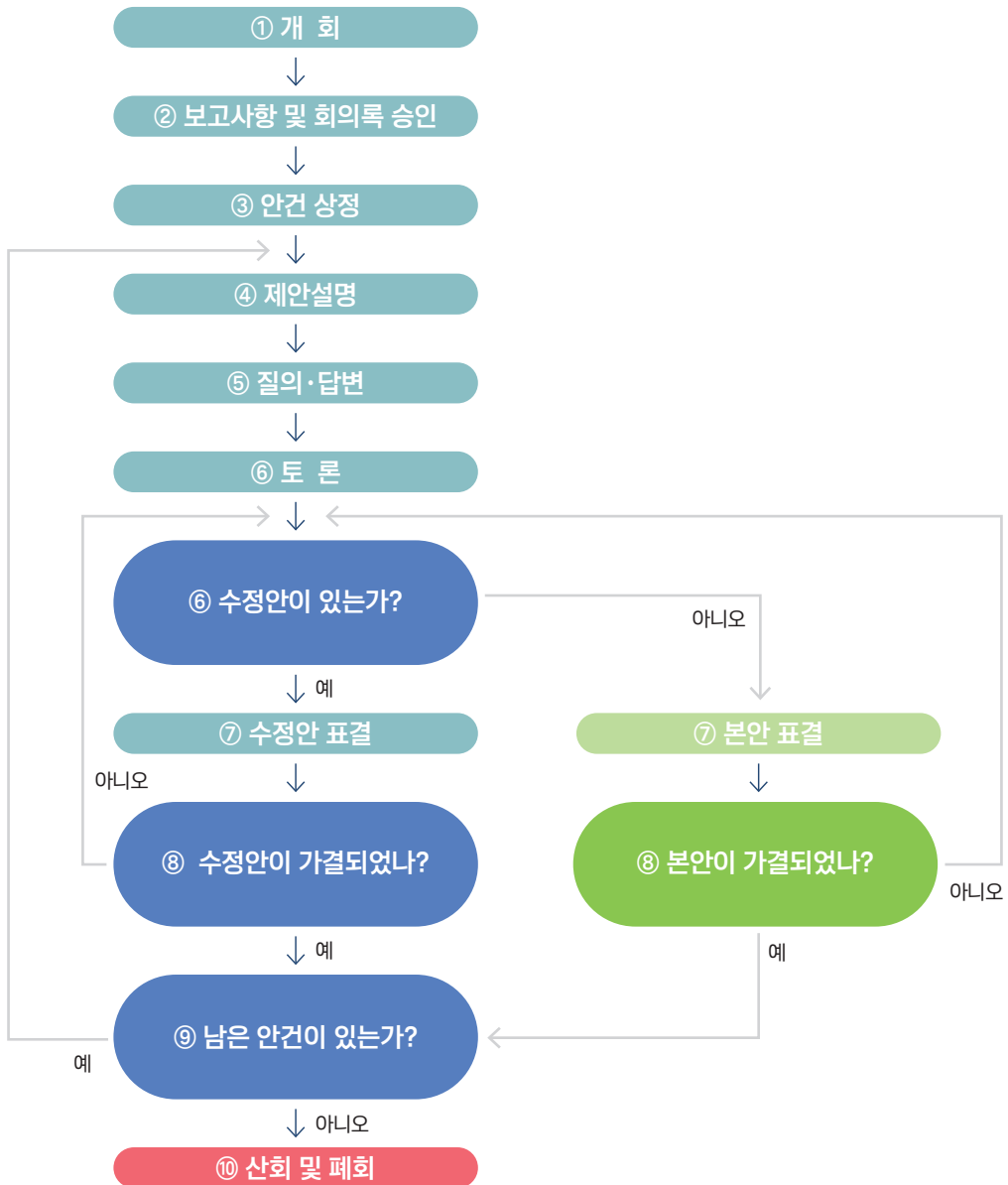
✓ 소위원회의 권한 범위 및 본회의 개최의 원칙

▶ 학교운영위원회의 소위원회는 본회의의 안건 심의·자문을 보조하는 사전 조사기구로서, 그 기능과 권한은 다음과 같은 범위 내에서 행사되어야 한다.

- 소위원회는 본회의의 권한을 위임받을 수 없으며, 본회의를 생각하고 소위원회에서 결정한 사항을 학교운영위원회의 최종 결정으로 간주할 수 없다. 따라서 안건이 소위원회에서 사전 심의되었더라도, 본회의를 반드시 개최하여 해당 안건에 대해 정식으로 심의·자문하거나 의결하여야 한다.

4 회의 진행 절차

회의진행 과정도



회의진행 절차

1 개회 및 개회선포

개회선포 및 국기에 대한 경례는 간사가 주관하여 진행하고, 개회식이 종료된 이후부터는 위원장이 회의를 주재한다.

예) 개회(간사) → 국민의례(간사) → 개회사(위원장) → 학교장 인사말 → 개의 선언(위원장)

2 보고사항 및 회의록 승인

- ▶ 간사는 회의 초반에 보고사항을 보고하며, 이에는 전(前) 회의에서 심의·자문된 안건 목록, 각 안건에 대한 후속 처리 결과 내용이 반드시 포함되어야 한다. 다만, 회의 도중 중요한 사안이 새롭게 발생하거나 수정안이 제출된 경우에는 위원장이 직접 보고할 수 있다.
- ▶ 보고사항 보고가 완료된 후, 전 회의의 회의록을 위원들에게 확인·승인받는다. 회의록에 오류나 누락된 내용이 있는 경우, 위원은 수정 요청을 할 수 있으며, 위원장이 이를 반영한 후 최종 승인을 선포한다. 승인된 회의록에는 위원장과 학교장이 서명하여 공식 문서로 확정된다.
- ▶ 보고사항의 순서에 대한 법적 규정은 없지만, 통상적으로 다음과 같은 순서로 보고하는 것이 관례이다.

보고사항의 일반적인 순서

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ① 위원 사직, 신임위원 소개 등 신분관련 사항 | ⑤ 동의안, 건의안, 결의안, 청원 순서로 의안제출 상황보고 |
| ② 위원회 위원의 변경, 소위원회의 구성, 회부사항 등의 사항 | ⑥ 소위원회의 심사결과 보고 |
| ③ 기타 교직원 인사 관련 | ⑦ 지난번 회의 시 협의된 안건의 처리 상황보고 |
| ④ 예·결산, 추경안 제출 현황 | ⑧ 위원의 자료요구 및 답변서 제출 |
| | ⑨ 기타 필요한 사항 |

회의 시 보고할 건수가 많은 경우, 다음과 같은 방식으로 간결하게 처리할 수 있다.

- ➔ 보고사항은 종류별로 총 건수만 간략히 구두로 보고하고, 구체적인 내용은 회의록에 상세하게 게재하는 방식으로 진행할 수 있다.

3 안건 상정

- ▶ 안건 상정 또는 의사일정의 상정이란, 위원장이 안건을 의사일정에 따라 정식으로 회의에 회부하여 토의가 가능하도록 하는 절차를 말한다. 안건은 한 번에 하나씩 상정하는 것이 원칙이다. 만약 3개의 안건이 제안 되었을 때는 안건 상정 → 제안 설명 → 질의·답변 → 토론 → 표결의 과정이 각 안건마다 반복되어야 한다.
- ▶ 위원장은 필요 시 두 개 이상의 안건을 일괄 상정할 수 있다. 단, 이 경우에도 각 안건에 대한 표결은 반드시 별도로, 1건씩 독립하여 처리하여야 하며, 혼합해서 의결할 수 없다.

4 제안 설명

- ▶ 회의에서 안건을 상정한 후에는, 제안 설명 절차를 통해 위원들이 안건의 내용을 정확히 이해할 수 있도록 한다. 제안 설명은 안건의 심의·자문에 앞서 취지, 배경, 주요 내용 등을 중심으로 명확히 전달 되어야 한다. 학교장이 안건을 제안하였을 경우, 필요에 따라 관계 교직원(담당부서장 또는 실무자 등)이 대신하여 제안 설명할 수 있다. 소위원회에서 사전 심사를 거친 안건의 경우, 해당 소위원회의 위원장 또는 소속 위원이 심사 결과를 바탕으로 설명한다. 이 경우 단순 설명을 넘어 소위원회의 심사 의견과 논의 요지도 함께 보고한다.
- ▶ 안건에 대해 전문가의 의견이 필요한 경우, 위원장 또는 위원회의 결정에 따라 전문가의 의견을 들을 수 있다. 단, 전문가 의견 청취는 제안 설명 후에 한다.

5 질의·답변

- ▶ 질의는 제안 설명의 내용 또는 해당 안건 자체에 대한 의문사항을 중심으로 이루어진다. 현재 협의 중인 안건에 대해서만 질의가 가능하며, 회의의 흐름을 벗어난 질문은 제한된다. 위원이 질의를 하고자 할 경우, 위원장에게 질의권을 요청하여 허가를 받은 후 발언한다. 질의에 대한 답변은 안건 제안자 또는 관계 교직원이 한다.

6 토론

- ▶ 토론은 반대토론 → 찬성토론 → 반대토론 순으로 교대로 진행하는 것이 바람직하다. 위원장은 균형있는 의견 개진이 이루어지도록 찬반 토론자가 번갈아 발언할 수 있도록 유도하여야 한다.
- 수정안이 2개 이상 상정된 경우에는 가장 나중에 제출된 수정안부터 순차적으로 처리한다. 토론 종료 후 표결에 부쳤을 때는 수정안이 가결되면 해당 안건은 그 수정안대로 최종 결정된다. 수정안이 부결되면, 다음으로 제출된 수정안을 같은 방식으로 심의·표결한다. 모든 수정안이 부결될 경우, 최종적으로 원안에 대해 토론과 표결을 진행한다.

▶(예시 안건)

원안: 교복의 디자인을 A회사 바지로 결정하자는 안건

수정안 1: B회사 바지로 변경하자는 수정안 / 수정안 2: C회사 치마로 변경하자는 수정안

- 처리 순서
 - 가장 마지막에 제출된 수정안인 C회사안을 먼저 표결에 부친다.
 - 가결되면 이 안으로 최종 확정되며, 이후 수정안 및 원안은 표결하지 않는다.
 - C회사안이 부결될 경우, 두 번째 수정안인 B회사안을 표결한다. 가결되면 해당 안건이 채택된다.
 - B회사안도 부결될 경우, 마지막으로 원안(A회사안)을 표결한다.

7 표결 및 표결결과 선포

- ▶ 안건의 성격에 따라 어떤 방식으로 표결을 실시할지는 위원장이 정한다. 위원장은 표결 전에 위원들에게 이의 유무를 물은 후, 특별한 이의가 없을 경우 해당 방식으로 표결을 시행한다. 가부 동수인 경우에는 원칙적으로 부결로 간주한다.
- ▶ 표결 결과에 이의가 있는 경우, 해당 위원은 즉시 이의를 제기해야 한다. 위원장이 이의를 정당하다고 인정할 경우, 해당 표결을 취소하고 다시 표결에 부칠 수 있다. 하나의 안건에 대한 표결이 종료되면, 의사일정에 따라 다음 안건이 상정되고, 그에 따라 다시 안건 상정 → 제안 설명 → 질의·답변 → 토론 → 표결의 절차를 반복하여 진행한다.

표결의 원칙

표결 정정의 금지

⇒ 위원이 일정한 시점에서 찬성 또는 반대의 의사를 명확히 표시한 경우, 설령 착오가 있었다 하더라도 그 의사는 정정할 수 없다.

조건부 표결의 금지

⇒ 표결에는 어떠한 조건도 붙일 수 없다.

표결 방식

거수표결

- 찬성하는 위원의 손을 들게 하여 그 수를 집계하는 방법
- 토론이나 질의과정에서 다른 의견이 있었던 경우에는 사용하지 않음

기립표결

- 찬성하는 위원을 일어나게 하여 그 수를 집계한 후, 반대하는 위원을 일어나게 하여 그 수를 집계하는 방법

무기명투표

- 투표용지에 투표하는 위원의 성명을 기재하지 아니하고 가부만을 기재하여 표결하는 방법
- 각종 선거, 자격심사, 징계, 불신임 등 인사와 관련된 경우에 주로 사용함

기명투표

- 투표용지에 투표하는 위원의 성명과 가·부를 함께 표시하는 방법

- ➔ 안건의 가부를 결정하기 위한 거수표결 또는 기립표결은 일반적인 의결 사항 등에서 간단한 안건을 처리할 때 사용 가능하나 각종 선거나 인사와 관련된 안건 등에는 적합하지 않음

8 산회 및 폐회

○ 산회

산회는 당일의 의사일정을 모두 마친 후, 위원장이 당일 회의의 종료를 공식적으로 선언하는 행위이다. 산회는 회기의 종료가 아니라, 일시적인 회의 중단 또는 해당 일자의 회의 종료를 의미한다. 산회를 선포하기 전에, 다음 회의의 일시 및 장소를 위원들에게 통보하여야 한다.

○ 폐회

회기가 다 된 경우에는 폐회를 선포한다. 하루만에 회기가 종료되는 경우에는, 산회 선포 직후 폐회도 함께 선포하게 되며, 이 경우에는 다음 회의 일정을 별도로 통보할 필요가 없다.

회의진행 참고사항

○ 발언권의 허가

- ▶ 위원이 발언하고자 할 경우에는 손을 들거나 “위원장”이라고 부르는 등의 방식으로 발언 의사를 표시한 후, 위원장의 허가를 받은 뒤에만 발언이 가능하다. 발언권 없이 행한 발언은 회의에서 정식 발언으로 인정되지 않으며, 어떠한 효력도 갖지 않는다.
- ▶ 여러 위원이 동시에 발언을 요구한 경우, 위원장은 회의의 흐름과 안건의 성격 등을 고려하여 발언자의 우선순위를 판단하고 순서대로 발언을 허가한다. 그러나 회의의 성격이나 진행 상황에 따라, 위원장이 판단하거나 위원들의 요구에 의해, 위원회의 의결을 통해 발언권 허가 절차 없이 자유로운 발언 진행이 가능하다.

○ 안건의 일괄상정

- ▶ 여러 안건을 일괄 상정하여 함께 심의하였더라도, 표결은 개별 안건 단위로 실시하는 것이 원칙이다. 그러나 상정된 안건들 간에 내용이 밀접하게 관련되어 있고, 함께 처리해도 논리적·절차적 문제가 없는 경우에는 일괄 표결이 가능하다. 이 경우에도 위원회의 동의를 얻어야 한다.

○ 질의·답변 등의 생략

- ▶ 질의·답변이나 토론 또는 양자 모두를 생략해도 될 경우 위원장은 위원들에게 이의 생략 여부에 대한 이의 유무를 물어 이의가 없으면 생략할 수 있다.
- ▶ 질의와 토론을 함께 할 수도 있다. 이때에도 위원장은 위원들에게 질의와 토론을 함께 진행하는데 대한 이의 유무를 물어 이의가 없을 경우에 한해 함께 할 수 있다.

○ 수정안에 대한 표결방법

- ▶ 수정안이 복수로 제출된 경우에는 가장 나중에 제출된 최종 수정안부터 순차적으로 표결한다. 표결 순서는 최종수정안(셋째), 둘째, 첫째 순으로 실시하고, 첫 번째 수정안도 부결되었을 시에는 원안에 대한 표결을 실시하면 된다.
- ▶ 원안에 대해 수정하고자 하는 부분이 많은 경우에는 위의 경우처럼 수정안을 만들어 표결하기가 어려우므로 이때에는 수정하자고 요구하는 부분 하나 하나에 대해 찬·반 여부를 물어 결정한다.

○ 산회 및 폐회 선포

- ▶ 회의의 회기가 단 하루로 정해진 경우, 당일 회의의 종료와 동시에 해당 회기의 종료 또한 함께 이루어진다.

○ 의사봉을 세 번치는 이유

- ▶ 첫 번째 : 합의·결정된 사항의 선포 의미
- ▶ 두 번째 : 선포한 사항에 잘못이 없는지 확인
- ▶ 세 번째 : 두 번의 기회 제공에도 이의가 없음으로 본 의결에 승복함을 확인

▶ 회의종료 후 처리사항

회의가 끝났다고 해서 모든 절차가 끝난 것은 아니다. 위원회는 심의·자문결과를 학교장에게 알려야 하고, 간사는 회의록을 작성해야 한다.

○ 회의결과의 이송

이송자(주로 위원장)는 학교장에게 결과를 이송한다. 이송기간은 학교운영위원회 규정으로 정할 수 있다. 학교장에게 이송되어야 하는 사항은 다음과 같다.

회의 결과 이송 사항

- ▶ 학교 헌장 또는 그 규정의 제·개정 시 그 본문
- ▶ 예산안일 경우 예산 내용(수정한 경우 수정 내용)
- ▶ 동의안 승인안의 경우 본문
- ▶ 건의안, 결의안의 경우 주문
- ▶ 청원인 경우 청원서

본회의에서 채택된 의견서와 위원장이 작성한 이송 공문을 첨부하여야 하며, 이 모든 문서는 위원장의 결재를 받은 후 공식적으로 학교장에게 이송한다. 원안이 수정된 경우에는, 심의·자문 과정을 반영한 수정된 내용을 정리하여 하나의 완결된 의안으로 재구성한 후 이송한다.

간사는 이송된 안건의 처리 결과를 차기 학교운영위원회 회의록에 기재하고, 이를 차기 회의 시 공식적으로 위원회에 보고하여야 한다.

제안된 안건이 학부모의 재정적 부담을 요구하는 사안이거나 학부모들이 숙지해야 할 사안인 경우에는 위원회의 결정내용을 즉시 학부모들에게 알려야 한다.

회의 결과 통보 시에는 회의록 사본도 첨부한다.

○ 회의결과의 활용

국·공립학교의 장은 운영위원회의 심의결과를 최대한 존중하여야 한다.

운영위원회 심의결과와 다르게 시행하고자 하는 경우에 이를 운영위원회와 관할청에 서면으로 보고하여야 한다.

학교의장은 운영위원회 심의를 거치는 경우 교육활동 및 학교운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나 천재·지변, 그 밖의 불가항력의 사유로 운영위원회를 소집할 여유가 없는 때에는 운영위원회의 심의를 거치지 않고 이를 시행할 수 있다. 다만, 이러한 경우 관련사항과 그 사유를 지체없이 운영위원회와 관할청에 서면으로 보고하여야 한다.

관할청은 국·공립학교의 장이 정당한 사유없이 운영위원회의 심의·의결결과와 다르게 시행하거나 심의·의결 결과를 시행하지 아니하는 경우 또는 제60조제2항의 규정에 의한 사유없이 심의를 거쳐야 할 사항을 심의를 거치지 아니하고 시행하는 경우에는 법 제63조의 규정에 의한 시정을 명할 수 있다.

○ 회의록의 작성

회의록은 간사가 작성한다. 소위원회 회의록은 운영위원회의 결정에 따라 작성할 수 있으며, 이 경우 소위원회 위원 중 지정된 자가 회의록을 작성한다.

회의록은 작성방법에 따라 「속기에 의한 회의록」과 「약식 회의록」으로 나뉜다. 「속기에 의한 회의록」은 회의 중 발생하는 모든 발언과 절차를 빠짐없이 기록하는 방식이며 「약식 회의록」은 회의 경과와 결정 사항 중심으로 요약하여 기록하는 방식을 말한다.

운영위원회의 회의를 개최하였을 때에는 회의 일시 및 장소, 참석자 명단, 안건, 발언요지, 결정사항 등이 포함된 회의록을 작성하여야 한다(「초·중등교육법 시행령」 제59조의3).

회의록을 작성할 시 발언의 중요한 내용을 빠뜨리거나 왜곡하지 말아야 한다. 정확성을 기하기 위하여 발언 내용을 녹음하여 회의록을 보충할 수 있다.



회의록 기재 사항(예시)

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ▶ 개의 일시 및 차수 | ▶ 의안의 발의, 제출, 회부, 환송, 이송, 철회에 관한 사항 |
| ▶ 회의 중지 및 산회 일시 | ▶ 표결결과 및 기명투표의 투표자 성명 |
| ▶ 의사일정 및 부의된 안건과 그 내용 | ▶ 서면 질문과 답변 |
| ▶ 출석 위원의 성명과 수 | ▶ 위원의 발언 보충서류 |
| ▶ 출석 교직원의 성명과 직위 | ▶ 각종 보고서 제출 현황 |
| ▶ 위원 및 소위원회 위원 이동 | ▶ 개회식에 관한 사항 |
| ▶ 각종 보고사항 | ▶ 방청인 신청서 작성 |

위의 사항 외에도 발언 위원이나 기타 위원이 회의진행과 관련하여 참고가 되는 필요한 자료 등을 회의록에 기재할 것을 요청하고, 이를 회의록에 기재할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 이를 회의록에 기재할 수 있다.

작성된 회의록에는 위원장과 학교장이 서명 및 날인함으로써, 공식 기록으로서의 효력을 갖는다.

○ 회의록의 공개

회의결과 및 회의록은 학교홈페이지 등에 공개한다.

학교홈페이지 등에 공개한 학교운영위원회 자료는 누구나 열람할 수 있도록 한다.

회의록 공개 시 발언내용을 익명으로 처리할 수 있다.

회의록 공개는 학교장에게 결과 이송 후 또는 차기 위원회 보고 이후 등에 따라 학교에서 자율적으로 결정할 수 있다.



회의록의 공개 예외 사항 (「초·중등교육법 시행령」 제59조의3)

▶ 작성된 회의록은 학교 홈페이지 등을 통해 공개하여야 한다.

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 학교운영위원회의 의결로 공개하지 않을 수 있다.

1. 회의록에 포함되어 있는 이름, 주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정하는 사항
2. 공개될 경우 학교운영위원회 심의의 공정성을 크게 저해할 우려가 있다고 인정하는 사항
3. 학생 교육 또는 교권 보호를 위하여 공개하기에 적당하지 아니하다고 인정하는 사항

• 비공개 회의록이라도 위원이 열람을 신청한 때에는 공개한다.



회의 시 유의할 사항

○ 올바른 자세

- 회의를 할 때에는 함부로 자리를 뜨지 말아야 한다.
- 회의에 참석할 때에는 자신의 의견을 정리하여 참석한다.
- 회의장에서는 상대를 존중하며 공손한 말을 사용해야 한다.

○ 발언 시 유의할 점

- 일반적으로 위원이 아닌 참관인들은 회의 시 발언할 수 없으나, 일부 사·도의 조례는 위원회의 허가를 얻어 회의에 출석하여 발언할 수 있도록 규정하고 있다.
- 학생의 학교생활에 밀접하게 관련된 사항을 심의하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 학생 대표 등을 회의에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다(「초·중등교육법 시행령」 제59조의4).

- 운영위원은 개인의 자격으로 참석한 것이 아니므로 개인적인 감정과 이해 관계를 가지고 발언하지 말아야 한다.
- 무엇을 주장하는지 구분하기 어려운 말이나 '절대로' 등의 강한 표현은 하지 않는다.
- 남의 의견은 메모하면서 듣는 것이 좋다.
- 의견을 이야기할 때에는 결론을 먼저 말하고 이유와 소견은 나중에 말한다.
- 발언 시 바른 자세로 위원장을 보고 말한다.
- 반대는 상대방의 발언 주장에 대해서만 하고 사람에 대해 비판해서는 안 된다.
- 반대를 표시할 때는 그 이유를 정확히 전달한다.
- 몇 가지 질문을 섞어서 하지 말아야 한다. 질문 요지를 명백하게 전달한다.
- “예”와 “아니오”를 강요하는 질문은 하지 않는다.
- 답변 시 회피하거나 어물쩍 넘어가는 답변은 하지 말아야 한다.
- 질문자의 의도를 충분히 파악한 후 적합한 답변을 한다.
- “이런 것은 알고 계시리라 생각했습니다만” 등과 같이 질문자를 무시하는 발언은 하지 말아야 한다.
- 답변을 마친 후 ‘답변이 되었는지요?’ 같은 확인질문을 한다.
- 질문자가 질문하는 도중에 그 의도를 미리 짐작하여 답변하지 않는다.

학교운영위원회 학생 참여 확대

○ 학교운영위원회 학생 참여 보장

학교운영위원회에 학생 참관을 보장함으로써 실질적인 학교자치 역할을 실현할 수 있다.

의견제출, 안건제안, 사전의견 청취 등 다양한 방법으로 학교운영위원회 회의에 참여하여 교육활동에 대한 이해와 의견 반영의 기회를 제공할 수 있다.

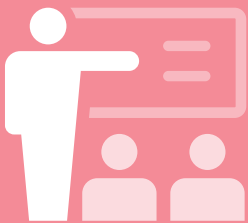
○ 학교운영위원회 학생 참여 활성화

학교운영위원회 회의 시에 학생 발언(제안) 시간이 확보될 수 있도록 학생의 참여가 원활한 시간대에 회의 개최를 권장한다.

학교운영위원회 학생 참여(「초·중등교육법시행령」제59조의 4)

제59조의4(의견 수렴 등)

- ② 국·공립학교에 두는 운영위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 심의하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 학생 대표 등을 회의에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.
 - 1. 법 제32조제1항제1호, 제6호 또는 제10호에 해당하는 사항
 - 2. 그 밖에 학생의 학교생활에 밀접하게 관련된 사항
- ③ 국·공립학교에 두는 운영위원회는 국립학교의 경우에는 학칙으로, 공립학교의 경우에는 시·도의 조례로 정하는 바에 따라 학생 대표가 학생의 학교생활에 관련된 사항에 관하여 학생들의 의견을 수렴하여 운영위원회에 제안하게 할 수 있다.



※ 학교발전기금 관련 내용은 국립학교는 교육부 「학교발전기금의 조성·운용 및 회계관리요령」,
공립학교는 각 시·도교육청의 「학교발전기금의 조성·운용 및 회계관리요령」 참조

2025 학교운영위원회 길잡이

IV

학교운영위원회 관련 문고 답하기

1. 학교운영위원회의 성격	74
2. 학교운영위원회의 설치 및 구성	77
3. 학교운영위원회의 운영	110

Ⅳ. 학교운영위원회 관련 문고 답하기

일러두기

본 문고 답하기는 관계법규에서 정한 사항이외에 조례, 당해학교 규정 등으로 위임된 사항 중 단위학교 등에서 문의가 많은 내용을 중심으로 하여 작성한 것으로 향후 관계 법규 개정에 따라 답변 내용이 달라질 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

따라서, 여기 수록된 답변 등은 지침이나 예규적 성격은 아니며, 법리해석이 필요한 부분에 대하여 각급학교에서 합리적인 판단을 할 수 있도록 도움을 주고자 모은 자료임을 알려드립니다.

1 학교운영위원회의 성격

1. 학교운영위원회의 성격은 무엇인가요?

- 「초·중등교육법」 제32조 제1항에 따라 국·공·사립학교에 두는 학교운영위원회는 심의·일부 자문기구입니다. 그러나 동조 제3항에 의해 국·공·사립학교의 학교발전기금에 관한 사항은 심의·의결합니다. 「초·중등교육법 시행령」 제60조에는 국·공립학교의 장은 학교운영위원회의 심의결과를 최대한 존중하도록 하였으며, 심의 결과와 다르게 시행하고자 하는 경우에는 이를 학교운영위원회와 관할청에 서면으로 보고하도록 하여 학교운영위원회의 위상을 강화하고 있습니다.

2. 사립학교 운영위원회는 자문기구인가요, 아니면 심의기구인가요?

- 사립학교운영위원회 역시 심의기구입니다. 다만, 「초·중등교육법」 제32조 제1항 제1호(학교현장과 학칙의 제정 또는 개정)는 자문사항이며, 제7호(「교육공무원법」 제29조의3 제8항에 따른 공모교장의 공모 방법, 임용, 평가 등) 및 제8호(「교육공무원법」 제31조 제2항에 따른 초빙교사의 추천)는 심의 대상에서 제외됩니다.

3. 심의, 의결, 자문의 차이는 무엇이며, 사립학교에서 자문을 받지 않고 시행할 경우에는

어떤 제한 규정이 있나요?

- 심의는 안건을 '심사하고 논의하는 행위'로, 의사결정에 실질적인 영향력을 행사할 수 있으나 최종 의사결정 행위는 아닙니다. 자문은 단순히 의견을 묻는 정도로 법적 구속력은 없습니다. 의결은 '의논하여 결정하는 행위'로, 최종적인 의사결정을 의미합니다. 국·공립학교 운영위원회는 심의기구로서 안건에 대해 실질적 영향력을 가질 수 있으며, 사립학교 운영위원회도 심의기구이나 학교 규칙 제·개정과 같은 일부 사항에 대하여는 자문 기능만 갖습니다.
- 학교장은 학교운영위원회의 심의 또는 자문 결과를 반영하여 최종적인 의사 결정을 하게 되나, 「초·중등교육법 시행령」 제60조에 따라 국·공립학교에 두는 학교운영위원회의 심의 결과는 실효성 측면에서 의결에 준하는 효력을 갖는다고 볼 수 있습니다. 또한, 「초·중등교육법」상 심의와 자문의 실질적인 차이는 인정되지만, 형식적인 절차로서 모두 중요한 의미를 지닙니다. 특히 「초·중등교육법 시행령」 제63조제4항에 따르면, 사립학교가 학교운영위원회의 심의 또는 자문 절차 없이 법 제32조 제1항에 해당하는 사항(교육과정, 예산, 방과후활동 등)을 시행할 경우, 관할청이 시정 명령을 내릴 수 있습니다. 따라서 자문 절차라 하더라도 이를 생략해서는 안 되며, 정당한 사유 없이 절차를 거치지 않을 경우 행정처분의 대상이 될 수 있습니다.

4. 학교운영위원회와 학부모회는 어떤 차이점이 있으며, 두 조직의 관계는 어떠한가요?

또한, 학교운영위원회 위원과 학부모회 임원의 겸임은 가능한가요?

- 두 조직은 설치 목적, 설치 근거, 성격, 구성원 등에서 차이가 있습니다. 학교운영위원회는 학교 운영에 필요한 정책 결정의 민주성, 합리성, 투명성을 제고하기 위한 심의기구로서 「초·중등교육법」 및 동법 시행령에 근거한 법정 기구이며, 학부모위원·교원위원·지역위원 등으로 구성됩니다.

구 분	학교운영위원회	학부모회
목 적	학교운영에 필요한 정책결정의 민주성, 투명성, 타당성 제고	학교교육활동 참여 및 지원활동, 상호친목 도모
설치근거	「초·중등교육법」	시·도 학부모회 조례
성 격	심의·일부자문기구(필수기관)	의결 및 집행기구(임의기구)
조직권한	중요한 학교운영사항 심의·일부자문	학부모회 활동에 관한 사항 의결
구 성 원	학부모위원, 교원위원, 지역위원	학부모

- 「초·중등교육법」, 「초·중등교육법 시행령」 등 관련 법령에는 검임에 대한 사항이 규정되어 있지 않습니다. 그러나 학교운영위원회 위원의 검임 등에 관한 구체적인 사항은 각 시·도의 조례 또는 사립학교의 정관 등에 따로 정하고 있는 경우, 그에 따릅니다. 일반적으로 학부모회 임원이 적법한 선출 절차를 거쳐 당선된 경우에는 학교 운영위원회 위원과의 검임이 가능합니다.

5. 학교 내에 존재하는 기관(조직)의 종류와 성격은 어떠한가요?

- 학교는 소속된 기관들이 수직적 또는 수평적인 상호작용을 통해 교육 작용을 수행하는 유기적인 조직체이며, 이들 소속 기관은 기준에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 기관의 종류와 성격을 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

구 분		주요 내용
성격	집행기관	학교운영에 필요한 의사를 결정하고 그 결정된 의사를 집행하며, 그 실행 결과에 대하여 직접적인 책임을 지는 기관 ▶ 학교장, 교감, 행정실장 및 각부로 이루어지는 계선 조직
	심의기관	학교운영에 필요한 의사를 결정함에 있어 신중을 기하고, 학교운영에 관계하는 사람들의 의견을 조정·통합하며, 또한 학교장의 독선을 견제하기 위해 사전적인 논의 절차를 행하는 합의제기관 ▶ 학교운영위원회(국·공·사립)
	의결기관	학교의 의사를 결정하는 합의체 기구로 단체의 의견을 내부적으로 결정할 수 있으며, 기관장은 의결기구의 결정에 기속되므로 의결기구의 결정사항을 따라야 함 ▶ 정계위원회 등
	자문기관	학교장의 요청에 응하여 혹은 자발적으로 학교장의 의사결정에 참고될 의견을 제공하는 기관 ▶ 학교운영위원회(사립), 교직원회의, 부장회의, 인사자문위원회, 선도위원회, 성적관리위원회 등
	자생기관	학교운동을 지원하고 회원 상호 간의 친목을 도모하기 위하여 자율적 합의에 의하여 이루어지는 기관으로 학교운영에 직접 관여할 수 없음 ▶ 어머니회, 아버지회, 녹색어머니회 등
설치 근거	법정기관	법규(헌법, 법률, 명령, 조례, 규칙)의 직접적인 규정이나 그 위임에 의하여 설치하는 기관 ▶ 학교운영위원회, 학교장, 교감, 행정실장 등
	비법정 기관	법규의 근거 없이 학교규정·관습·학교장의 명 또는 자율적으로 설치되는 기관 ▶ 교직원회의, 부장회의, 어머니회 등
설치 의무 여부	필수기관	법규에서 반드시 설치하도록 하고 있는 기관으로 그 근거규정이 “~을 둔다.”라고 규정하고 있음 ▶ 학교운영위원회
	임의기관	법규에서 기관의 설치 여부를 학교의 자율적 판단에 위임한 기관으로 그 근거 규정이 “~을 둘 수 있다.”라고 규정하고 있음

2 학교운영위원회의 설치 및 구성

설치 및 구성 기준

1. 학교운영위원회를 설치해야 하는 학교의 범위는 어떻게 되나요?

- 「초·중등교육법」 제31조 제1항의 규정에 따라 학교는 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교, 각종학교로 구분 됩니다. 같은 법 제2조(학교의 종류) 제2호의 고등공민학교와 제3호의 고등기술학교는 명시되어 있지 않으므로 해당 학교들은 제외된다고 볼 수 있습니다. 제5호의 각종학교에는 제60조의2에 따른 외국인학교와 제60조의3에 따른 대안학교, 제60조의4에 의한 온라인학교도 각종학교로 포함됩니다. 다만, 제60조의2(외국인학교) 제1항에 따라 외국인학교에는 학교운영위원회 설치에 관한 조항이 적용되지 않으므로 반드시 설치해야 하는 것은 아닙니다. 또한 「초·중등교육법」 제61조(학교 및 교육과정 운영의 특례)를 적용받는 학교도 학교운영위원회 설치에 관한 조항을 적용하지 않을 수 있으므로 반드시 설치해야 하는 것은 아닙니다.

2. 「초·중등교육법」 및 동법 시행령에 규정되지 않은 학교운영위원회의 구성과

운영에 필요한 사항은 어떻게 정해지나요? 또한, 각종학교의 경우에는 어떻게 적용되나요?

- 「초·중등교육법」 제34조제1항 및 동법 시행령 제62조에 따라, 국립학교의 학교운영위원회 구성과 운영에 필요한 사항은 대통령령 및 학칙으로 정하도록 되어 있습니다. 공립학교의 경우에는 대통령령으로 정하는 범위 내에서 시·도의 조례로 정하게 되어 있습니다. 예를 들어, 「○○시·도립 학교운영위원회 설치·운영 조례」는 「초·중등교육법 시행령」 제58조 등에서 제시한 구성 비율 및 운영 절차 등을 구체화한 조례입니다. 한편, 사립학교는 「초·중등교육법」 제34조제2항 및 「초·중등교육법 시행령」 제63조에 따라 위원 구성에 관한 사항은 대통령령으로, 그 밖의 운영에 관한 사항은 해당 학교법인의 정관으로 정하게 되어 있습니다.
- 각종학교도 설립 주체가 사립에 해당하는 경우, 사립학교와 동일하게 정관 또는 학교경영자의 규칙을 따라야 합니다. 다만, 법인이 아닌 개인이 운영하는 각종학교의 경우 별도의 명시가 없는 한 「사립학교법」의 일반 규정을 준용하여 학교경영자의 규칙을 따릅니다.

3. 「초·중등교육법 시행령」 제58조 제2항에서 교원위원의 구성비율을 30~40%로 정하고 있는데, 단위학교의 학교운영위원회 규정에 교원위원 구성 비율을 28.5%로 정한 경우 그 적법성 여부는 어떠한가요?

- 일반적으로 사람의 수를 계산할 때는 정수로 계산하지만, 시행령에서는 교원위원의 비율을 30~40%로 정하도록 하고 있으므로, 교원위원의 비율은 해당 범위 내에 포함되어야 합니다. 따라서 교원위원의 구성 비율이 28.5%인 경우는 법에 위배되는 것입니다. 다만, 학생 수가 100명 미만인 소규모 학교의 경우에는 운영위원회 위원 구성 비율을 국립학교의 경우 학칙으로, 공립학교의 경우 시·도의 조례로 정하는 범위 내에서 위원회 규정으로 달리 정할 수 있습니다. 사립학교의 경우에는 정관으로 정하도록 하고 있습니다(「초·중등교육법 시행령」 제58조 제4항, 제63조).

4. 「초·중등교육법 시행령」 제58조 제2항에 위원의 구성 비율이 정해져 있습니다.

학생 수가 100명 이하인 소규모 학교의 경우에도 해당 법령에서 정한 위원 수를 충족하여 구성해야 하나요?

- 원칙적으로 학생 수 100명 이하의 경우에는 「초·중등교육법 시행령」 제58조 제2항에 따라 위원의 구성 비율이 규정되어 있으나, 같은 조 제4항에서는 학생 수가 100명 미만인 학교의 경우 위원의 구성 비율을 달리 정할 수 있음을 명시하고 있습니다. 즉, 학생 수가 100명 미만인 학교의 경우, 국립학교는 학칙으로, 공립학교는 시·도의 조례로 정하는 범위 내에서 위원회 규정으로 위원의 구성 비율을 달리 정할 수 있습니다.

5. 학교운영위원회 위원 임기 중 학생 수가 증가하거나 감소한 경우,

위원 증원 선출 및 감원 여부는 어떻게 될까요?

- 현재 「초·중등교육법」, 「초·중등교육법 시행령」에 학교운영위원회 위원 임기 중 학생 수 변동에 따른 학교운영위원회 위원 정수 변경이나 관련 규정 개정 절차를 명시적으로 정하고 있지 않습니다. 그러나 학생 수 증가로 인해 「초·중등교육법 시행령」 제58조의 위원 정수 기준에 부합하지 않게 된 경우에는 해당 기준에 맞추어 위원을 증원해야 합니다. 이를 위해 우선 학교운영위원회 규정을 개정한 후, 증원된 인원에 대해서는 보궐선출 절차를 통해 위원을 추가로 선출해야 합니다. 단, 기존 위원의 임기는 그대로 보장됩니다.

6. 신설학교의 최초 학교운영위원회 규정은 누가 정하나요?

- 신설학교의 최초 규정은 교직원 전체회의를 거쳐 학교장이 정합니다. 다만, 시·도의 세부적인 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따릅니다.

7. 과소규모 학교 통·폐합 계획에 따라 본교가 폐지되고 분교장으로 격하되는 학교의

학교운영위원회는 어떻게 되나요?

- 국립 및 공립학교에 두는 학교운영위원회의 구성 및 운영에 관하여 「초·중등교육법 시행령」에서 규정하지 아니한 사항은, 국립학교의 경우에는 학칙으로, 공립학교의 경우에는 시·도의 조례로 정하도록 하고 있습니다(「초·중등교육법 시행령」 제62조). 조례에서 분교는 본교의 학교운영위원회로 대체하도록 정하고 있는 경우, 기존에 구성되어 있던 학교운영위원회는 당연 해산 사유에 해당한다고 볼 수 있습니다.

8. 산업수요 맞춤형고등학교나 특성화고등학교가 처음에 일반계 고등학교의 위원 구성 비율을

적용하여 위원을 선출·구성하였으나, 중도에 학교운영위원회 규정을 개정하여

산업수요 맞춤형고등학교나 특성화고등학교의 위원 구성 비율을 적용하여

학교운영위원회를 새로이 구성할 수 있나요?

- 학교운영위원회 위원의 구성 비율은 법에서 정한 범위 내에서 ‘학교운영위원회 규정’으로 정할 수 있으므로, 학교운영위원회는 해당 규정을 적법한 절차에 따라 개정하여 법령에서 정한 범위 내에서 위원 정수 및 구성 비율을 정할 수 있습니다. 그러나 이미 정당한 절차에 따라 선출된 위원이 가지고 있는 위원 신분에 대한 신뢰는 존중되어야 합니다. 따라서 규정을 개정할 때에는 위원 신분에 대한 명확한 경과조치를 마련할 필요가 있습니다.

9. 「초·중등교육법시행령」 제58조 제3항은 산업수요 맞춤형고등학교 및 특성화고등학교의

학교운영위원회 위원 구성비율에 관한 의무조항인가요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제58조 제2항은 학교운영위원회 위원 구성 비율에 대한 일반 조항이며, 같은 시행령 제58조 제3항은 산업수요 맞춤형고등학교 및 특성화고등학교의 특성을 고려한 조항입니다. 따라서 산업수요 맞춤형고등학교 및 특성화고등학교는 그 특성을 감안하여 시행령 제58조 제3항을 적용하는 것이 바람직하겠으나 의무는 아니며, 학교운영위원회 규정 등에 따라 일반 조항인 시행령 제58조 제2항을 적용할 수도 있습니다.

10. 재학생 25명과 타 고등학교 소속 위탁교육생 124명이 있는 각종학교의 경우,

학생 수를 총 149명으로 보아야 하는지, 아니면 25명으로 보아야 하는지요?

- 해당 각종학교의 학생 수는 149명으로 보아야 하며, 「초·중등교육법 시행령」 제58조 제1항, 제2항에 따른 위원정수 및 비율을 적용하는 것이 적절합니다. 「초·중등교육법 시행령」 제58조 제4항에서는 학생 수가

100명 미만인 학교 또는 모든 학생을 다른 학교로부터 위탁받아 운영하는 학교를 학생 수가 100명 미만인 각종학교 또는 모든 학생을 다른 학교로부터 위탁받아 운영하는 각종학교로 볼 수 있다고 규정하고 있습니다. 이에 따라 재학생 25명과 위탁 학생 124명으로 구성된 해당 각종학교는 위 규정에 해당한다고 보기 어렵습니다.

- 2022년 10월 「초·중등교육법」 제31조의 개정을 통해 각종학교에도 학교운영위원회 설치가 의무화됨에 따라, 2023년 4월에는 같은 법 시행령 제58조 제4항이 개정되어 모든 학생을 다른 학교로부터 위탁받아 운영하는 각종학교의 경우, 학교운영위원회 위원의 구성 비율을 달리 정할 수 있도록 하였습니다. 이는 원칙적으로부터 모든 학생을 단기간 위탁받아 운영하는 각종학교의 경우, 시행령에서 정한 학부모위원 구성 비율을 현실적으로 준수하기 어렵다는 점을 고려한 조치입니다.

11. 교원위원 비율 산정 시 학교장을 포함하여 산정해야 하나요?

- 교원위원의 비율에는 당연직 교원위원인 학교장을 포함하여 산정합니다.

12. 통합 유·초·중학교의 경우 위원 수를 어떻게 배당하며, 주로 누가 업무를 담당하나요?

- 통합운영학교의 위원은 「초·중등교육법 시행령」 제58조에 따라 구성하고, 주로 상급학교인 초등학교 또는 중학교에서 담당하는 것이 일반적입니다. 시·도의 세부적인 조례나 규칙에서 따로 정하는 경우 그에 따릅니다.

13. 통합 중·고등학교는 학교급이 다르고 심의 내용도 매우 상이한데,

이러한 경우 중학교와 고등학교를 분리하여 학교운영위원회를 설치할 수 있나요?

- 통합학교의 학교운영위원회 분리·통합 운영 여부는 시·도의 조례에 위임된 사항이므로, 조례에서 정하는 바에 따라야 합니다. 조례에서 통합 운영을 규정하고 있다면 통합하여 운영하여야 하고, 분리 운영을 규정하고 있다면 분리하여 운영하여야 합니다. 다만, 학교운영위원회를 통합하여 운영하는 경우에도 안건 심의의 효율성을 높이기 위해 필요한 경우에는 소위원회를 구성하여 사전 심의를 실시함으로써 운영의 효율성과 적합성을 높일 수 있을 것입니다.

14. 학교운영위원회 위원 수는 학년별로 인원수를 지정하여 정해야 하나요,

아니면 학년과 관계없이 전체 인원수를 정하면 되나요?

- 학교운영위원회 위원 수를 학년별로 구분하여 정할 것인지는 법령에 명시된 사항은 아니며, 학교의 실정에 따라 학교운영위원회 규정으로 자율적으로 정할 수 있습니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따릅니다.

15. 사립학교 정관에서 “교원위원은 교직원 전체회의에서 2배수를 추천한 자 중

학교장이 위촉한다.”라고 규정한 경우 위법인지요? 또한, 교직원 전체회의에서 추천한 자 중 다수 득표한 교원을 학교장이 위촉하지 않는 경우에는 위법인가요?

- 사립학교의 교원위원 선출 방법은 「초·중등교육법 시행령」 제63조 제2항에서 “정관이 정한 절차에 따라 교직원 전체회의에서 추천한 자 중 학교의 장이 위촉한다.”라고 규정하고 있으므로, 교원위원 선출에 관한 절차 및 추천 배수 등에 대해 사학법인의 정관으로 정할 수 있으며, 이는 위법한 것이 아닙니다. 또한 학교장이 교직원 전체 회의에서 추천한 자 중에서 추천자의 득표 순위와 달리 위촉하였다고 하더라도, 이는 법령에 위배되는 것이 아닙니다.

16. 사립학교의 학교운영위원회는 「초·중등교육법」에 따라 설치되지만,

그 운영에 관한 사항은 정관으로 정하게 되어 있습니다.

그러나 일부 시·도 조례에는 모든 학교가 포함되어 있는 것처럼 보입니다.

이 경우, 사립학교와 공립학교의 적용 대상 및 범위는 어떻게 명확히 구분할 수 있나요?

- 사립학교 학교운영위원회의 운영에 관한 사항은 조례로 정하지 않습니다. 예를 들어, 「○○ 도립 학교운영위원 설치·운영 조례」는 공립학교(도립학교)에만 적용되며, 사립학교에는 적용되지 않습니다.

17. 사립학교는 급식소위원회를 구성·운영하지 않아도 되나요?

- 학교급식소위원회 구성·운영과 관련하여 국·공립학교는 「초·중등교육법 시행령」 제60조의2에 따라 학교운영 위원회에 두어야 하며, 사립학교의 경우는 「초·중등교육법」 제34조제2항에 따라 학교법인의 정관 등으로 정한다고 규정하고 있습니다. 다만, 교육청에서 조례 또는 지침 등으로 별도 정하는 경우가 있으므로 구체적인 사항은 관할청으로 문의할 필요가 있습니다.

위원의 자격 및 선출 요건

18. 교원 대표를 구성하는 데 있어 교원의 범위는 구체적으로 어디까지이며, 기간제 교원에게도 피선거권을 부여할 수 있나요?

- 「초·중등교육법」 제19조 제1항은 교원을 교장, 교감, 수석교사, 교사로 정하고 있습니다. 기간제 교원은 「교육공무원법」 제32조제1항에 따라 교원에 포함되나, 제2항에 따라 책임이 무거운 감독 업무의 직위에는 임용될 수 없습니다. 이에 따라 기간제교원의 피선거권 여부는 학교의 실정을 고려하여 학교운영위원회 규정 등으로 정하여 운영하는 것이 바람직합니다.

19. 학교장이 직무를 수행할 수 없는 경우 누가 교장의 직무를 대행하며, 이 경우 학교운영위원회의 당연직 위원을 맡을 수 있나요?

- 학교장이 직무를 수행할 수 없는 경우, 학교운영위원회 사무를 포함한 일반적인 사무는 교감이 법정대리할 수 있습니다. 따라서 교감은 학교장의 법정대리인으로서 학교운영위원회의 당연직 위원을 대리할 수 있습니다. 다만, 사도의 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따릅니다.

20. 학교장의 유고로 교감이 당연직 교원위원 자격을 승계한 경우, 교감이 교원위원 선출 시 교원위원으로 입후보할 수 있나요?

- 학교장이 유고된 경우, 학교장의 권한과 책임은 교감이 대리하여 행사하도록 되어 있습니다. 이 경우의 학교장 직무대리는 직무상의 권한과 책임을 행사하는 것에 불과하며, 학교장으로서의 신분을 획득하는 것은 아닙니다. 따라서 교감이 학교장의 유고로 인해 그 직무를 대리하는 경우라 하더라도, 교원위원으로서의 새로운 신분을 획득하는 것은 아닙니다. 이에 따라 학교장 유고 사유가 발생하여 교감이 그 직무를 대리하는 경우, 교감 본인은 교원위원에 입후보할 수 있습니다.

21. 학교운영위원회 위원이나 위원장에 나이 제한이 있나요?

- 학교운영위원회 위원이나 위원장에 대한 나이 제한은 없습니다.

22. 교원노조 전임자가 학교운영위원회 위원으로 선출되어 활동할 수 있나요?

- 「교원노조법」 제5조 제1항의 “교원은 임용권자의 허가가 있는 경우에는 노동조합의 업무에만 종사할 수 있다.”는 규정은 노동조합의 업무 이외의 모든 활동을 금지하는 것이 아니며, 이는 교원으로서 제공하여야 할 근로를 제공하지 않아도 된다는 의미입니다. 따라서 교원노조 전임자는 학교운영위원회의 학부모위원 및 지역위원(단, 해당 소속학교는 제외)으로 선출되어 활동할 수 있으나, 교원위원으로 선출되는 것은 허용되지 않습니다.

23. 학교운영위원회에서 선출관리위원의 자격은 어떻게 되나요?

- 학교운영위원회에서 선출관리위원의 자격은 학교운영위원회 규정에 따라 자율적으로 정하도록 되어 있으며, 규정에 명시되어 있지 않은 경우에는 공정성과 목적에 비추어 합리적으로 판단해야 합니다. 선출관리위원회는 선거 일정 관리, 후보자 등록, 선거 홍보, 개표 등 선거 전반을 담당하는 공정한 선거관리 기구이므로, 선출관리위원은 학교운영위원회 위원으로 동시에 임명될 수 없습니다. 또한 선출관리위원은 선거에 입후보할 수 없는 자격 제한이 있으나, 위원직에서 사퇴한 경우에는 입후보가 가능합니다. 이는 공정성을 확보하기 위한 제도적 장치로 해석되며, 실제 운영 시에는 해당 학교의 규정에 따라 구체적으로 적용됩니다.

24. 국적이 외국인인 경우에도 학교운영위원회 위원이 될 수 있나요?

(원래 한국 국적이었으나 외국인과 결혼하여 국적이 외국 국적으로 변경된 경우)

- 현행 「초·중등교육법」 제31조의2에 따르면, 「국가공무원법」 제33조 각호의 1에 해당하는 자를 제외하고는 학교운영위원회 위원으로 선출될 수 있다고 규정하고 있습니다. 「국가공무원법」 제33조 각호의 1에 해당하는 자에는 외국인이 명시적으로 포함되어 있지 않으므로, 외국인이라 하더라도 위원으로 선출될 수 있습니다.

25. 학교운영위원회의 구성·운영과 관련하여 학부모의 정의 및 범위는 어떻게 되며,

계부모도 학교운영위원회에 참여할 수 있나요?

- 학교운영위원회의 구성 및 운영에 있어 ‘학부모’는 단순히 법적인 부모에 한정되지 않으며, 자녀의 양육과 교육을 실질적으로 책임지는 보호자를 포함하는 개념으로 해석됩니다. 현재 교육 관련 법령에서는 ‘학부모’에 대한 명확한 정의는 없으나, 「초·중등교육법」 등에서는 ‘학생의 부모 등 보호자’라는 표현을 사용하고 있습니다. 따라서 재혼 가정 등 다양한 가족 형태를 고려할 때, 법적 형식보다는 실질적인 보호자 여부와 친권자의 동의 여부 등을 기준으로 학부모 자격을 인정하는 것이 바람직합니다. 계부모의 경우, 학생의 친권자인 부모의 동의와 혼인 관계를 증명할 수 있는 서류 등을 통해 학교운영위원회의 학부모위원 자격 여부를 판단할 수 있습니다.

26. 한 학년에 같은 보육단체 소속 아이들이 과반수를 차지하는 경우,

해당 보육단체의 원장이 학부모위원으로 참여할 수 있나요?

- 현행 「초·중등교육법」 및 동법 시행령에서는 학교운영위원회를 구성하는 학부모위원은 학부모 중에서 선출되는 것으로 규정하고 있습니다. 만약 부모가 없는 학생의 경우에는, 학생의 보호자가 학부모로서의 자격을 가진다고 해석할 수 있을 것입니다. 따라서 실질적으로 학생을 교육할 책임과 권리를 가지고 있는 보육시설의 원장도 학부모위원으로 선출될 자격을 가집니다.

27. “정원외 관리” 학생의 부모는 학부모위원 자격을 가질 수 있나요?

- 학교운영위원회 학부모위원의 자격은 첫째, 재학생의 학부모여야 하며, 둘째, 「초·중등교육법」 제31조의2(결격사유)에 해당되지 않아야 합니다. 「초·중등교육법 시행령」 제29조(유예자 등의 학적관리) 규정은 초·중학교 학생, 즉 의무교육 대상자에게 적용되는 것으로, 고등학교 이상의 경우에는 퇴학 조치가 가능한 상황에 해당하므로, ‘정원 외 관리’ 대상자는 사실상 재학생으로 보기 어렵습니다. 따라서 해당 학생이 재학생이 아니라고 본다면, 그 부모 역시 학부모로 보기 어려우므로, 학부모위원의 자격이 없다고 판단하는 것이 타당합니다.

28. 「공직선거법」에 따라 100만 원 이상의 벌금형을 받은 경우,

학부모위원 또는 지역위원 입후보 자격은 어떻게 되나요?

- 「공직선거법」 제266조 제1항에 따라 100만원 이상의 벌금형의 선고 받은 자는 그 형이 확정된 후 5년간 학부모위원 또는 지역위원 입후보 자격이 없습니다.

- 「국가공무원법」 제33조(결격사유) : 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자

29. 무자격자인 학부모회 직원이 참여하여 선출된 교원위원과,

그 교원위원이 참여하여 선출된 지역위원의 자격 여부는 어떻게 되나요?

- 학부모회 직원은 자생조직인 학부모회에 소속되어 업무를 보조하는 자로서, 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제3항에 규정한 교직원에게 해당하지 않으므로 교원위원의 선출에 참여할 자격이 없습니다. 무자격자인 학부모회 직원이 교원위원 선출에 참여하여 당락에 영향을 미쳤다면, 이는 중대한 절차적 하자에 해당하며, 해당 교원위원의 선출은 무효로 간주되어야 하며 재선출이 이루어져야 합니다. 또한, 이와 같이 무효인 교원위원이 참여하여 선출한 지역위원 역시 그 선출의 정당성이 결여된 것으로 판단되며, 해당 지역위원의 선출 또한 절차적 하자에 의해 무효가 됩니다.

30. 재학생 중 본고 학구에 속하지 않은 학생이 재학 중인 경우,

해당 학생의 학부모를 학교운영위원회의 학부모위원으로 등록하는 것이 가능한가요?

- 학부모위원의 경우, 학구에 상관없이 당해 학교에 재학하고 있는 학생의 보호자일 경우 선출될 자격이 있습니다.

31. 학교운영위원회 학부모위원의 정수를 학년별로 배분하여 선출할 수 있나요?

이러한 방식이 학부모위원 자격 제한에 해당하지는 않나요?

- 당해 학교 구성원의 고른 의견수렴을 위하여 학교운영위원회 규정으로 학년별로 학부모위원 수를 배분하는 것은, 해당 학교의 학부모가 학교운영위원회 위원 후보로 선출되는 것을 제한하는 것이 아니므로 자격 제한으로 볼 수는 없습니다. 다만, 선출 방법에 있어서는 학부모 전체회의에서 선출하도록 규정한 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제2항을 따라야 하므로, 학부모가 해당 학년의 학부모위원만을 선출하도록 하는 것은 동 규정에 어긋나는 것으로 해석될 수 있습니다.

(예 : 1학년 학부모가 1학년 학부모위원 입후보자에게만 투표도록 하는 것은

「초·중등교육법 시행령」 제59조 제2항 위반 사례입니다.)

32. 「초·중등교육법 시행령」 제59조제3항에 따라 학교운영위원회에서 학부모위원을

선출할 때 참여하는 ‘학급별 대표’는 학급의 학생 대표를 의미하는 것인가요,

아니면 해당 학급에 소속된 학부모들 중에서 선출된 대표 학부모를 의미하는 것인가요?

- 학부모위원 선출에 참여하는 학급별 대표는 해당 학급의 학생이 아닌, 학생의 학부모를 의미합니다. 다시 말해, 학급의 학생 중 누군가가 대표라는 직위를 가지고 있다고 하여, 그 학부모가 자동으로 대표가 되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 학급회장(학생)의 부모라고 해서 학급 학부모 대표가 되는 것은 아니라는 의미입니다. 다만, 학교의 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따릅니다.

33. 학부모위원을 선출할 때 참여하는 학급별 대표의 범위는 구체적으로 어떻게 되나요?

- 학급별 대표는 해당 학급의 학부모들이 민주적인 절차를 통해 선출한 학부모를 의미합니다. 다만, 해당 학교의 학부모회 규정 등에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따릅니다.

34. 지역위원 자격 기준 중에서, 당해 학교가 소재하는 지역의 범위는

시·군·구 단위 어디까지인가요?

- 당해 학교가 소재하는 지역의 범위는 법령에 명확히 규정되어 있지 않습니다. 일반적으로 ‘지역’은 시·군·구와 같은 기초 지방자치단체 단위로 이해되지만, “당해 학교가 소재하는 지역을 생활 근거지로 하는 자” 등으로 규정한 것은 학교의 여건에 따른 재량권을 부여하기 위한 것으로 해석할 수 있습니다. 이에 따라 법령의 취지에 위배되지 않는 범위 내에서 해당 학교 학교운영위원회 규정으로 정한 범위를 당해 지역으로 보는 것이 적절합니다.

35. 학교운영위원회 위원 선출관리위원을 지역위원으로 추천할 수 있나요?

- 선출관리위원회는 엄정하고 공정한 선거 관리를 위하여 한시적으로 구성·운영되는 기구로서, 선거 일정의 관리, 개표 진행 등 선거 사무를 총괄하는 기능을 수행합니다. 따라서 선출관리위원은 학부모위원, 교원위원은 물론 지역위원도 될 수 없습니다.

36. 당해 학교에 소속된 교직원을 해당 학교운영위원회의 지역위원으로 추천할 수 있나요?

- 「초·중등교육법」 및 같은 법 시행령에서 규정한 학교운영위원회의 설치 목적, 학교운영위원회를 학부모위원, 교원위원, 지역위원으로 구성하도록 한 취지, 그리고 지역위원을 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 선출하도록 한 점 등에 비추어 볼 때, 지역위원은 학교의 외부 인사로서 지역사회의 교육적 수요와 정보를 학교에 전달하고, 학교와 지역사회를 연계하는 역할을 수행하여야 합니다. 따라서 당해 학교의 교직원을 지역위원으로 추천하는 것은 적절하지 않습니다.

37. 학부모를 지역위원으로 추천할 수 있나요?

- 「초·중등교육법」 및 같은 법 시행령은 「국가공무원법」 제33조에 따른 결격사유 외에 별도의 자격 제한 규정을 두고 있지 않으므로, 해당 학교의 학부모라도 지역위원으로 선출될 수는 있습니다. 그러나 학부모위원과는 별도로 지역위원 구성 비율을 정한 취지에 비추어 볼 때, 가능하다면 학부모를 제외한 지역사회 인사 중에서 학교 발전에 이바지할 수 있는 인사를 지역위원으로 선출하는 것이 바람직합니다.

38. 타 학교 교사를 지역위원으로 추천할 수 있나요?

- 「초·중등교육법」 및 같은 법 시행령은 「국가공무원법」 제33조에 따른 결격사유 외에 별도의 자격 제한 규정을 두고 있지 않으므로, 타학교 교사라도 지역위원으로 선출될 수는 있습니다. 그러나 학부모위원, 교원위원과 별도로 지역위원의 구성 비율을 정한 취지에 비추어 볼 때, 가능하면 학부모나 교사를 제외한 지역사회 인사 중에서 학교 발전에 이바지할 수 있는 인사를 지역위원으로 선출하는 것이 바람직합니다.

39. 학부모위원인 배우자가 다른 배우자를 지역위원으로 추천할 수 있나요?

- 지역위원 결격사유에 해당하지 않는다면, 학부모위원인 배우자가 다른 배우자를 지역위원으로 추천할 수 있습니다. 다만, 학교 규정이나 시·도 조례에서 이해충돌방지 등을 위해 이를 제한하고 있는 경우에는 해당 규정에 따라야 합니다.

**40. 지역위원 구성과 관련하여, ○○교육청에서는 추천인 수가 정족수와 같을 경우
무투표 당선을 인정하는 반면, △△교육청은 같은 경우에도 반드시 투표를 거쳐
선출해야 한다고 하였는데, 어느 쪽이 맞는가요?**

- 지역위원 구성 시, 추천인 수가 정수와 같을 경우 무투표 당선으로 인정할 수 있는지 여부는 해당 시·도 조례 및 학교운영위원회 규정에 따라 달라질 수 있습니다. 실제로 ○○교육청은 추천인 수가 정수와 같을 경우 무투표 당선을 허용하고 있는 반면, △△교육청은 같은 상황에서도 반드시 투표를 거쳐야 한다고 해석하고 있습니다. 이는 「초·중등교육법 시행령」이 위원 선출의 구체적인 방식까지 명시하고 있지 않으며, 다수의 시·도 조례에서도 선출 방식의 세부 사항을 '학교운영위원회 규정'으로 정하도록 위임하고 있기 때문입니다. 따라서 각 학교는 실정에 맞게 자체적인 위원회 규정에 따라 운영하면 될 것입니다.

41. 위원 정수와 입후보자 수가 같거나 적은 경우 무투표 당선이 가능한가요?

- 입후보자의 수가 위원 정수와 같거나 적은 경우에는, 별도의 규정으로 정하지 않는 한 무투표로 당선된 것으로 볼 수 있으며, 미달되는 인원에 대해서는 추가 입후보 등록 등의 절차를 거쳐 다시 선출하여야 할 것입니다.

42. 사립학교의 운영위원회를 구성할 때, 선출직 교원위원이 선출되지 않은 상태에서

학부모위원과 당연직 교원위원만으로 지역위원을 선출할 수 있나요?

- 사립학교의 운영위원회에서 선출직 교원위원이 선출되지 않은 상태에서는, 학부모위원과 당연직 교원위원만으로는 지역위원을 선출할 수 없습니다. 이는 「초·중등교육법 시행령」 제63조 제2항에 따라 사립학교의 지역위원 선출은 같은 법 시행령 제59조를 준용하여, 학부모위원과 교원위원의 무기명 투표로 선출해야 하기 때문입니다. 사립학교의 경우, 선출직 교원위원은 교직원 전체회의의 추천을 받아 학교장이 위촉하도록 되어 있습니다. 만약 교직원 전체회의에서 투표를 이루어지지 않아 교원위원이 구성되지 않은 경우, 이는 교원위원 구성이 완료되지 않은 상태로 보아야 하며, 이 경우에는 지역위원 선출 요건이 충족되지 않아 지역위원을 선출할 수 없습니다.

위원 임기 및 연임

※ 위원 임기 및 연임에 관한 사항은 「초·중등교육법」 및 시행령에 명시되어 있지 않으므로 아래 답변은 참고 사항입니다.
구체적인 사항은 해당 사·도별 조례, 학교법인 정관, 학교운영위원회 규정 등을 확인해주시길 바랍니다.

43. 당연직 교원위원은 당해 학교장의 재임 기간 동안 위원의 임기를 유지할 수 있나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제1항에 따라 국·공립 학교의 장은 학교운영위원회의 당연직 교원 위원이므로, 다른 위원의 임기와 관계 없이 학교장의 재임 기간 동안 위원 임기가 유지됩니다.

44. 소속 학교가 달라지는 경우에도 학교운영위원의 연임이 가능한가요?

- 연임은 동일한 조직을 기준으로 판단하는 것이므로, 다른 학교운영위원회의 위원이 되는 것은 연임에 해당하지 않습니다. 따라서 한 학교의 학교운영위원회 위원 임기가 만료되거나 사직한 후, 다른 학교의 위원으로 선출되는 것은 가능합니다.

45. 학부모위원의 자녀가 3학년을 졸업하고 동생이 1학년으로 입학한 경우,

동일 인물이 새로 선출되어 학부모위원으로 활동하게 될 때 이를 연임으로 보아야 하나요?

- 법령에서는 학교운영위원회 위원의 임기와 연임에 관한 별도의 규정을 두고 있지 않습니다. 학부모위원의 경우, 해당 자녀가 졸업하게 되면 자격은 자동적으로 상실되지만, 임기는 일반적으로 3월 말까지 유지됩니다. 또한

신입생이 입학할 경우에는 입후보 및 선출에 대한 자격이 새롭게 부여되는 것이지, 기존의 자격이 자동으로 승계되는 것은 아닙니다. 따라서 학부모위원의 자녀가 3학년으로 졸업하고, 동생이 1학년으로 입학한 상황에서 동일한 인물이 새롭게 선출되어 학부모위원으로 활동하게 되는 경우, 이는 연임으로 보지 않습니다. 다만, 위원 임기와 연임에 관한 사항은 해당 시·도 조례나 학교의 위원회 규정에 따라 달라질 수 있으므로, 지역이나 학교의 실정에 따라 국립학교의 경우 학칙으로, 공립학교의 경우 시·도 조례로 관련 규정을 마련하여 시행하면 됩니다.

46. '연임'의 의미가 본인이 사퇴하지 않으면 임기가 끝나도 계속 임무를 할 수 있다는 건가요?

- 연임은 임기가 종료된 후, 다시 선거를 통해 선출되면 그 임무를 계속 수행할 수 있다는 의미입니다. 이와 유사한 개념으로 '중임'이 있으나, 중임은 어떤 사람이 이미 맡았던 직위나 직책을 다시 맡는 것을 의미하며, 중임을 제한하는 규정이 있는 경우에는 연임 여부와 관계없이 동일한 직책을 다시 맡을 수 없습니다. 예를 들어, 어떤 시·도의 조례에서 위원 임기를 1년으로 정하고 '연임할 수 있다'라고 규정한 경우에는, 연임이나 중임에 대한 횟수 제한이 없는 한 계속하여 연임과 중임이 모두 가능하다고 해석할 수 있습니다.

47. 임기가 2년이고 한 차례 연임이 가능하도록 조례에 규정되어 있는데,

학부모위원으로 4년의 임기를 마친 후 학부모위원이 아닌 지역위원으로 입후보가 가능할까요?

- 조례의 연임 관련 규정에 '학부모위원'과 같은 특정 위원이 아니라 단순히 '위원'으로 명시하여 1차례 연임이 가능하다고 규정되어 있다면, '학부모위원', '교원위원', '지역위원' 중 어느 자격으로든 1차례만 연임이 가능합니다. 따라서 이 경우, 이미 연임을 한 위원은 다른 자격으로라도 입후보할 수 없습니다.

48. 보궐선거를 통해 학교운영위원회에 처음 선출된 위원이 잔여임기를 마친 후

다음 기수 학교운영위원회에 선출되는 경우, 이를 연임 1차로 보아야 하나요,

아니면 처음 위원으로 선출된 것으로 봐야 하나요?

- 보궐선거를 통해 선출된 위원이라 하더라도 잔여 임기를 마친 후, 다음 기수의 위원으로 다시 선출되는 경우에는 최초 선출로 보기 어렵기 때문에 연임 1차로 간주해야 합니다.

49. 학교운영위원회 위원 임기가 2년이고, 1차 연임이 허용되어 총 4년 재직한 후

1년 휴식기를 가진 뒤 보궐선거를 통해 다시 위원으로 선출될 수 있나요?

- 임기에 관해서는 해당 시·도 조례, 학교운영위원회 규정 등의 해석에 따라야 합니다. 예를 들어, “위원의 임기는 2년으로 하며, 1회에 한하여 연임할 수 있다”라고 규정되어 있는 경우, 연임은 1회로 제한되지만 임기 만료 후 일정 기간이 지난 뒤 다시 출마하는 것은 가능합니다. 이는 지방자치단체장이 2회 또는 3회 연임 후 일정 기간이 지난 뒤 다시 출마할 수 있는 것과 유사한 개념입니다. 다만, 위원의 임기가 2년임에도 불구하고, 임기 만료 후 1년이 지난 시점에 다시 출마하려는 경우는 보궐 사유가 발생한 경우에 해당하므로, 이러한 경우에는 출마가 허용 되지 않습니다.

50. 학부모위원 임기가 종료된 후 곧바로 지역위원으로 활동할 수 있나요?

- 학부모위원 임기 종료 후 지역위원으로 활동하는 것은 규정에 따라 연임이 아닌 신분의 전환에 해당하여 별도의 선출의 절차가 필요할 수 있습니다. 구체적인 사항은 해당 학교운영위원회에 적용되는 조례, 학교운영위원회 규정 등에 따라야 합니다.

51. 본교가 초등학교인 경우 중·고등학교 학교운영위원회 위원과 겸임할 수 있나요?

- 초·중·고등학교의 학부모위원 또는 지역위원의 겸임에 대해서는 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우, 그에 따라야 합니다.

52. 지역위원은 타 학교에서 중임하거나 겸임할 수 있나요?

- 지역위원은 다른 학교에서 중임이 가능하며, 시·도 조례에 따라 연임 횟수는 다르게 규정될 수 있습니다. 겸임에 대해서도 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따라야 합니다.

53. 교사가 타 학교의 학부모위원이 될 수 있나요?

만약 교사와 학부모위원의 겸직이 가능하다면 겸직 허가권자는 누구인가요?

- 학교운영위원회 위원의 겸임 제한은 「국가공무원법」과 해당 시·도의 조례에 근거하고 있습니다. 「국가공무원법」 제64조 제1항에서는 “공무원은 공무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 소속 기관의 장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다”고 규정하고 있으며, 이 규정은 공무원 신분을 가진 위원에게도 동일하게 적용됩니다. 학교운영위원회 위원은 학교운영위원회라는 법정 조직의 구성원일 뿐만 아니라, 회의 등의 활동이

공무 수행에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 따라서 교사가 다른 학교의 학교운영위원회 위원을 겸임하게 되는 경우, 학교운영위원회 위원으로서의 활동이 교사 본연의 업무 수행에 지장을 줄 수 있으므로, 교사로서의 소속 기관장인 학교장으로부터 겸직 허가를 받아야 합니다.

54. 1인의 교장이 다른 학교 교장을 일시 겸임하는 경우, 두 학교의 당연직 위원을 겸임할 수 있나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제1항에서는 “국·공립학교의 장은 학교운영위원회의 당연직 교원위원이 된다” 라고 규정하고 있으므로, 겸임이 가능합니다. 설령 조례에 “겸임할 수 없다”고 명시되어 있더라도, 법 체계상 상위법을 우선 적용해야 하므로 두 학교의 교원위원으로 겸임하는 것이 가능합니다.

55. 사립학교가 공립학교로 전환될 경우,

기존 사립학교 학교운영위원회 위원이 그 직을 계속 유지할 수 있나요?

- 사립학교 위원과 국·공립학교 위원은 권한과 선출 절차에 차이가 있으므로, 사립학교의 위원이 국·공립학교로 이동하는 경우에는 기존의 위원 직을 상실하게 됩니다. 이에 따라 공립학교의 위원은 「초·중등교육법 시행령」 제59조에 따른 공립학교 학교운영위원회 위원 선출 규정에 따라 새로이 선출하여야 합니다.

선출 절차 및 방식

※ 위원의 구체적인 선출 절차 및 방식에 관한 구체적인 사항은 해당 시·도별 조례, 학교법인 정관, 위원회 규정 등을 확인해주시길 바랍니다.

56. 적법한 절차를 거치지 않았거나 법령을 위반하여 선출·구성된 학교운영위원회는

효력이 있나요?

- 법정조직은 근거 법령에 따라 적법하게 설치되어야 하며, 위법하게 구성된 학교운영위원회는 그 구성 자체가 무효이므로 재선출 및 재구성이 이루어져야 합니다. 위원 선출에 대한 사전 공고를 실시하지 않았거나, 공고기간을 충족하지 못한 경우 등은 선출 절차상 ‘중대한 흠’이 있는 것으로 간주되며, 해당 선출은 효력을 인정받을 수 없습니다. 또한 지명에 의한 위원 선출 행위는 민주적 대의 절차에 따른 선출 원칙에 위배되므로 당연히 무효이며, 이에 대해서는 해당 당사자의 책임을 물어야 할 것입니다.

57. 학교운영위원회 위원 입후보 등록 후 후보를 사퇴할 경우 언제까지 사퇴할 수 있나요?

- 학교운영위원회 위원 입후보자가 사퇴하고자 하는 경우, 선거 실시 전까지는 후보 사퇴가 가능합니다.

58. 학교운영위원회 위원 결원이 발생한 경우 반드시 보궐선거를 실시해야 하나요?

- 학교운영위원회 위원의 결원이 발생한 경우 반드시 보궐선거를 실시해야 하는 것은 아니며, 이는 해당 시·도의 조례 규정에 따라 달라질 수 있습니다. 「초·중등교육법 시행령」에는 보궐선거에 대한 명시적인 규정이 없으며, 많은 시·도 조례에서는 잔여 임기가 6개월 미만이고 위원 정수의 1/4 이상이 결원되지 않은 경우에는 학교운영위원회의 결정으로 보궐선거를 생략할 수 있도록 허용하고 있습니다. 그러나 학교운영위원회의 원활한 기능과 대표성 확보를 위해서는 가급적 빠른 시일 내에 보궐선거를 실시하는 것이 바람직합니다.

59. 학교운영위원회 위원 보궐선거 시기와 절차는 어떻게 되나요?

- 학교운영위원회에 결원이 발생한 경우, 시·도 조례에 관련 규정이 있는 경우에는 그에 따라야 하며, 관련 규정이 없는 경우에는 가능한 한 빠른 시일 내에 선출하여야 합니다. 한편, 보궐선거 절차는 위원의 종류와 관계없이 법령 및 학교운영위원회 규정상 정해진 선출 절차를 준수하여야 합니다.

60. 임기 개시일 이전에 임시회를 소집할 수 있나요?

새로 선출된 교원위원과 학부모위원이 지역위원을 선출할 수 있나요?

- 학교운영위원회 위원은 임기 개시 전까지는 권한이 부여되지 않으므로, 임기 개시 이전에 개최된 임시회의의 효력은 인정되기 어렵습니다. 다만, 새로 선출된 교원위원과 학부모위원이 임기를 함께할 지역위원을 선출하는 행위는 가능하다고 볼 수 있습니다.

61. 위원장과 부위원장 선출 시 교원위원의 투표권은 어떻게 되나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제5항에 따르면, 위원장 및 부위원장은 교원위원이 아닌 위원 중에서 무기명 투표로 선출하도록 규정되어 있습니다. 이에 따라 교원위원은 위원장 및 부위원장으로 선출될 수는 없으나, 해당 선출 과정에서의 투표권은 보유하고 있습니다.

62. 교원위원 선출을 위한 교직원 전체회의에는 어느 범위의 직원까지 참여할 수 있나요?

- ‘교직원’은 교원과 직원을 통칭하는 용어로서, 「초·중등교육법」 제19조(교직원의 구분)에 따른 교원(제1항)과 직원(제2항)을 포함합니다. 다만, 학교 실정에 따라 교직원 전체회의의 참여 범위를 정할 수 있습니다.

63. 교원위원을 선출할 때 직급, 성별, 연령대별로 구분하여 선출한다면, 투표도 해당 기준에 따라 따로 진행해야 하나요?

- 교원위원 선출 시 직급별, 남녀별, 연령대별로 정수의 일부를 할당하는 것은 다양한 구성원의 의견을 반영하기 위한 방안으로 해석될 수 있습니다. 그러나 실제 투표를 직급별, 남녀별 등으로 구분하여 별도로 실시하는 것은 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제3항에서 규정한 ‘교직원 전체회의에서 무기명투표로 선출’한다는 규정에 위배됩니다. 따라서 교원위원 선출은 반드시 전체 교직원을 대상으로 한 무기명투표 방식으로 일괄적으로 진행되어야 합니다.

64. 교직원 전체회의에서 전자식 투표방식은 제외되나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제5항에 따르면, 불가피한 사유로 교직원 전체회의를 개최하기 어려운 경우에는 제2항 후단에 따른 방법으로 당연직 교원위원을 제외한 교원위원을 선출할 수 있습니다. 따라서 이러한 경우 전자식 투표방법도 활용할 수 있습니다. 구체적인 사항은 사·도 조례, 운영위원회 규정 등에 따릅니다.

65. 교장은 당연직 교원위원으로서 별도의 선출 절차를 거치지 않아도 되나요?

- 교장은 당연직 교원위원에 해당하므로 별도의 선출 절차를 거칠 필요는 없습니다.

66. 위원장과 부위원장을 선출하기에 적절한 시기는 언제인가요?

- 보궐선출이 아닌 경우, 위원장과 부위원장의 선출 시기는 학교 규정에 정해진 임기 개시일 이후가 합당하며, 학교운영위원회 위원 선출 후 최초로 소집되는 임시회에서 선출하는 것이 타당합니다.

67. 당해 학교 규정에 따라, 교원 5명 이상의 추천을 받아 교원위원으로 입후보 등록하는 경우, 한 교원이 여러 후보를 중복 추천할 수 있나요?

- 교원위원의 후보자 추천에 관하여 해당 학교 규정에 명시된 사항이 없는 경우에는 교직원의 의견을 충분히 수렴한 후 선출관리위원회에서 그 방법을 결정하여야 합니다.

68. 학부모위원 선출관리위원회와 교원위원 선출관리위원회를 통합하여 운영할 수 있나요?

- 공정한 선거관리를 통해 학교운영위원의 대표성을 확보하고자 한시적으로 구성되는 선출관리위원회는 각각 구성하는 것이 원칙입니다. 그러나 학교의 규모, 교직원 수 등의 사정을 고려할 때 불가피한 경우에는 사·도의 조례나 해당 학교의 규정에 따라 통합 운영이 가능합니다.

69. 학교운영위원회 위원 선출 방식은 연기명식과 단기명식 중 어느 방식을 선택해야 하나요?

- 해당 사항은 학교운영위원회 규정으로 정하여야 하며, 규정되어 있지 않은 경우에는 선출관리위원회가 유권자의 의견을 수렴하여 합리적인 방식으로 결정하여 실시할 수 있습니다. 다만, 선출관리위원회는 자의적인 방식이나 특정 후보에게 유리한 방식을 채택해서는 안 됩니다.

70. 학부모위원을 선출할 때, 적합한 사유가 있을 경우 선출관리위원회를 개최하지 않고도 별도의 선출 절차 없이 진행할 수 있나요?

- 적절한 사유가 있는 경우 학부모 전체회의 등 일부 절차는 생략할 수 있으나, 선출관리위원회의 구성과 공정한 선출 절차는 간략하게라도 반드시 이행되어야 합니다. 절차 없이 이루어진 선출은 위법 소지가 있으며, 사·도 조례나 학교 규정에 따라 운영하는 것이 필요합니다.

71. 학부모위원 선출 시, 학급별 대표 선출 방식이나 구성 인원을 임의로 조정할 수 있나요?

- 학급별 대표는 해당 학교의 학년별 대표 선출 방식, 즉 해당 학년의 학부모로 구성된 집단에서 민주적인 절차에 따라 대표를 선출하는 방식과 동일하게 따르는 것이 일반적입니다. 즉, 해당 학급의 학부모들이 민주적인 절차를 통해 대표를 선출하면 됩니다.

72. 학부모위원을 선출하기 어렵다고 위원회 규정에서 정한 사유는 구체적으로 무엇인가요?

- 학부모 전체회의를 통한 선출이 곤란한 사유로는, 건물 안전진단 결과에 따른 출입 제한, 감염병 유행이나 자연 재해 등 재난 상황으로 대면 회의가 제한되는 경우 등이 있습니다. 또한, 학부모 대부분이 원거리에 거주하거나, 농산어촌 지역 등으로 인해 모임이 실질적으로 어려운 지역적 특성도 포함됩니다.

73. 학부모위원 선출 과정에서 학급별 대표의 임기가 해당 학년도 말까지인 경우, 신학년도 대표가 아직 구성되지 않았다면 이전 학년도 대표가 선출에 참여할 수 있나요?

- 위원의 임기는 해당 학년도 말까지로 정해져 있으므로, 일반적으로 전년도 대표의 임기는 신학년도가 시작될과 동시에 종료됩니다. 전년도 위원이 차기 위원 선출에 참여할 수 있는지 여부는 관련 법령에 명시되어 있지 않으며, 시도 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그 규정에 따릅니다.

74. 학교운영위원회 학부모위원 선출을 위한 학부모 전체회의에 불참하는 경우, 이를 대비해 다른 방법을 병행할 수 있다면, 회의에 참석한 학부모와 불참한 학부모를 구분하여 처리하는 것이 가능한가요?

- 학교운영위원회 학부모위원 선출을 위한 학부모 전체회의에 불참하는 경우를 대비하여 다른 방법을 병행할 수 있습니다. 이때 불참하는 학부모와 참석하는 학부모를 구분하는 방법은 학교에서 자체적으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따라야 합니다.

75. 학교운영위원회 규정에 “당해 임기 중 학부모위원이 결원된 때에는 선출 당시 후보자의 득표순으로 학부모위원을 승계한다”고 명시되어 있는 경우, 이 규정은 상위 법령에 위배되나요?

- 학교운영위원회 규정에 “당해 임기 중 학부모위원이 결원된 때에는 선출 당시 후보자의 득표순으로 학부모위원을 승계한다”라고 명시한 경우, 이는 상위 법령에 위배되지 않습니다. 이는 「초·중등교육법」 및 같은 법 시행령에서 학부모위원 결원 시 승계 방법에 대한 구체적인 규정을 두고 있지 않으며, 위임 규정에 따라 해당 사항을 시도 조례 또는 학교 자체 규정으로 정할 수 있도록 허용하고 있기 때문입니다. 따라서 시도 조례에서 별도의 제한을 두지 않는 한, 학교운영위원회 규정에 따라 득표순 승계 방식을 정하는 것은 가능하며, 법적 타당성도 인정됩니다.

76. 학부모위원 선출을 위한 입후보 등록 기간 중 입후보자가 없다는 이유로,

**학교 교직원이 특정 학부모에게 참여를 권유하거나 전화로 접수한 뒤
선거 당일 무투표 당선으로 선출·구성된 학교운영위원회는 그 효력이 유효한가요?**

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제2항은 학부모위원을 민주적인 대의 절차에 따라 선출하도록 정하고 있으므로, 이에 따르지 않고 구성된 학교운영위원회는 무효로 볼 수 있습니다.

77. 학부모위원 선출을 위한 후보자 등록 기한이 만료될 때까지 후보자가 없거나

정수에 미달하는 경우에는 어떻게 해야 하나요?

- 첫째, 후보자가 없는 경우에는 후보자 등록 공고를 다시 실시하고, 학교운영위원회의 역할과 입후보 절차에 대한 충분한 안내 및 홍보를 진행해야 합니다. 그럼에도 후보자가 없을 경우에는 선출관리위원회가 후보자를 추천하고, 학부모 전체회의에서 후보자 없이 찬반 투표를 통해 다수 득표자 순으로 결정할 수 있습니다. 다만, 당선자의 동의를 반드시 필요하며, 자발적인 참여가 아닌 경우에는 위원으로서 적극적인 역할 수행에 한계가 있을 수 있습니다.
- 둘째, 후보자가 정수에 미달하거나 정수와 일치하는 경우에는 무투표 당선이 가능합니다. 정수에 미달하는 경우에도 「초·중등교육법 시행령」에서 정한 학부모위원 최소 구성비율(위원 정수의 50% 이상)이 충족된다면 운영위원회를 우선 구성하고, 이후 보궐선거를 통해 추가 선출할 수 있습니다. 다만, 이 최소 비율도 충족하지 못할 경우에는 첫 번째 방식처럼 후보자 모집 및 추천 절차를 다시 고려해야 합니다.

78. 학부모위원 보궐선거를 실시할 때,

선출 방식을 직접선거에서 간접선거로 변경하여 진행해도 되나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제2항에 따르면, 학부모위원은 학부모 중에서 민주적인 대의 절차에 따라 학부모 전체회의에서 직접 선출하도록 되어 있습니다. 다만, 전체회의에서 선출하기 어려운 사유가 있는 경우에는 해당 위원회 규정에 따라 학급별 대표로 구성된 학부모대표회의에서 선출할 수 있습니다. 간접 선거는 학교의 규모와 시설 등을 고려하여 신중하게 결정해야 하며, 단순히 보궐선거의 번거로움을 피하기 위한 학교 편의에 따른 간접선거는 적법하지 않습니다.

79. 학부모위원으로 입후보한 사람이 투표권을 가질 수 있나요?

- 선거인 명부에 등록되어 있는 경우, 입후보 여부와 관계없이 투표권이 부여됩니다.

80. 학부모위원 선출 시, 선거인 명부에 학생의 어머니와 아버지를 모두 기재해야 하나요?

두 사람 모두 투표에 참여할 수 있나요?

- 선거인 명부 작성 시 학생 1명을 기준으로 어머니와 아버지의 이름을 모두 기재하되, 투표권은 학부모 1인에 게만 부여됩니다. 따라서 학생 1명에 대해 어머니와 아버지 모두가 투표하는 것은 불가능하며, 한 명만 투표에 참여할 수 있습니다.

81. 학부모위원 선출 시 전체회의에서 다자녀 가정의 경우, 한 가정당 1개의 투표권을 가지는지, 아니면 자녀 1명당 1개의 투표권을 가지는 건가요?

(예: 자녀가 다른 학년에 재학 중이거나, 같은 학년의 쌍둥이인 경우)

- 한 가정에 여러 자녀가 동일 학교에 재학하더라도, 한 가정당 1투표권이 원칙입니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따릅니다.

82. 부모가 바쁜 경우, 조부모가 학교운영위원회 위원 선출 등에 대신 참여할 수 있나요?

- 법정기구인 학교운영위원회의 구성 및 운영과 관련하여 ‘학부모’는 학생의 법적 보호자를 의미합니다. 학생을 법적·실질적으로 보호하는 부모가 존재하는 경우 조부모가 부모를 대신하여 학교운영위원회 투표권 또는 피선거권을 행사할 수 없습니다. 조부모는 학생을 실질적으로 보호하는 부모가 없는 경우에 한하여 해당 권한을 행사할 수 있습니다.

83. 직접투표로 학부모위원을 선출할 때, 투표에 참석한 인원이 전체 학부모의 과반수에 미치지 못하더라도 선출의 효력이 인정되나요?

- 「초·중등교육법」과 같은 법 시행령상 학교운영위원회 위원 선출의 유효성을 인정하기 위한 투표 참여 비율 관련 제한 규정은 없습니다. 이에, 학교운영위원회 규정에서 '다수득표자'를 선출하도록 규정하고 있을 경우 선출의 효력이 인정됩니다. 구체적인 사항은 시·도 조례, 학교운영위원회 규정 등에 따릅니다.

84. 학부모위원 선출 시, 전체회의에 직접 참석할 수 없는 학부모를 대상으로 우편, 가정통신문, 전자투표 등의 방식으로 투표를 진행할 경우 비밀투표 원칙에 위배되지 않나요?

- 전체회의에 직접 참석할 수 없는 학부모를 대상으로 우편, 가정통신문, 전자투표 등의 방법을 활용하는 경우에는 비밀투표가 유지될 수 있도록 투표용지를 봉합하고, 학부모 전체회의에서 함께 개표해야 합니다. 다만, 위원회 규정에서 별도로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 따로 정하고 있는 경우에는 그에 따라야 합니다.

85. 학부모위원 선출 시, 학부모 전체회의 개최 전까지 가정통신문, 우편투표, 전자적 방법 중 모든 방식을 활용해야 하나요, 아니면 한 가지만 사용해도 되나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제2항에 따르면, “학부모 전체회의에 직접 참여할 수 없는 학부모는 학부모 전체회의 개최 전까지 가정통신문에 대한 회신, 전자적 방법 등 각급 학교 규정으로 정한 방법으로 투표할 수 있다”고 규정하고 있습니다. 이에 따라 위원회 규정에서 정하는 방법 및 절차에 따라 가정통신문 회신, 우편투표, 전자적 방법 모두 투표 방식으로 활용할 수 있습니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따라야 합니다.

86. 학부모위원 선출을 위한 전자투표를 진행할 때, 선거관리위원회의 K-voting 등의 전자투표 시스템을 사용하는 것이 가능한가요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제2항에 따르면, 학부모위원 선출 시 전자적 방법을 포함한 다양한 투표 방식은 학교운영위원회 규정으로 정할 수 있습니다. 따라서 K-voting 등의 전자투표 시스템의 사용이 가능합니다. 다만, 민간 시스템은 보안성, 개인정보 보호, 중복 방지, 투표 결과의 신뢰성 등 기술적·법적 문제가 발생할 수 있으므로 신중한 검토가 필요하며, 공식 시스템의 사용이 권장됩니다.

87. 전자투표 방법만을 사용하여 학부모위원을 선출해도 되나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제2항에 따르면 학부모위원은 민주적 대의절차에 따라 학부모 전체회의에서 투표로 선출하는 것이 원칙입니다. 그러나 학부모 전체회의에 직접 참석할 수 없는 학부모가 있는 경우(제2항 후단), 재난이나 불가피한 사유로 학부모 전체회의를 개최하기 어려운 경우(제5항)에는 전자적 방법에 의한 투표 등을 실시할 수 있다고 규정하고 있습니다. 해당 규정의 취지를 고려할 때, 전자투표 방법만을 사용하여

학부모위원을 선출하는 경우는 재난 등 불가피한 사유가 있는 경우로 제한하는 것이 바람직합니다.
또한 전자투표를 활용할 경우 학교운영위원회 규정에 구체적인 절차와 방법을 명시하고, 선거의 4대 원칙, 개인정보 보호, 접근성 등이 보장되는 전자적 시스템을 사용하여 선거의 신뢰성과 공정성을 확보해야 합니다.

88. 학부모위원 선출 시, 학부모 전체회의(학부모총회)에서 현장투표를 실시하면서

전자적 방법으로 사전 투표를 할 수 있도록 병행할 수 있나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제2항에 따르면, 학부모 전체회의에 참여할 수 없는 경우에는 사전 투표를 할 수 있도록 규정하고 있습니다. 따라서 학부모 전체회의에서의 투표가 원칙이며, 전체회의에 참석하지 못하는 학부모가 있는 경우에 한해 사전 투표를 병행할 수 있습니다.

89. 학부모위원 선출 시, 학부모 전체회의에 참석하지 못하는 학부모의 투표권을 보장하기 위해

사전 투표를 반드시 병행해야 하나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제2항 후단은 학부모 전체회의에 참석할 수 없는 학부모는 학부모 전체회의 전까지 가정통신문 회신, 우편투표, 전자적 방법에 의한 투표 등 위원회규정에 따라 투표할 수 있다고 정하고 있습니다. 이러한 사전 투표 실시 여부 및 방법은 위원회규정 등에 따라 학교가 자율적으로 결정할 수 있습니다.

90. 학부모위원 선출 시, 가정통신문의 회신 범위는 구체적으로 무엇인가요?

- 학부모위원 선출을 위한 '가정통신문에 대한 회신'의 범위는 학부모위원 선출을 목적으로 하는 가정통신문에 한정됩니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따릅니다.

91. 학부모위원 선출 시, 전체회의에 참석하지 못한 학부모의 위임장을 사전에 제출받아야 하나요?

- 학부모 전체회의(학부모총회 등)에 참여하지 못하는 학부모의 위임장을 받을 필요는 없습니다. 다만, 위원회 규정에서 별도로 정하거나 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

92. 학부모위원 선출 시, 학부모 전체회의에 직접 참석한 사람이 전혀 없고 모든 학부모가**전자투표 등 다른 방식으로만 참여한 경우에도 그 선거가 유효하다고 인정될 수 있나요?**

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제2항에 따르면, 학부모 전체회의에 직접 참석할 수 없는 학부모는 가정통신문 회신, 우편투표, 전자적 방법 등 위원회 규정으로 정한 방법으로 투표할 수 있도록 되어 있습니다. 그러나 실제로 불가피한 사유가 있어 학부모 전체회의에 참석한 사람이 없고 전체 학부모가 모두 기타 방법(예: 전자투표 등)으로만 참여하였다더라도, 해당 방식이 학교운영위원회 규정에 명시되어 있고, 절차적 정당성과 선거의 4대 원칙(보통·평등·직접·비밀 선거)이 준수되었다면, 이는 유효한 선거로 예외적으로 인정할 수 있습니다.

93. 학부모 회의를 개최하지 않고 회신, 우편, 전자적 방법만으로 학부모위원을 선출해도 되나요?

- 불가피한 사유가 있어 학부모 전체회의를 개최할 수 없는 경우에는, 가정통신문 회신, 우편투표, 전자적 방법 등으로 선출하는 것이 가능합니다. 다만, 투표 방식에 대하여 일반적으로 전자투표를 하도록 규정하는 것은 불가능합니다.

94. 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제3항의 '학교의 규모시설 등을 고려하여**학부모 전체회의를 통해 학부모위원을 선출하기 곤란한 경우'는 어떤 경우인가요?****예를 들어 학부모가 장소·시간상 제약으로 전체회의에 참여할 수 없거나****학교 내 투표를 실시할 수 있는 물리적 공간이 부족한 경우 등 도 포함되나요?**

- 학교 내 학부모 전원이 참석할 수 있는 적절한 공간이나 시설이 부족한 경우, 교육과정 운영상 해당 시간대에 학교 시설 활용이 불가능한 경우 등 위원회규정으로 정한 사유에 해당하는 경우를 의미합니다.

95. 지역위원 선출 시, 추천을 받은 특정 인원을 대상으로만 투표를 진행할 수 있나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제6항에 따르면, 지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명투표로 선출합니다. 따라서 추천을 받은 특정 인원만을 대상으로 투표를 진행하는 것은 적법하며, 추천받지 않은 인물은 후보 자격이 없습니다.

96. 지역위원이 정수대로만 추천된 경우에도 무기명 투표로 찬반 여부를 결정해야 하나요?

- 정수대로 추천된 경우에는 반드시 무기명 투표를 실시할 필요는 없습니다. 다만, 위원의 선출 절차 등 필요한 사항은 해당 학교의 학교운영위원회 규정으로 정할 수 있으므로, 자체적인 위원회 규정에 따라 진행하면 됩니다.

97. 지역위원은 추천된 인원이 정수 이내라면 무투표로, 별도의 회의 없이

선출 절차를 종료할 수 있나요?

- 지역위원이 정수 이내로 추천된 경우에는 무투표 당선으로 간주할 수 있습니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그에 따라야 합니다.

98. 지역위원 보궐선거 절차는 어떻게 되나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제6항에 따르면, 지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 무기명 투표로 선출하도록 규정되어 있으므로, 별도의 선출관리위원회를 구성하지 않고 학교운영위원장이 회의를 소집하여 지역위원을 선출할 수 있으며, 구체적인 사항은 시·도 조례, 학교운영위원회 규정 등에 따릅니다.

99. 위원 입후보자의 수가 정수와 일치하는 경우, 무투표 당선을 이유로

선거공보를 생략할 수 있나요? 또한 무투표 당선으로 간주되는 시점은 언제인가요?

- 선거공보는 후보 등록자에 관한 사항을 선거인들에게 알리는 것으로, 등록 현황을 반드시 알려야 하며, 선거일에 투표가 실시되지 않는다는 내용과 무투표 당선자 결정에 관한 사항도 함께 공보해야 합니다. 무투표 당선의 시점은 선출관리위원회에서 확정한 선거일이며, 당일 당선 결정을 하고 당선통지서를 교부하면 됩니다.

100. 학교운영위원(위원장, 위원 등)의 경력증명 발급 권한과 방법은 어떻게 되나요?

- 당선 결과는 학교운영위원회 선출관리위원회에서 통보하고 있습니다. 학교운영위원회는 학교에 소속된 기관으로서, 학교장이 학교운영위원의 경력증명을 발급할 수 있습니다. 해당 서식은 민원사무처리에 관한 법령에 근거한 경력증명서 서식을 준용합니다.

결격 사유 및 자격 상실(당연퇴직 등)

101. 「초·중등교육법」 제31조의2에서 규정하는 결격사유,

즉 「국가공무원법」 제33조 각 호에 해당하는지 여부를 조사(조회)하는 시점은 언제인가요?

입후보자 신분일 때 조사해야 하나요, 아니면 당선인 신분이 된 이후에 확인해야 하나요?

- 「국가공무원법」 제33조 각 호에 해당하는 경우의 적용 시점은 임기 시작 시점부터이며, 「초·중등교육법」 제31조의3 제1항에 근거하여 학교운영위원회 위원 선거일 전 입후보자 신분일 때부터 「국가공무원법」 제33조 각 호 중 어느 하나에 해당하는지 여부를 조사(조회)할 수 있습니다. 조회시점은 시도 조례 또는 학교운영위원회 규정에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

102. 「초·중등교육법」 제31조의2 제2항에 학교운영위원회 위원이 「국가공무원법」 제33조에

해당하는 결격사유에 해당할 경우 당연히 퇴직해야 한다는 규정이 있습니다.

해당 규정은 교원위원회에만 적용되나요?

- 「초·중등교육법」 제31조의2 제2항의 당연퇴직 규정은 모든 위원에게 적용됩니다. 「국가공무원법」 제33조는 ‘공무원으로 재직 중인 사람’에게 적용되는 조항이 아니라 ‘공무원으로 임용되려는 사람’에게 적용되는 조항으로서, 공무원이 아닌 사람에게도 적용되므로 교원위원뿐만 아니라 지역위원 및 학부모위원에게도 해당될 경우 결격사유가 됩니다.

103. 학교운영위원회 위원 자격 요건 중 “「국가공무원법」 제33조의 결격사유에 해당되지 않아야

한다”는 규정이 있으며, 특히 제33조 제3항에 따르면 “금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행이 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 않은 자”라고 명시되어 있습니다. 이 경우, 금고 이상의 형을 선고받고 나서 집행이 종료된 지 5년이 경과하면 위원 자격 제한에서 벗어나는 것인가요?

또한, 위원으로 입후보한 학부모의 결격사유 유무를 학교에서 확인해야 하나요?

- 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료된 후 5년이 경과하였다면 학교운영위원회 위원이 될 수 있습니다. 학교는 학부모 위원의 입후보 단계에서 결격사유 유무를 스스로 점검하도록 명확히 안내하고, 이에 더하여 「초·중등교육법」 제31조의3에 따라 학교의 장은 학교운영위원회 위원 후보자 및 위원의 결격사유 확인을 위해 필요한 자료를 관계기관의 장에게 요청할 수 있습니다.

104. 학교운영위원회 위원으로 활동 중인 사람이 결격사유에 해당하게 된 경우,

학교에서는 그 발생 여부를 어떻게 확인하나요?

- 「초·중등교육법」 31조의3제2항에 따라 ‘당연퇴직 사유가 새로 발생하였다고 볼 만한 상당한 사정’이 있는 경우 (예: 학교운영위원회 위원 선출 당시 확정되지 않았던 형이 확정된 경우, 선출 후 「국가공무원법」 제33조의 결격사유에 해당하게 된 경우, 관련 직무에서 중대한 징계를 받아 자격 유지가 어렵다고 판단되는 경우 등), 학교장은 해당 위원의 동의를 받아 범죄경력 조회를 요청할 수 있습니다. 학교운영위원회 위원이 동의를 거부하는 경우에는 제31조의3제4항에 따라 당연퇴직하게 되며, 조회 요청을 받은 경찰관서 등 관계 기관의 장은 정당한 사유가 없는 한 자료를 확인하여 회신해야 합니다.

105. 「초·중등교육법 시행령」 제59조 제8항에 따르면, 국공립학교에 두는 학교운영위원회의

위원이 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통해 재산상의 권리나 이익을 취하거나, 다른 사람을 위해 그 취득을 알선한 경우에는 학교운영위원회의 의결로 자격을 상실하게 할 수 있다고 규정되어 있는데, 이와 관련하여

① 위원의 배우자, 부모 또는 자녀도 거래할 수 없나요?

- 「초·중등교육법 시행령」은 학교운영위원회 위원 본인이 직접 거래하는 경우뿐만 아니라, 타인을 위하여 알선하는 행위도 금지하고 있으므로, 배우자, 부모, 자녀뿐만 아니라 제3자가 거래하는 경우에도 위원이 알선한 것으로 판단되면 해당 규정에 저촉될 수 있습니다.

② 거래 제한의 범위는 어디까지인가요? 즉, 물품·공사·용역이 모두 포함되는지, 방과후학교 강사 등으로 채용되는 경우도 해당되는지, 또한 학교운영위원회 회의 후 위원이 운영하는 식당에서 학교비용으로 식사를 하는 것도 이에 포함되는 건가요?

- “학교와의 거래”란 재산상 거래뿐만 아니라, 재산상 거래가 아니더라도 거래 결과 상대방이 재산상 이익이나 권리를 취득하게 되는 모든 경우를 포함합니다. 이에 따라 물품, 공사, 용역 등 모든 거래가 포함되며, 위원이 방과후학교 강사 등으로 채용되는 경우도 해당되며, 위원이 운영하는 식당에서 학교 비용으로 식사를 하는 경우도 이에 해당할 수 있습니다. 다만, 이러한 경우라도 모든 거래가 금지되는 것은 아니며, 지위를 남용한 거래에 한해서만 금지됩니다.

③ “지위를 남용하여”의 구체적 범위는 무엇인가요?

- “지위를 남용하여”의 범위에 대해서는 구체적인 사실관계 등을 고려하여 판단해야 하므로 단정적으로 정의하기는 어렵습니다. 다만, 다음과 같은 사항을 판단 기준으로 삼을 수 있으며, 해당 학교의 학교운영 위원회에서는 구체적인 사정을 고려하여 판단해야 할 것입니다.

- ▶ 수의계약 절차를 위반하여 계약한 경우
 - 수의계약 대상이 아니지만 수의계약 한 경우(수의계약 가능 금액을 초과하는 사업에 대해 금액을 나누어 수의계약 한 경우 등을 포함)
 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령·시행규칙, 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준, 사·도별 수의계약 지침 등을 위반한 경우
- ▶ 위원이 해당학교에 먼저 사업을 제안한 경우
- ▶ 다수의 공급계약 대상자가 있음에도 불구하고 특정인(위원 또는 위원이 알선한 자)과 계속적으로 거래한 경우
- ▶ 계약금액이 평균적 거래가격을 초과하는 경우
- ▶ 위원 개입으로 자유롭고 공정한 거래에 영향을 받을 가능성이 있는 경우
- ▶ 특정 위원의 존재 또는 소개, 알선 때문에 거래 상대방이 특정인으로 정해진 경우 또는 거래 조건이나 진행 절차가 일반적인 경우보다 특정인에게 유리하게 체결, 진행된 경우

106. 교권보호위원회 처분을 결격사유로 볼 수 있나요?

- 교권보호위원회의 처분은 「초·중등교육법」 제31조의2에 따른 「국가공무원법」 제33조 각 호에 해당하는 결격사유에 포함되지 않으므로 결격사유로 볼 수 없습니다. 다만, 구체적인 사항은 자체 위원회 규정이나 조례, 규칙 등을 확인해야 합니다.

107. 학교운영위원회 위원은 성범죄 조회를 하지 않아도 괜찮은가요?

- 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조는 성범죄자의 학교 취업(사실상 노무 제공 포함)을 제한하고 있습니다. 그러나 학교운영위원회의 위원으로서 수행하는 활동(심의, 자문, 의결 등)은 취업이나 노무 제공으로 볼 수 없습니다. 따라서 「초·중등교육법」 제31조의2(결격사유)나 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」의 개정이 없는 한, 현행 법률 해석만으로는 성범죄 경력 조회를 강제할 수 없습니다.

108. 입후보자 등록 시 신원조회 목적용 가족관계증명서(구 호적등본) 징구 여부는 어떠한가요?

- 「초·중등교육법」 제31조의2 규정에 따라 결격사유 여부를 확인하고자 할 때에는 규정에 명시되지 않은 불필요한 서류를 요구하지 말고 입후보자 신청서에 등록 기준지를 기재하는 것으로 대신해야 합니다.
「초·중등교육법」 제31조3에 따라 본인의 동의를 받아 해당 소재지를 관할하는 경찰관서 등 관계 기관의 장에게 범죄경력 등 필요한 자료를 요청할 수 있습니다.

109. 학칙 위반인 학생의 학부모도 선출 가능한가요?

- 위원의 결격사유에 학칙 위반인 학생의 학부모에 관한 규정은 없으므로, 학칙 위반 학생의 학부모도 선출이 가능합니다. 다만, 구체적인 사항은 자체 위원회 규정이나 조례, 규칙 등을 확인해야 합니다.

110. 외국인의 경우 어떻게 결격사유를 조회하나요?

- 외국인의 경우에는 대사관 등을 통해 해당 국가에 조회를 의뢰할 수 있으며, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

111. 학교운영위원회 위원이 정당에 가입되어 있는 것이 결격사유에 해당하나요?

- 특정 정당에 가입되어 있는 경우는 「초·중등교육법」 제31조의2에 따른 「국가공무원법」 제33조 각호에 해당하는 결격사유에 포함되지 않습니다.

112. 정당인이라고 할 수 있는 확인 서류를 요구할 수 있나요?

- 정당에 가입되어 있는 것은 결격사유에 해당하지 않으므로 관련 확인 서류를 요구할 수 없습니다.
다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

113. 「국가공무원법」 제33조에는 해당되지 않지만, 음주운전 경력이나 학교 교육 참여와 관련하여 물의를 일으킨 경향이 있는 사람의 재출마를 제한할 수는 없나요?

- 「초·중등교육법」 제31조의2에 따른 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우에는 법률상 결격사유가 없으므로 위원 입후보 등록 및 위원 활동이 가능할 것입니다. 다만, 구체적인 사항은 자체 위원회 규정이나 조례, 규칙 등을 확인해야 합니다.

114. 시·도 조례에 따르면, 특별한 사유 없이 3회 연속 회의에 불참할 경우 학교운영위원의 자격을 상실하도록 되어 있는데, 여기서 ‘특별한 사유 없음’에 대한 판단 기준은 무엇인가요?

- 시·도 조례를 규정한 취지를 고려하여 판단해야하나, 일반적으로 천재지변, 불가항력, 사고 등 불가피한 사정이 없음에도 사전 통보 없이 회의에 불참한 경우를 의미한다고 볼 수 있을 것입니다.

115. 학교운영위원회 의결로 자격을 상실하게 되는 경우, 그 절차는 어떻게 되나요?

- 학교운영위원회 회의를 소집하여 의결하면 됩니다. 회의 소집(정기회, 임시회 등)에 관한 사항은 해당 학교운영위원회 규정으로 정할 수 있습니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

116. 학교운영위원회 위원직을 사직하고자 할 경우, 그 절차는 어떻게 되나요?

- 법령 및 규정에 학교운영위원의 사퇴에 관한 명시적 규정이 없더라도, 위원 본인의 의사에 따른 사임은 인정되어야 합니다. 사직을 희망하는 위원은 간사 또는 위원장에게 사직원을 제출하면 되며, 이를 접수한 위원장은 이를 위원회에 상정하여 학교운영위원회의 동의를 받아야 합니다. 다만, 회의가 폐회 중인 경우에는 위원장이 사직을 허가할 수 있습니다. 학교운영위원회의 의결이나 위원장의 허가가 있기 전까지는 사직 의사를 철회할 수 있습니다.

117. 학교운영위원회 위원 선출 과정에서 특정 후보자가 알선 행위를 했는지 여부를

학교에서 확인할 수 있는 방법이 있나요?

- 알선 여부에 대해서는 학교나 교육청에 신고가 접수되지 않는 한, 현실적으로 파악하기 어렵습니다.

118. 학교운영위원회 위원의 위반사항이 확인된 경우, 자격을 상실시키기 위해 학교운영위원회의

의결이 반드시 필요한가요, 아니면 별도의 의결 없이 당연히 자격을 상실하게 되나요?

- 학교운영위원회 위원이 자격 상실 사유에 해당하는 경우에는 당연 상실이 아니라 학교운영위원회의 의결을 통해 결정하는 것이 타당합니다. 따라서 위원회의 심의의결 절차가 필요하며, 사도의 조례나 규칙에 따라 다를 수 있습니다.

119. 정직처분을 받은 교원 또는 휴직이나 타 기관 파견근무 중인 교원에게

교원위원 선거권 및 피선거권이 있나요?

- 조례에서 교원위원의 자격 상실 요건으로 '교원위원이 소속을 달리할 때'라고만 규정하고 있는 경우, 정직 처분을 받은 교사, 휴직 중인 교사, 파견 근무 중인 교사 역시 당해 학교에 소속되어 있으므로, 이미 선출된 교원위원의 자격은 유지된다고 볼 수 있습니다.

- ▶ (사례 1) 정직은 징계처분의 일종으로 1월이상 3월이하의 기간 동안 공무원의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하게 하는 것이므로 교원위원인 자가 정직처분을 받으면 교원위원의 자격은 유지되나 교원위원으로서의 직무는 그 기간 동안 정지된다. 따라서 정직처분을 받은 공무원은 공직수행에 제한을 받게 되므로 위원의 피선거권 및 선거권이 제한된다.
- ▶ (사례 2) 휴직 중인 공무원도 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하므로 교원위원인 교사가 휴직을 하게 되면 위원의 자격은 유지되나 위원으로서의 직무수행은 정지된다. 교원위원인 교사가 장기에 걸쳐 휴직을 하는 경우 교원위원직을 스스로 사퇴하는 것이 바람직하다.
- ▶ (사례 3) 파견근무는 신분상의 소속에는 변동이 없이 근무만 파견받은 기관에서 하게 되므로, 교원위원인 교사가 교육청 등 타 기관에 파견근무하게 되어도 교원위원의 자격은 상실되지 않는다. 다만 『국가공무원 복무 규정』 제7조 제1항이 “~다른 기관에서 파견근무 하는 자는 파견 받은 기관의 장의 지휘·감독을 받는다”고 규정하고 있으므로 파견 중인 교원이 학교운영위원회에 참석하기 위하여는 파견 받은 기관의 장의 허가를 받아야 한다. 파견 근무중인 교원위원도 스스로 사퇴하여 다른 교사로 하여금 학교운영에 적극적으로 활동할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

120. 학교운영위원회 위원 임기 중 학부모위원의 자녀가 휴학하였을 때는

학부모위원으로서의 자격이 유지되나요?

- 조례·학칙·정관 등의 규정이 있는 경우에는 그에 따라야 하며, 별도의 규정이 없는 경우에는 퇴학과 달리 휴학 중에는 당해 학교에 소속(학적)되어 있다고 보아 학부모위원으로서의 자격이 유지됩니다.

121. 학생의 졸업으로 인한 학부모위원의 자격상실 시기는 언제인가요?

- 학생의 신분은 입학, 전학, 복학 등에 의해 시작되고, 졸업, 전학, 퇴학 등에 의해 종료되므로 학생의 졸업과 동시에 학부모위원의 자격은 당연히 상실된다고 보아야 합니다. 다만, 합리적인 사유가 있는 경우에는 시·도의 조례에서 별도로 자격 상실 시기를 정할 수 있으며, 많은 시·도 조례가 자녀의 졸업 등의 경우 학교운영위원회 위원 임기를 규정하고 있습니다.

122. 자녀의 신분변동(자퇴) 등으로 인한 학부모위원의 자격상실 기준일은 언제인가요?

- 학부모위원의 자격 상실 기준일은 자녀가 자퇴하거나 졸업 등으로 해당 학교에 재학하지 않게 된 날, 또는 「국가공무원법」 제33조에 따른 결격사유가 발생한 날로 봅니다. 즉, 자격 상실 사유가 실제로 발생한 시점이 기준일이 되며, 이때부터 학부모위원의 자격은 자동으로 상실됩니다.

123. 학교운영위원회 위원장을 학교운영위원회의 정식 절차를 통해 탄핵시킬 수 있나요?

- 「초·중등교육법」 제34조(학교운영위원회의 구성·운영) 제1항에서는 “공립학교에 두는 학교운영위원회의 구성·운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령이 정하는 범위 안에서 시·도의 조례로 정한다”라고 규정하고 있으며, 「초·중등교육법 시행령」 제62조(조례 등에의 위임)에서는 “국·공립학교에 두는 학교운영위원회의 구성 및 운영에 관하여 이 영에서 규정하지 아니한 사항은 공립학교의 경우에는 시·도의 조례로 정한다”라고 명시하고 있습니다. 또한, 시·도의 조례에서 정하지 않은 사항은 학교의 규정으로 정할 수 있습니다. 학교운영위원회의 구성·운영 등에 관해 상위법령에서 정하지 않은 부분은 단위학교의 학교운영위원회 규정으로 정해야 할 것입니다. 다만 “학교운영위원회의 구성 및 운영에 관한 사항”은 기본적으로 학교운영위원회의 구성 및 운영을 위한 절차 등 필요한 사항을 의미하며, 학교운영위원의 권리를 제한하는 것을 뜻하지는 않습니다. 학교운영위원장의 탄핵에 관한 사항은 학교운영위원장의 권리를 제한하는 사항으로, 상위 법령에서 규정하지 않은 경우 단위학교 학교운영위원회 규정에서 자율적으로 규정할 수 있는 사안이 아닙니다. 따라서 현행 법령 하에서는 학교운영 위원장을 탄핵하기 어렵다고 보아야 할 것입니다.

124. 학교운영위원회 심의를 통해 선정된 공모교장이 사회적 물의를 일으켰거나,

급식업체가 문제를 일으킨 경우, 해당 운영위원장 및 운영위원들이 이에 대해 책임져야 하나요?

- 학교운영위원회의 심의를 거쳐 선정된 공모교장이나 급식업체의 잘못이 있었다는 사실만으로 학교운영위원장 및 위원들에게 책임을 묻는 것은 적절하지 않습니다. 다만, 특정 운영위원이 공모교장이나 급식업체 선정과 관련하여 부정행위를 저질렀을 경우에는 관련 법령에 따라 처벌받도록 조치할 수 있습니다.

3 학교운영위원회의 운영

회의 운영 및 절차

※ 학교운영위원회 회의 운영 및 절차에 관한 구체적인 사항은 해당 시·도별 조례, 학교법인 정관, 위원회 규정 등을 확인해주시길 바랍니다.

1. 회의에 직접 참여하지 않은 위원이 의결권을 위임하여 행사할 수 있나요?

- 위원의 의결권은 위원 개인에게 부여된 고유 권한으로서 위임할 수 없습니다. 따라서 실제로 참석하지 않고 위임장으로 참석을 대신할 수 없습니다.

2. 회의를 소집하려면 회의 일시, 장소 및 안건을 정해 회의 개최 7일 전까지

각 위원에게 통보하고, 회의 개최 전까지 학교 홈페이지에 이를 공개해야 하는데,

① 다만 긴급한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한데 그 사유가 구체적으로 무엇인가요?

- 긴급한 사유란, 예를 들어 학교 교육활동이나 운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나, 천재지변 및 그 밖의 불가항력적인 상황이 발생하여 신속한 의사결정이 필요한 경우를 의미합니다.

② 회의 개최 7일 전에 소집공고와 함께 회의안건을 첨부하여 개별통지 하였으나, 추가로 안건이 생겼을 경우 수정공고를 할 수 있나요? 아니면 다음 학교운영위원회 회의를 통해 처리해야 하나요?

- 원칙적으로는 다음 회의에서 처리하거나, 기존 회의를 연기하여 연기된 회의에서 처리하여야 합니다.
- 다만, 7일의 기간을 둔 취지는 학교운영위원회 위원들이 안건을 충분히 심의할 수 있도록 하기 위한 것이므로, 위원 전원의 동의를 기다리면 회의 연기 없이 예정된 회의에서 추가 안건을 처리할 수 있습니다. 또한, 추가 안건이 기존 안건과 별개로 논의할 가치가 적고, 기존 안건에 부수되어 당연히 논의가 예상되는 수준이라면 다음 회의에 논의할 수 있을 것입니다.

③ 회의 당일 안건 제출 시 위원장이 인정할 경우 효력이 있나요?

- “긴급한 사유”에 해당하는 예외적인 사정이 아닌 한, 위원장이 인정하였다 하더라도 제출된 안건을 심의할 수 없습니다.

④ 다만 긴급한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다라는 표현은 7일 전보다 짧아도 된다는 건가요?

아니면 아예 알리지 않고 소집만 해도 괜찮은가요?

- 긴급한 사안이 있는 경우 개최 7일 전의 사전 안내 의무를 반드시 지키지 않아도 된다는 의미일 뿐, 아예 알리지 않아도 되는 것은 아닙니다. 다만, 사·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

3. 「초·중등교육법 시행령」 제59조의2 제2항에서 위원장이 회의 개최 7일 전까지

위원회에 알리지 않아도 될 긴급한 사유는 학교장이 판단하나요?

- 학교장이 긴급하다고 판단하더라도 최종적인 판단 및 회의 소집 여부에 대한 결정 권한은 학교운영위원회 위원에게 있습니다.

4. 학교운영위원회에서 현장학습 날짜를 정하여 심의받았으나 날씨 등의 사유로 날짜가

변동되었을 경우 다시 학교운영위원회의 심의를 받아야 하나요? 아니면 서면보고만으로
갈음이 되는 건가요?

- 서면보고로 갈음할 수 있습니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 사·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

5. 학교운영위원회 심의가 학교 행사(현장체험학습 등)보다 3~4개월 전에 이루어지다 보니

실제 행사 때 내용이 변경될 수 있는데, 그때마다 서면보고가 필요한가요?

- 심의결과와 다르게 시행되는 경우에는 최종 변경된 내용을 서면보고하면 됩니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 사·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

6. 학교운영위원회의 심의를 통해 확정된 학사일정이 이후 공문이나 교육부 지침 등

외부 요인에 따라 변경되어야 하는 경우, 이러한 변경 사항은 반드시 학교운영위원회의
재심의를 거쳐야 하나요, 아니면 서면보고만으로 처리할 수 있나요?

- 공문 등 외부요인에 따라 심의결과와 다르게 시행하는 경우에는 서면으로 보고하는 것이 타당합니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 사·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

7. 「초·중등교육법 시행령」 제60조 제2항의 학교운영위원회 심의 없이 안건을 시행할 수 있는 ‘중대한 차질’이나 ‘불가항력의 사유’는 구체적으로 어떤 경우인가요? 이러한 경우는 학교가 자율적으로 판단할 수 있나요?

- 학교운영위원회의 심의를 거치지 않고 안건을 시행할 수 있는 ‘중대한 차질’이나 ‘불가항력의 사유’란 학교장이 판단하기에 교육활동, 학생 안전, 예산 집행, 교육과정 운영 등에 즉각적인 대응이 필요하며, 심의를 거칠 경우 시기를 놓쳐 회복하기 어려운 손실이나 혼란이 예상되는 경우를 의미합니다. 예를 들어, 학교시설에 심각한 안전 문제가 발생한 경우, 전염병 확산으로 인한 긴급 학사일정 조정 등이 이에 해당할 수 있습니다. 또한, 전쟁, 지진, 폭동, 수해 등 천재지변으로 인해 심의 자체가 사실상 불가능한 상황도 불가항력에 포함됩니다. 이러한 판단은 원칙적으로 해당 학교장이 자율적으로 할 수 있으나, 학교운영위원회 규정이나 시·도 교육청의 조례 또는 지침에서 별도로 기준을 정하고 있는 경우에는 그에 따라야 합니다.

8. 학교운영위원회 위원들이 모이기 힘들거나 긴급한 사유가 있는 등을 이유로 학교운영위원회 회의를 서면 심의 방식으로 진행할 수 있나요?

- 학교운영위원회 회의는 원칙적으로 대면으로 진행하는 것이 바람직하며, 서면심의를 불가피한 경우에만 하여 극히 제한적으로 허용될 수 있다고 보아야 할 것입니다.

9. 학교운영위원회 위원의 제척 사유를 본인이 밝히지 않으면 학교에서 알 수 있는 방법이 없는데 어떻게 알아야 하나요?

- 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의의결에서 회피해야 하며, 본인이 이를 밝히지 않는 한 학교에서는 이를 알 방법이 없습니다. 사후에 제척 사유에 해당함이 밝혀지고, 해당 위원이 자격 상실 요건에 해당한다면 학교운영위원회 회의를 통해 자격 상실을 의결할 수 있을 것입니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

10. 학교운영위원회 위원이 안건과 직접적인 이해관계가 있거나 이해관계자의 친인척일 경우에

친인척에 대한 사전조사가 필요한가요?

- 본인이 스스로 기피 신청을 하도록 되어 있으므로, 사전에 친인척에 대한 조사를 반드시 할 필요는 없습니다. 다만, 회의를 운영하는 간사가 사전에 기피 신청 여부를 확인하는 등 학교의 실정에 따른 위원회규정, 시·도 조례 등에 따라야 합니다.

11. 학교운영위원회 위원에 대해 기피 신청을 하고자 할 때, 그 방법과 절차는 어떻게 되며,

구체적인 예시는 어떤 것이 있나요?

- 회의 시작 전에 간사는 위원들을 대상으로 사안별 기피 신청 여부를 확인하고, 기피 신청이 있을 경우 기피 신청 위원을 제외한 학교운영위원들이 해당 위원의 기피 신청 사안에 대한 의결 참여 여부를 결정할 수 있습니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

12. 학교운영위원회에서 간사가 발언할 수 있는 범위나 한계는 어느 정도인가요?

- 간사는 학교운영위원회 위원이 아니므로 토론이나 질의에 참여할 수 없습니다. 간사는 회의의 사회를 담당하고 의사일정을 보고하며, 회의 진행 중 의사발표를 위하여 위원장의 허가를 받아 발언할 수는 있으나, 질의와 토론에 참여하지는 않습니다. 다만, 학교운영위원회에서 행정실장이나 교원이 간사 역할을 담당하는 경우, 해당 교직원 은 학교장을 대신하여 위원장의 허가를 받아 안건에 대한 제안 설명 및 질의에 대한 답변을 할 수 있습니다.

13. 학교운영위원회 회의 참관인이 회의 시 발언이 가능한가요?

- 학칙, 정관, 학교운영위원회 규정 등이 있는 경우에는 이에 따르나, 특별한 규정이 없는 경우에는 원칙적으로 발언권이 없으며, 학교운영위원회의 허락을 받은 경우에만 발언이 가능합니다.

14. 학생 대표 등은 학교운영위원회에서 발언권을 가질 수 있나요,

아니면 단순히 참관만 가능한가요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조의4 제2항에 의해 운영위원회에서 필요하다고 인정하는 경우 학생 대표 등은 발언권이 있습니다.

15. 학교운영위원회에 참석 가능한 학생 대표는 누구인가요?

- 학생 대표로 전교 학생자치회 회장이 참석하는 것이 일반적이나, 학교의 여건에 따라 부회장 또는 기타 학생 자치회 구성원 등이 참석할 수 있습니다. 다만, 시·도의 조례·규칙 등으로 따로 정하는 경우에는 그에 따릅니다.

16. 학생 제안을 안내하는 주체는 누구인가요?

- 학생과 관련된 안건의 경우, 학생 또는 학생 대표가 직접 제안의 주체가 되어 학교운영위원회에 의견을 제출할 수 있습니다. 학생의 제안 및 처리 절차 등에 필요한 세부 사항은 해당 학교의 운영위원회 규정에 따라 정하여 시행하면 됩니다.

17. 학교운영위원회 회의 시 과반수의 개념은 무엇인가요?

- 과반수란 전체 수의 절반을 넘는 수를 의미하며, 1/2 이상이 아니라 1/2을 초과하는 수를 말합니다.

18. 예를 들어 학교운영위원회 위원 정원이 8명인데 2월에 3명 졸업으로 5명의 위원으로 회의를 할 때 의사정족수는 몇 명인가요?

- 이 경우 학교운영위원회 재적 위원은 5명이므로, 의사정족수는 과반수인 3명 이상으로 간주할 것입니다.

19. 회의 중 특정 안건에 대해 표결 결과 가부 동수가 된 경우, 해당 안건은 통과된 것으로 보아야 하나요, 아니면 부결된 것으로 보아야 하나요?

- 가부 동수인 경우에는 안건이 부결됩니다.

20. 위원장과 부위원장이 장기간 출타 중일 경우, 회의를 소집할 수 있나요?

또한 두 사람 모두 회의에 참석하지 못하는 상황이라면 회의는 누가 진행하나요?

- 학교운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 법률이나 시행령에 규정되지 않은 사항은 국립학교의 경우 학칙으로, 공립학교의 경우 시·도의 조례로 정하도록 하고 있으므로, 학칙이나 조례에서 정한 바에 따릅니다. 통상 위원장 및 부위원장의 장기 출타 등으로 인해 장기간 운영위원회를 소집할 수 없는 경우에는 학교장 또는 연장자가 운영위원회를 소집합니다. 위원장과 부위원장이 모두 참석하지 못하는 경우에는 참석자 중 최연장자나 다수의

추천을 받은 자가 임시위원장으로 회의를 진행할 수 있습니다. 학교운영위원회 규정에 이에 관한 사항이 명시되어 있는 경우에는 해당 규정에 따릅니다.

21. 회의는 위원장이 소집한다고 명시되어 있지만, 실제로는 당연직 교원위원과 간사가

운영을 주도하는 경우가 많은데, 이 경우에도 여전히 회의 소집 주체는 위원장으로 해야 하나요?

- 회의 소집 권한은 위원장에게 있습니다. 회의는 정기회와 임시회로 구분되며, 소집 시기는 해당 학교운영위원회 규정으로 정할 수 있습니다. 다만, 최초 회의는 학교장이 임기 개시일 이후 15일 이내에 소집하는 것이 일반적입니다. 또한, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

22. 회의를 소집하기 위해 "각 위원에게 알리고"에서 휴대폰 문자, 우편, 카카오톡 등

알리는 방법이 정해져 있나요? 만약 휴대폰으로 문자 안내하였는데 회신이 없을 경우 안내한 것으로 간주할 수 있나요?

- 회의 개최 안내는 학교 홈페이지 공지를 반드시 포함하되, 그 외에도 다양한 방법으로 알릴 수 있습니다. 예를 들어 홈페이지 공지와 함께 휴대폰 문자 안내를 병행했다면 안내를 완료한 것으로 간주할 수 있습니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

23. 회의 소집과 관련된 공문 등이 늦게 전달되어 학교운영위원회 안건 발의가 지연되는 경우,

이를 긴급한 사유로 인정할 수 있나요?

- 긴급한 사유에 해당한다고 볼 수 있습니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

24. 회의 소집은 회의 개최 7일 전까지 위원에게 알려야 한다고 규정되어 있는데,

이때 7일 전의 날짜 계산은 처음 날과 마지막 날을 포함하여 계산하나요, 아니면 제외하고 계산하나요?

- 회의 개최일을 제외하고 역산하여 7일 전까지 알려야 함을 의미합니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

25. 회의를 소집할 때, 회의 개최 전까지 공개해야 한다고 되어 있는데,**이 공개는 구체적으로 언제까지 해야 하는지 정해진 기한이 있나요?**

- 회의 개최일을 제외하고 역산하여 7일 전까지는 학교 홈페이지에 회의 소집을 공지해야 합니다.

26. 학교홈페이지에 회의 소집을 공개하는 것은 회의 개최 7일 전이 아니어도 괜찮은가요?

- 긴급한 사안이 있는 경우에는 그러하지 않아도 됩니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

27. 회의 개최 7일 전에 내부결재를 완료하고 위원들에게 공지까지 마쳤는데,**그 이후에 추가 안건이 제출되는 경우가 많습니다.****이럴 경우, 추가 안건을 보고한다는 내용으로 내부결재를 받고,****위원들에게 추가 안건이 발생했음을 안내하는 공지를 해도 괜찮은가요?**

- 학교운영위원회 안건은 법률상 제출 기한이 명시되어 있지 않으므로 회의 개최 공지가 이루어진 이후에도 안건 추가가 가능합니다. 위원 전원의 동의가 있거나 추가 안건이 기존 안건과 별개로 논의할 가치가 적고 기존 안건에 부수되어 논의가 예상되는 수준이라면 다음 회의에서 논의할 수 있습니다. 다만, 시·도의 조례나 학교 자체 규정에서 별도로 제출 기한을 정하고 있다면 그에 따라야 합니다.

28. 학기 중 임시공휴일이 지정되어 학사일정 변경 등으로 인해 학교운영위원회의**심의를 필요한 경우 학교운영위원회를 개최해야 하나요? 그렇다면 심의를 임시공휴일 이전에****반드시 완료해야 하나요, 아니면 해당 학기 종료 전까지 진행해도 되나요?**

- 학기 중 임시공휴일이 지정되어 학사일정 변경 등이 필요한 경우에는 관련 법률에 따라 학교운영위원회 심의가 이루어져야 합니다. 원칙적으로는 해당 임시공휴일 이전에 학교운영위원회를 개최하여 학사일정 변경에 대한 심의를 완료해야 합니다. 그러나 임시공휴일 지정이 촉박하게 이루어져 사전 심의가 현실적으로 어려운 경우에는, 「초·중등교육법 시행령」 제60조 제1항에 따라 서면보고하거나 임시공휴일 이후에 학교운영위원회를 개최하여 사후 심의를 진행할 수도 있습니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

29. '위원들이 참석하기 편리한 시간'이 일과 후, 주말인가요?

- 일과 후, 주말, 평일 모두 회의 소집이 가능합니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

30. 교직원 근무시간 중에 회의소집이 가능한가요?

- 가능합니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

31. 「초·중등교육법 시행령」 제59조의4에서 “미리 학부모의 의견을 수렴해야 한다”는 규정에서, 안전 담당자가 해당 안전 작성을 위해 구두로 의견을 들은 경우도 ‘미리 의견을 수렴한 것’으로 인정될 수 있나요?

- 의견수렴은 다양한 방법으로 이루어질 수 있으므로 가능합니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

32. 가정통신문이나 설문지 형태로 학부모의 의견을 수렴한 경우에도, 정식으로 의견수렴한 것으로 인정되나요?

- 인정됩니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

33. 학교운영위원회 간사가 안건을 접수한 이후, 별도로 학부모나 관련 구성원의 의견을 수렴하는 절차를 추가로 진행해야 하나요?

- 「초·중등교육법」 제32조 제1항 제1호, 제5호, 제6호, 제9호 또는 제10호에 해당하는 사항이거나 학칙 또는 시·도 조례에서 사전에 학부모 의견수렴을 규정한 사항이 아니라면, 반드시 추가로 의견수렴 절차를 거쳐야 하는 것은 아닙니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

34. 학부모의 의견을 구체적으로 어떤 방식으로, 소속 학부모 몇 명 이상으로 의견을 수렴해야 하나요?

- 학교 홈페이지, 가정통신문 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 의견수렴 건수에 관한 별도의 규정이 없으므로, 의견수렴 건수는 고려하지 않아도 됩니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

35. 학생들의 의견수렴 방법이나 매뉴얼이 있나요?

- 학생들의 의견수렴은 설문조사, 학생회를 통한 의견수렴 등 다양한 방법으로 이루어질 수 있습니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

36. 학생의 의견을 수렴할 때 투표나 자치회를 통해 일부 대표성을 가진 방식으로 받는 것이 적절한가요, 아니면 전교생 등 모든 학생이 참여해야 하나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조의4 제3항에 따르면, ‘학생의 학교생활에 관련된 사항에 대하여 학생들의 의견을 수렴하여 위원회에 제안할 수 있다’고 규정하고 있으나, 반드시 따라야 하는 의무는 아닙니다. 필요할 경우 설문조사, 학생회 등을 통해 의견을 수렴할 수 있으며, 모든 학생이 참여해야 하는 것은 아닙니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

37. 학교회계 예산에서 학교운영위원회 운영을 위한 예산을 별도로 편성할 수 있나요?

- 회계법령에 위배되거나 학교운영위원회 운영 취지에 어긋나는 것이 아니라면 학교예산의 여유가 있는 범위 내에서 예산 편성이 가능합니다.

위원회의 권한 및 기능**38. 학교운영위원회에서 학교에 서류 제출이나 답변을 요구할 수 있나요?**

- 학교운영위원회는 안건의 심의·자문과 직접 관련된 사항에 관하여 학교장에게 서류 제출 또는 답변을 요구할 수 있습니다. 이러한 경우 학교운영위원회가 심도 있는 안건 심의·자문을 위해 학교장에게 서류 제출이나 답변을 요청하고자 할 때에는 ① 학교운영위원회의 의결을 거쳐 ② 서면으로 ③ 일정 기간 전에 ④ 요구 서류 및 질문의 요지를 학교장에게 제출해야 합니다. 이 절차는 반드시 안건 심의·자문의 효율성을 높이기 위한 수단으로 활용되어야 하며, 과도한 서류 요구나 안건 심의·자문과 무관한 학교장의 집행 결과에 대한 점검, 조사, 감사가 이루어져서는 안 됩니다. 집행 결과에 대한 감사는 행정체계 내 지도·감독 권한 차원에서 수행되어야 하며, 심의·일부 자문기구인 학교운영위원회가 담당할 사안이 아닙니다. 학교장은 학교운영위원회가 안건 심의·자문을 원활히 수행할 수 있도록 꼭 필요한 서류 제출에 적극 협조해야 할 것입니다.

39. 소위원회도 안건과 관련된 서류의 제출을 요구할 수 있나요?

- 소위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 국립학교의 경우 학칙으로, 공립학교의 경우 시·도의 조례로 정하도록 되어 있습니다. 따라서 안건과 관련된 서류 제출 요구 등 소위원회 운영에 관한 사항은 학칙이나 시·도의 조례로 정하도록 해야 합니다. 시행령에서 학교운영위원회에 소위원회를 도입한 취지와 소위원회의 원활한 운영을 고려할 때, 안건과 관련된 서류 제출 요구가 가능해야 안건을 효율적으로 심의할 수 있을 것입니다.

40. 학부모 부담경비와 관련하여, 해당 경비가 일정 금액 이하의 소액일 경우

학교운영위원회 안건으로 상정한 뒤 학교장에게 그 권한을 위임하고,
이후 운영위원회에 사후 보고하는 방식으로 처리할 수 있나요?

- 「초·중등교육법」 제32조 제1항 제5호는 교복 등 학부모 경비 부담 사항을 학교운영위원회의 심의(자문) 사항으로 규정하고 있으나, 위 심의권에 대한 위임을 허용하는 규정은 없습니다. 따라서 권한 위임 및 사후 보고의 방법은 허용되지 않는 것으로 해석해야 합니다. 다만, 법령상 명문화된 규정은 아니나, 학부모 경비 부담 사항에 관하여 학교운영위원회가 이미 심의를 하였고, 그 부담 경비의 변경이 '심사 시 예상될 수 있는 범위 내'라면 별도의 심의가 필요하지 않은 것으로 해석될 수 있습니다.

41. 「초·중등교육법」 제60조의2와 관련하여 '그 밖에 필요한 경우에 분야별 소위원회를 둘 수 있다'고 규정하는데, 그 밖에 필요한 경우가 구체적으로 무엇인가요?

- 학교별로 상황에 따라 필요하다고 판단되는 소위원회가 있을 경우를 말합니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 사·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

42. 급식소위원회의 역할은 무엇인가요?

- 학교급식소위원회는 학교운영위원회 안건 중 학교급식에 관한 사항을 효율적으로 심의하기 위해 지원하는 역할이며, 구성 및 운영에 필요한 사항은 국립학교의 경우에는 학칙으로, 공립학교의 경우에는 사·도의 조례 및 규정으로 정하도록 하고 있습니다.

연수

43. 학교운영위원회 연수는 어떤 내용으로 해야 하나요?

- 학교운영위원회의 기능과 성격, 위원의 역할과 책무, 선출과 구성, 회의 운영 등 위원의 자질 및 직무 수행 능력 향상에 필요한 사항은 연수 내용에 모두 포함될 수 있습니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

44. 교육감은 학교운영위원회 위원의 자질과 직무수행능력의 향상을 위한 연수를 반드시 실시해야 하나요?

- 「초·중등교육법」상 학교운영위원회 위원의 연수는 교육감의 재량에 속하나, 학교운영위원회의 원활한 운영과 위원의 역량 강화를 위해 교육지원청 연수, 학부모온누리 온라인 강의 등 다양한 연수 기회를 위원에게 안내하고 참여를 권장하고 있습니다.

45. 학교운영위원회 연수가 필수 사항인가요? 또한 연수를 진행했다는 사실은 어떤 방식으로 기록으로 남겨야 하나요? 1차 위원회 회의록에 기재하는 것으로 충분한가요?

- 학교운영위원회 위원의 연수는 필수 사항이 아니며, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다. 연수 진행 기록은 위원회 회의록 등에 정리하면 되며, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

46. 학교운영위원회 연수는 대면연수만 가능한가요? 원격연수는 불가능한가요?

- 학교운영위원회 위원의 연수는 대면 연수와 원격 연수 모두 가능합니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

47. 학교운영위원회 연수를 교육지원청 주관으로 실시하고 있는데, 학교에서도 꼭 학교운영위원회 위원 연수를 실시해야 하나요?

- 학교운영위원회 위원의 연수는 교육감이 실시하며, 교육감으로부터 위임받아 교육장이 연수를 실시하거나, 단위 학교에서도 필요에 따라 연수를 실시할 수 있습니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

48. 학교운영위원회 연수를 학교장이 직접 진행해도 되나요?

또한 연수 자료로는 교육청에서 간혹 공문으로 제공하는 교육자료를 활용해도 괜찮은가요?

- 학교운영위원회 위원의 연수는 교육감이 실시하며, 단위 학교에서도 필요에 따라 연수를 실시할 수 있고, 이때 공문에 의한 교육 자료를 연수 자료로 활용할 수 있습니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

49. 학교운영위원회 연수를 민간기관에 위탁하면 비용은 누가 부담하나요?

- 교육감이 학교운영위원회 위원의 연수를 민간기관에 위탁하여 실시하는 경우 그 비용은 교육청이 부담합니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

심의결과 및 행정 관련

50. 학교운영위원회의 심의결과를 서면보고 시 내부 결재를 올려야 하나요?

- 학교의 장은 학교운영위원회의 심의결과와 다르게 시행하는 경우 내부 결재를 올리는 것이 바람직하며, 운영 위원회에 대한 서면보고는 시행문으로 갈음할 수 있습니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

51. 학교운영위원회의 심의결과를 학교장은 그대로 따라야만 하나요?

- 학교의 장은 운영위원회의 심의결과를 최대한 존중하여야 하며, 심의결과와 다르게 시행하고자 하는 경우에는 이를 관할청과 학교운영위원회에 서면으로 보고하여야 합니다(「초·중등교육법 시행령」 제60조). 관할청은 국·공립학교의 장이 정당한 사유 없이 운영위원회의 심의·의결 결과와 다르게 시행하거나, 심의·의결 결과를 시행하지 아니하는 경우, 또는 심의를 거쳐야 할 사항을 심의 없이 시행하는 경우 이에 대하여 시정을 명할 수 있습니다(「초·중등교육법 시행령」 제61조).

52. 학교운영위원회의 심의결과를 변경하고자 할 때는 어떤 절차를 거쳐야 하나요?

동일한 회의 개최일에 같은 안건을 재심의하는 것이 가능한가요?

- 해당 학교 학칙이나 학교운영위원회 규정에 재심의 사항이 정해져 있는 경우에는 규정에 따라 재심의를 할 수 있습니다. 규정에 별다른 정함이 없는 경우에는 한 번 결정된 학교운영위원회 심의결과는 특별한 사정이 있거나 상황이 바뀌지 않는 한 변경할 수 없으며, 동일한 안건을 동일 회의 개최일에 상정하는 것은 일사부재의 원칙에 위배됩니다.

53. 사립학교의 장은 학교운영위원회의 심의 또는 자문 결과를 최대한 존중해야 하지만, 그와 반대되는 방향으로 정책이나 사안을 집행해도 되는 건가요?

- 반드시 심의·자문 결과대로 집행해야 하는 것은 아닙니다. 「초·중등교육법 시행령」 제60조 제1항에는 “국·공립학교의 장은 운영위원회의 심의결과를 최대한 존중하여야 하며, 그 심의결과와 다르게 시행하고자 하는 경우에는 이를 운영위원회와 관할청에 서면으로 보고하여야 한다.”라고 규정되어 있으나, 사립학교에 대해서는 이 조항을 준용한다는 규정이 없어 반드시 따라야 하는 것은 아닙니다. 그러나 선언적 규정이라 하더라도 책무를 규정한 것이므로 따르지 않아 문제가 발생할 경우 불이익이 있을 수 있으므로, 최대한 준수하는 것이 바람직합니다.

54. 심의결과를 '존중'하는 것인데, 심의결과가 다를 경우 왜 관할청에 서면보고해야 하나요?

- 학교운영위원회의 심의는 학교 운영에 있어 학부모, 교사, 지역사회 위원의 의견을 수렴하고 조정하기 위한 절차입니다. 따라서 심의결과와 다르게 시행할 경우에는 심의결과를 존중한다는 차원에서 학교운영위원회와 관할청에 서면으로 보고하는 것입니다.

55. 「초·중등교육법 시행령」 제60조에 심의결과와 다르게 시행한 경우 관할청에 서면으로 보고해야 한다고 되어 있는데, 이때 말하는 관할청은 구체적으로 어디를 의미하며, 또한 관할청 내에서 보고 대상 부서는 해당 안건과 관련된 업무 부서인가요, 아니면 학교운영위원회를 지원하는 부서인가요?

- 관할청은 해당 학교가 소속된 교육(지원)청이며, 학교운영위원회 업무를 담당하는 부서에 보고하면 됩니다.

56. 시정조치까지는 필요하지 않은 경우,

교육(지원)청이 학교로부터 심의결과와 다르게 시행한 사실을 서면보고받았다면, 교육(지원)청은 그 보고를 어떤 방식으로 처리해야 하나요?

- 서면보고 이후에는 별도의 사후 조치가 필요하지 않습니다. 다만, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

57. 심의결과를 서면으로 보고해야 하는데, 정해진 기한은 없나요?(예: 심의일로부터 0일 이내)

- 시행일 이전에 서면으로 보고하면 됩니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

58. 학교운영위원회에서 심의 또는 일부 자문을 거쳐 집행된 사업이 이후 물의를 일으킨 경우,**그에 대한 책임은 누구에게 있는 건가요?****학교운영위원회인가요, 아니면 최종 집행을 결정한 학교장에게 있는 건가요?**

- 학교의 집행 기관은 학교장이므로, 그 집행에 대한 법적 책임은 학교장에게 있습니다. 따라서 학교장은 학교운영위원회의 심의·일부 자문 결과의 법적 적합성을 신중히 검토하여야 합니다. 일반적으로 학교장은 심의·일부 자문 결과를 검토할 때, 그 전제 사항 중 ‘가치 판단에 관한 부분’은 최대한 존중하여 집행해야 합니다. 그러나 사실 판단에 관한 부분은 새로운 정보나 상급 관청의 지침에 따라 심의·일부 자문 당시와 상황이 변경된 경우, 기관장으로서 책임 있는 판단을 하여 사전에 문제 발생을 예방해야 합니다.

59. 타 군에 거주하는 학교운영위원회 위원에게 여비를 지급할 때 관내출장(시간당)과**관외출장(거리) 중 어떤 기준을 적용해야 하며, 그리고 교원이 본인의 소속학교가 아닌****다른 학교의 학부모위원으로 학교운영위원회 회의에 참석할 경우****근무상황 처리는 어떻게 해야 하나요?**

- 공무원 여비 규정을 준용하며, 교육청 예산 관련 지침과 복무규정 등을 따릅니다.

** 회의록 공개 및 정보공개****60. 위원장이 회의를 소집했으나 개인 사정으로 참석하지 못해 부위원장님이 회의를 진행한 경우,****회의록 작성 후 결재는 위원장과 부위원장 중 누구에게 받아야 하나요?**

- 회의록 결재는 실제 회의를 주재한 사람이 내용의 정확성을 확인하는 절차이므로, 위원장이 소집하였더라도 회의를 실제로 진행한 부위원장이 결재하는 것이 타당합니다. 이는 회의 진행 내용과 회의록의 일치 여부에 대해 책임질 수 있는 주체가 부위원장이기 때문이며, 형식적으로 소집권자보다 내용의 실질적 책임자에게 결재 권한을 부여하는 것이 원칙입니다.

61. 회의 소집 공고 시 학교 홈페이지에 게시할 때, 안건자료를 모두 탑재해야 하나요?**아니면 회의 개최 공고문만 게시해도 되나요?**

- 회의 안건을 포함하여 회의 내용 및 결과록은 공개가 원칙입니다. 다만, 「초·중등교육법 시행령」 제59조의3 제2항 단서에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 위원회 결정으로 공개하지 않을 수 있습니다.

62. 학교운영위원회 회의록 공개 시 포함해야 하는 내용과 공개 방법은 무엇인가요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조의3(회의록 작성 및 공개)은 학교운영위원회의 회의록을 공개하도록 규정하고 있으며, 회의록에는 참석자, 안건, 발언 요지, 결정 사항이 포함되어야 합니다. 동 조항은 회의록의 공개 방법에 대하여 ‘학교 홈페이지 등’을 통해 공개할 것을 명시하고 있으며, 회의록을 학교에 비치하여 학부모에 한하여 열람할 수 있도록 하는 방법도 허용됩니다. 그러나 학교 구성원들의 접근성을 고려할 때, 학교 홈페이지에 게재하는 것이 바람직합니다.

63. 회의록 작성은 언제까지이며, 공개 시기는 언제인가요?

- 해당 내용은 「초·중등교육법」 및 동법 시행령에 규정되어 있지 않으므로, 시·도별 조례와 학교운영위원회 규정에 따릅니다.

64. 회의록을 승인하는 과정에서 위원이 녹취된 테이프를 요구할 수 있나요?**간사는 이에 반드시 응해야 하나요?****또한, 녹취 테이프를 복사하거나 제공받을 수 있는 권한도 있는 건가요?**

- 학교운영위원회 회의 시 전 회의 회의록 승인 과정에서 회의록 내용에 잘못되었거나 중요사항이 누락된 경우에는 이를 정정할 수 있습니다. 회의록 내용 중 논란이 되어 사실 확인이 필요한 경우에는 학교운영위원회의 의결로 녹취한 테이프의 공개를 요구할 수 있으며, 이때 간사는 이에 응하여야 합니다. 녹취 테이프 복사는 불가합니다. 학교운영위원회 회의록은 공식적인 자료이므로 공개하여야 하나, 녹취 테이프는 회의록 작성 시 내용의 정확성 확인을 위해 필요한 보조 수단으로서, 회의 시 회의록의 일정 부분을 삭제·조정·비공개하기로 의결한 경우에는 비밀 보장이 필요하므로 대외 공개 대상이 되지 않습니다.

65. 학교운영위원회 위원의 명단은 공개할 수 있나요?

- 「교육기관정보공개법」 제5조 제1항에 의하면 학교운영위원회에 관한 사항은 초·중등학교의 공시대상 정보에 해당합니다. 이에 따라 학교운영위원회 위원의 명단도 공개 대상이 됩니다.

※ 2025년 초중등학교 정보공시 입력 지침서

66. 회의록에 개인정보가 있을 경우 회의록 전체를 공개하지 않을 수 있나요?

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조의3에 따라 참석자, 안건, 발언 요지, 결정 사항이 포함된 회의록을 작성하여 공개 하는 것이 원칙입니다. 다만, 회의록에 포함되어 있는 사항이 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정하는 사항 등은 운영위원회 의결로 공개하지 않을 수 있습니다. 또한, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

67. 회의록의 공개가 원칙이고, 익명처리하여 공개할 경우 공개 여부를 일일이 의결하여야 하나요?

- 회의록은 원칙적으로 공개가 기본이며, 「초·중등교육법 시행령」 제59조의3 제2항 각 호에 해당하는 비공개 사유(예: 개인정보, 명예훼손 우려 등)가 아닌 경우에는 공개 여부를 일일이 운영위원회에서 의결하지 않아도 됩니다. 다만, 공개 과정에서 필요한 부분에 대해서는 'OO 처리(익명화 등)'를 통해 개인정보를 보호할 수 있으며, 학교운영위원회 규정이나 시·도 조례에서 공개 절차를 별도로 정한 경우에는 그에 따라야 합니다.

68. 학교운영위원회 심의 안건(자료) 등에 대해 위원이 아닌 일반 학부모들과 정보를 공유해도 괜찮은가요?

- 법률에 의해 공개할 수 없는 사항, 타인의 명예나 신용을 훼손할 우려가 있는 사항, 개인의 사생활 비밀 또는 자유를 침해하거나 공개될 경우 학교운영위원회 심의의 공정성을 저해할 우려가 있는 사항, 학생 및 교권 보호를 위해 공개가 적절하지 않은 사항이 아니라면 정보 공유가 가능합니다. 다만, 공개로 인해 문제가 발생할 경우 법적 책임은 해당 정보를 공개한 학교운영위원회 위원 개인이 부담해야 하므로, 문제 예방을 위해 공유 전에 학교 담당자와 상의하는 것이 바람직합니다.

69. 회의록 작성 시 발언 요지에 누가 어떤 발언을 했는지 발언자까지 명시해야 하나요?**아니면 발언자를 비공개로 하고 요지만 간략히 적어도 되나요?**

- 발언자는 비공개로 하되 요지만 적어도 무방합니다. 다만, 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.

70. 회의록 작성 시 발언 요지의 구체적인 범위가 궁금합니다.**발언 내용 전체가 아닌 약식 작성도 가능한가요?**

- 학교운영위원회 회의록은 심의결과가 나오기까지의 과정과 논의 내용, 판단 근거 등을 기록하기 위해 작성하며, 심의의 투명성을 보장하기 위해 공개합니다. 현행 「초·중등교육법」상 회의록 작성 방식(속기식 또는 약식)에 대해서는 별도의 규정이 없으나, 심의 과정과 결과를 명확히 알 수 있도록 충실하게 작성해야 합니다. 다만, 구체적인 작성 기준은 학교의 실정에 따라 자체적인 위원회 규정으로 정하거나, 시·도의 조례나 규칙에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따라야 합니다.



2025
학교운영위원회
길잡이



학교운영위원회 관련 서식

1. 학부모위원 입후보 등록서(예시)	130
2. 지역위원 추천서(예시)	132
3. 위원 후보자의 범죄경력 등 결격사유 조회 요청 공문(예시)	134

[서식 1] 학부모위원 입후보 등록서(예시)

※ 아래 내용은 예시로, 각 학교 사정에 따라 필요 항목(위원 자격, 연임 여부 확인 등)을 조정하여 사용할 수 있습니다.

(1쪽)

학부모위원 입후보 등록서			
성명		생년월일	
주소			
등록기준지			
연락처			
자녀	학생 성명	○학년 ○반 성명 ○○○	
자격확인	본인은 「초·중등교육법」 제31조의2제1항에 따른 「국가공무원법」 제33조 결격사유(2쪽 확인)에 해당되지 않습니다. ※ 결격사유 해당시 학교운영위원 선출 취소 사유에 해당되며, 해당 내용을 사전에 안내받았음		☐ 예 ☐ 아니오
	본인은 다른 학교의 운영위원을 겸하고 있지 않습니다.		☐ 예 ☐ 아니오
	본인은 지위를 남용하여 학교 관련 업체 일이나 알선을 하지 않습니다.		☐ 예 ☐ 아니오
직업 및 주요 경력			
입후보자 소견			
본인은 위 기록이 틀림없음을 확인하며 제○기 ○○학교운영위원회 학부모위원으로 입후보 등록합니다. 0000. 0. 0. 입후보자 성명 ○○○ (인)			

※ 「초·중등교육법 시행령」 제106조의3(민감정보 및 고유식별정보의 처리)에 따라 학교운영위원회 위원 자격 확인을 위한 결격사유 조회에 필요한 주민등록번호를 별도로 수집(임의서식)하며, 결격사유조회 회신 후 지체 없이 파기합니다.

[서식 1] 학부모위원 입후보 등록서(예시)

※ 아래 내용은 예시로, 각 학교 사정에 따라 필요 항목(위원 자격, 연임 여부 확인 등)을 조정하여 사용할 수 있습니다.

(2쪽)

「국가공무원법」 제33조(결격사유)

1. 피성년후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자
- 6의2. 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 6의3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
 - 나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄
 - 다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스톱킹범죄
- 6의4. 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄를 범한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날부터 20년이 지나지 아니한 사람
 - 가. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날
 - 나. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예가 확정된 날
 - 다. 벌금 이하의 형을 선고받고 그 형이 확정된 날
 - 라. 치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날
 - 마. 징계로 파면처분 또는 해임처분을 받은 날
7. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
8. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

본인은 「초·중등교육법」 제31조의2제1항에 따른 「국가공무원법」 제33조 각 호 결격사유에 해당하지 않음을 확인하였습니다.

☐ 예
☐ 아니오

[서식 2] 지역위원 추천서(예시)

※ 아래 내용은 예시로, 각 학교 사정에 따라 필요 항목(위원 자격, 연임 여부 확인 등)을 조정하여 사용할 수 있습니다.

(1쪽)

지역위원 추천서			
성명		생년월일	사진 (3×4)
주소			
등록기준지			
연락처			
자격확인	피추천인은 「초·중등교육법」 제31조의2제1항에 따른 「국가공무원법」 제33조 결정사유(2쪽 확인)에 해당되지 않습니다. ※ 결정사유 해당시 학교운영위원 선출 취소 사유에 해당되며, 해당 내용을 사전에 안내받았음		☐ 예 ☐ 아니오
	피추천인은 다른 학교의 운영위원을 겸하고 있지 않습니다.		☐ 예 ☐ 아니오
	피추천인은 지위를 남용하여 학교 관련 업체 일이나 알선을 하지 않습니다.		☐ 예 ☐ 아니오
직업 및 주요 경력			
지역위원 추천동의여부 확인	본인(피추천인)은 위 기록이 틀림없음을 확인하며 제○기 ○○학교운영위원회 지역위원 추천에 동의합니다. 20○○년 ○월 ○일 피추천인 성명 (서명 또는 인)		
추천 사유			
위 사람을 제○기 ○○학교운영위원회 지역위원으로 추천합니다. 0000. 0. 0. 추천인 성명 ○○○ (인)			

※ 「초·중등교육법 시행령」 제106조의3(민감정보 및 고유식별정보의 처리)에 따라 학교운영위원회 위원 자격 확인을 위한 결정사유 조회에 필요한 주민등록번호를 별도로 수집(임의식)하며, 결정사유조회 회신 후 지체 없이 파기합니다.

[서식 2] 지역위원 추천서(예시)

※ 아래 내용은 예시로, 각 학교 사정에 따라 필요 항목(위원 자격, 연임 여부 확인 등)을 조정하여 사용할 수 있습니다.

(2쪽)

「국가공무원법」 제33조(결격사유)

1. 피성년후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자
- 6의2. 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 6의3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
 - 나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄
 - 다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스톱킹범죄
- 6의4. 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄를 범한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날부터 20년이 지나지 아니한 사람
 - 가. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날
 - 나. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예가 확정된 날
 - 다. 벌금 이하의 형을 선고받고 그 형이 확정된 날
 - 라. 치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날
 - 마. 징계로 파면처분 또는 해임처분을 받은 날
7. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
8. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

본인은 「초·중등교육법」 제31조의2제1항에 따른 「국가공무원법」 제33조 각 호 결격사유에 해당하지 않음을 확인하였습니다.

☐ 예
☐ 아니오

[서식 3] 위원 후보자의 범죄경력 등 결격사유 조회 요청 공문(예시)

※ 「개인정보 보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용), 제17조(개인정보의 제공), 제22조(동의를 받는 방법), 제23조(민감정보의 처리 제한), 제24조(고유식별정보의 처리 제한), 제24조의2(주민등록번호 처리의 제한) 등에 따라 개인정보 등을 처리할 경우 대상자의 동의를 받아야 합니다.

○ ○ 학 교

수신자

(경유)

제 목 학교운영위원회 위원 후보자 결격사유 조회 요청

1. 관련 :

2. 제○기 학교운영위원회 위원 입후보자에 대하여 아래와 같이 결격사유 유무를 조회하고자 합니다.

가. 조회 사유 : 학교운영위원회 위원 후보자의 결격사유 해당 여부 확인

나. 법적 근거 : 「초·중등교육법」 제31조의2(결격사유), 제31조의3(결격사유 확인을 위한 범죄경력 등 조회)

※ 「초·중등교육법」 제31조의2 ① 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 학교운영위원회의 위원으로 선출될 수 없다.

다. 조회 요청 내용 : 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 해당 여부

라. 결격사유 유무 조회 대상자 명단

연번	성명	주민등록번호	대상자 동의 및 동의서 첨부 여부	비고
	000			
	000			

끝.

붙임 1. 입후보 등록서 ○부.

2. 결격사유 조회 동의서 ○부. 끝.

담당자 ○○○

○○○○ ○○○

○○○○ ○○○

협조자

시행 ○○교 - (0000. 0. 0.) 접수 ()

우 00000 ○○시/도 ○○시/구 ○○○ ○○○ https://000.00.00

전화 000-000-0000 / 전송 000-000-0000 000@000.00.00 / 공개



2025
학교운영위원회
길잡이



부 록

부 록

학교운영위원회 회의진행(예시)

위원 선출 후 최초 회의 진행

제0회 학교운영위원회 정사회(임기개시 15일 이내)

제○회 학교운영위원회 정기회 회의 진행 시나리오

개회식

○ 개회 및 국민의례(간사)

- 지금부터 제0회 00학교운영위원회 정기회를 개회하겠습니다. 먼저 국기에 대한 경례가 있겠습니다.
모두 국기를 향해 일어서 주시기 바랍니다.
- 국기에 대하여 경례 바로
- 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

○ 임시위원장

- 인사말 먼저 위원소개가 있겠습니다.
- (각 위원들이 각자 자기소개를 함)
- 본교 교감 및 교직원 소개

○ 학교장 인사말씀 소개(간사)

- 다음은 학교장 인사말씀이 있겠습니다.
- (학교장 인사말씀하다)

○ 보고사항 보고(간사)

- 보고사항을 말씀드리겠습니다. 0월 0일 학부모위원 선거에서 0분 위원이 선출되고, 0월 0일 교원위원 선거에서 당연직 위원인 교장선생님을 제외한 0분 위원이 선출되었습니다. 여기서 당선된 학부모위원과 교원위원의 추천을 받아 학부모·교원위원이 무기명투표로 0월 0일 지역위원 0분을 선출하였습니다.
- 오늘의 의사일정은 위원회 구성을 위한 [위원장·부위원장 선거]와 [회기결정의 건] 등 0건입니다.
- 위원장 및 부위원장 선출을 위한 임시위원장 00께서 회의를 진행해 주시겠습니다.
(일반적으로 연장자 또는 교장이 임시위원장을 맡음)

나 첫 번째 의사일정 상정

○ 위원장 선출(임시위원장)

- 그러면 이제부터 의사일정 제1안 위원장 및 부위원장 선출 건을 상정합니다.
<의사봉 3타>
- ○○시·도립학교 학교운영위원회 설치·운영에관한조례 제0조의 규정에 의거해 무기명투표로 실시하겠습니다.
- 먼저 투·개표를 하기 위해 감표위원을 선출하겠습니다. 본교 교원이신 00위원과 00위원을 감표위원으로 선출하고자 하는데 이의 없으십니까?
<반대의견이 없으면 그대로 결정됨>
- 00위원과 00위원을 감표위원으로 결정하였음을 선포합니다.
<의사봉 3타>
- 그러면 00위원과 00위원께서는 앞으로 나와 투·개표를 지켜봐 주시기 바랍니다.

※ 1차 개표 결과 재적위원 과반수의 득표자가 있을 경우

- 00위원이 위원장으로 당선되었음을 선포합니다.
<의사봉 3타>

※ 1차 개표 결과 재적위원 과반수의 득표자가 없을 경우

- (2차 투표를 실시하고 개표한 후)
- 00위원 0표, 00위원 0표, 00위원 0표를 득표하였습니다. 최다 득표를 하신 00위원이 00학교운영위원회 위원장으로 당선되었음을 선포합니다.
<의사봉 3타>

※ 2차 개표 결과 최고 득표자가 2인 이상인 경우

- 최고 득표위원이 00위원, 00위원입니다만
「○○시·도립 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제0조제0항에 따라 연장자이신 00위원이 00학교운영위원회 위원장으로 당선되었음을 선포합니다.
<의사봉 3타>

○ 사회 교대(임시위원장)

- 위원장 선출을 무사히 마칠 수 있도록 도와주신 위원님들께 감사드립니다. 신임 위원장께서는 위원장직 수락과 당선 인사를 해 주시고, 부위원장 선출 등 오늘 안건처리를 위한 회의를 진행하여 주시기 바랍니다.

○ 부위원장 선출 [위원장]

- (당선수락 및 당선소감하다)
- 다음은 부위원장을 선출하도록 하겠습니다. 선출요령은 위원장 선출과 동일합니다.
(부위원장 선출 후 당선수락 및 당선소감 발표)

다 두 번째 의사일정 상정

○ 회기결정의 건 상정(위원장)

- 다음은 의사일정 제2안 회기결정의 건을 상정하겠습니다.
<의사봉 3타>
- 금일 회의의 회기는 1일로 정하고자 합니다. 이의 없으십니까?
<“이의 없습니다.” 하는 위원 있음>
- 그러면 회기는 1일로 결정되었음을 선포합니다.
<의사봉 3타>

라 세 번째 의사일정 상정

○ 안건상정(위원장)

- 다음은 의사일정 제3안, 안건번호 0번 00(안)을 상정합니다.
<의사봉 3타>
- 00께서는 00(안)에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.

○ 제안설명(○○○)

- 안녕하십니까? 00위원입니다. 이번에 제안 설명할 내용은 ~~~
- (유인물 참고하여 제안설명하다)
- ~~~ 이상 제안 설명을 마치도록 하겠습니다.

○ 질의·답변 진행(위원장)

- 00님 수고하셨습니다.
- 다음은 질의·답변의 시간을 갖도록 하겠습니다. 위원님들은 00(안)에 대한 자료를 검토하시고
질의하실 위원님은 질의하여 주시기 바랍니다.
(위원들의 질의에 대해 제안설명 담당자가 답변하다)

○ 질의·답변 종결(위원장)

- 더 질의하실 위원 없습니까?

(없다고 하거나 아무 대답이 없을 경우)

- 이 안건에 대해 더 이상 질의할 위원이 없으므로 질의·답변 종결을 선포합니다.

<의사봉 3타>

○ 토론 진행(위원장)

- 이 안건에 대한 토론을 갖도록 하겠습니다. 토론하실 위원 있습니까?

○ 토론 종결(위원장)

- 더 토론하실 위원 없습니까?

(없다고 하거나 아무 대답이 없을 경우)

- 더 이상 토론할 위원이 없으므로 토론 종결을 선포합니다.

<의사봉 3타>

※ 토론은 질의·답변과 동시에 진행할 수도 있고, 위원들의 의견을 들어 생략할 수도 있음

○ 표결 진행(위원장)

- 이 안건에 대한 표결을 갖도록 하겠습니다.

- 이 안건에 대해 반대하시는 분 있습니까?

(전 위원 없다고 할 경우)

○ 가결 선포(위원장)

- 이 안건에 대해 반대하는 분이 없으므로 의사일정 제3안, 안건번호 0번 00(안)은

원안대로 가결되었음을 선포합니다.

<의사봉 3타>

▣ 반대하는 분이 있을 경우

- 이 안건에 대해 반대하는 분이 있으므로 찬반 표결을 하도록 하겠습니다.
- 먼저 찬성하는 위원은 거수하여 주시기 바랍니다. 0분의 위원이 찬성하였습니다.
- 다음은 반대하시는 위원은 거수하여 주시기 바랍니다. 0분의 위원이 반대하였습니다.
- 기권하신 분은 0분입니다.
- 이 안건에 대한 표결 결과 찬성 0표, 반대 0표, 기권 0표로 의사일정 제3안, 안건번호 0번 00(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

마 기타 토의

○ 기타 토의(위원장)

- 이상으로 안건 심의는 마치고 기타 토의에 들어가도록 하겠습니다.
학교에 건의할 사항이나 기타 협의할 사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

○ 토의 진행(위원장)

- (자유롭게 건의할 사항이나 협의할 사항을 말하다)

○ 토의 마감(위원장)

- 더 이상 말씀하실 분이 없습니까? (없다고 하거나 아무 대답이 없을 경우)
- 이상으로 토의를 끝내도록 하겠습니다.

바 산회 및 폐회선포

○ 산회 및 폐회선포(위원장)

- 이상으로 제0회 00학교운영위원회 정기회 본회의 산회와 아울러 폐회를 선포 합니다.
<의사봉 3타>



임시회 시나리오

제○회 학교운영위원회 임시회 회의 진행 시나리오

가 개회식

○ 개회 및 국민의뢰(간사)

- 지금부터 제0회 00학교운영위원회 임시회를 개회하겠습니다. 먼저 국기에 대한 경례가 있겠습니다.
모두 국기를 향해 일어서 주시기 바랍니다.
- 국기에 대하여 경례 바로
- 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

○ 개회사 소개(간사)

- 다음은 위원장님의 개회사가 있겠습니다.
- (위원장 개회사하다)

○ 학교장 인사말씀 소개(간사)

- 다음은 학교장 인사말씀이 있겠습니다.
- (학교장 인사말씀하다)

○ 개의사 소개(간사)

- 다음은 위원장님의 개의선포가 있겠습니다.

나 임시회 개의

○ 개의선포(위원장)

- 학교운영위원회 위원 00명 중 00명이 참석하시어 성원이 되었으므로
제0회 00학교운영위원회 임시회를 개의하겠습니다.
<의사봉 3타>
- 다음은 간사의 보고가 있겠습니다.

○ 보고사항 보고(간사)

- 보고사항을 말씀드리겠습니다. 지난 제0회 학교운영위원회 임시회 심의 안건 00(안)은 00하여 원안대로 처리하였으며, 00(안)은 00사정으로 00부분이 심의결과와 다르게 시행하게 되어 이를 학교운영위원회와 교육청(00교육지원청) 담당부서에 서면으로 보고 하였습니다.

~ 중략 ~

- 이번 임시회는 학교장(위원 소집 시: 00위원 등 00명)으로부터 202○. ○. ○. 임시회 소집 요구가 있어 제0회 학교운영위원회 임시회를 소집하게 되었으며, 금일 심의하게 될 안건은 00(안) 등 0건입니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

다 첫 번째 의사일정 상정

○ 회기결정의 건 상정(위원장)

- 다음은 의사일정 제1안, 제0회 학교운영위원회 임시회 회기 결정의 건을 상정합니다.

<의사봉 3타>

- 금일 임시회 회기는 1일로 하고자 하는데 이의가 없으십니까?

(“이의 없습니다”하는 위원 있음)

- 그러면, 제0회 임시회 회기는 1일로 결정되었음을 선포합니다.

<의사봉 3타>

라 두 번째 의사일정 상정

○ 안건상정(위원장)

- 다음은 의사일정 제2안 안건번호 0번 00안을 상정하겠습니다.

<의사봉 3타>

<의사봉 3타>

- 00께서는 00(안)에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.

○ 제안설명(○○○)

- 안녕하십니까? 00위원입니다. 이번에 제안 설명할 내용은 ~~~
- (유인물 참고하여 제안설명하다)
- ~~~ 이상 제안 설명을 마치도록 하겠습니다.

○ 질의·답변 진행(위원장)

- 00님 수고하셨습니다.
- 다음은 질의·답변의 시간을 갖도록 하겠습니다. 위원님들은 00(안)에 대한자료를 검토하시고 질의하실 위원님은 질의하여 주시기 바랍니다.
(위원들의 질의에 대해 제안설명 담당자가 답변하다)

○ 질의·답변 종결(위원장)

- 더 질의하실 위원 없습니까?
(없다고 하거나 아무 대답이 없을 경우)
- 이 안건에 대해 더 이상 질의할 위원이 없으므로 질의·답변 종결을 선포합니다.
<의사봉 3타>

○ 토론 진행(위원장)

- 이 안건에 대한 토론을 갖도록 하겠습니다. 토론하실 위원 있습니까?

○ 토론 종결(위원장)

- 더 토론하실 위원 없습니까?
(없다고 하거나 아무 대답이 없을 경우)
 - 더 이상 토론할 위원이 없으므로 토론 종결을 선포합니다.
<의사봉 3타>
- ※ 토론은 질의·답변과 동시에 진행할 수도 있고, 위원들의 의견을 들어 생략할 수도 있음

○ 표결 진행(위원장)

- 이 안건에 대한 표결을 갖도록 하겠습니다.
- 이 안건에 대해 반대하시는 분 있습니까?
(전 위원 없다고 할 경우)

○ 가결 선포(위원장)

- 이 안건에 대해 반대하는 분이 없으므로 의사일정 제3안, 안건번호 0번 00(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.
<의사봉 3타>

☞ 반대하는 분이 있을 경우

- 이 안건에 대해 반대하는 분이 있으므로 찬반 표결을 하도록 하겠습니다.
- 먼저 찬성하는 위원은 거수하여 주시기 바랍니다. 0분의 위원이 찬성하였습니다.
- 다음은 반대하시는 위원은 거수하여 주시기 바랍니다. 0분의 위원이 반대하였습니다.
- 기권하신 분은 0분입니다.
- 이 안건에 대한 표결 결과 찬성 0표, 반대 0표, 기권 0표로 의사일정 제3안, 안건번호 0번 00(안) 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

마 기타 토의

○ 기타 토의(위원장)

- 이상으로 안건 심의는 마치고 기타 토의에 들어가도록 하겠습니다.
- 학교에 건의할 사항이나 기타 협의할 사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

○ 토의 진행(위원장)

- (자유롭게 건의할 사항이나 협의할 사항을 말하다)

○ 토의 마감(위원장)

- 더 이상 말씀하실 분이 없습니까? (없다고 하거나 아무 대답이 없을 경우)
- 이상으로 토의를 끝내도록 하겠습니다.

바 산회 및 폐회선포

○ 산회 및 폐회선포(위원장)

- 이상으로 제0회 00학교운영위원회 정기회 본회의 산회와 아울러 폐회를 선포 합니다.
<의사봉 3타>

2025

학교운영위원회

길잡이



2025 학교운영위원회 길잡이

발행일 | 2025년 10월

발행처 | 영남대학교 학부모정책연구소

주 소 | 경상북도 경산시 대학로 280, 중앙도서관 1502호

제 작 | 티플티자인

<비매품>